



MSIG

Mitsui Sumitomo Seguros

Produto em cosseguro - Porto Seguro e Mitsui Sumitomo Seguros

Os campos alterados nesta versão estão sinalizados com esta seta (►) no sumário.

**CONDIÇÕES GERAIS DOS SEGUROS DE AUTOMÓVEL RCF-V E APP
SEGURO AUTO FROTA MITSUI SUMITOMO SEGUROS
PROCESSO SUSEP 15414.601398/2024-97**

GLOSSÁRIO	4
DISPOSIÇÃO PRELIMINARES	10
INFORMAÇÕES PRÉVIAS	10
1. OBJETIVO DO SEGURO, FORMAS DE CONTRATAÇÃO E LIMITE DE RESPONSABILIDADE	11
2. QUESTIONÁRIO DE RISCO, ACEITAÇÃO, PROPOSTA E INÍCIO DA VIGÊNCIA	11
3. VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO SEGURO	16
► 4. GARANTIAS, RISCOS COBERTOS E RISCOS EXCLUÍDOS	16
► 5. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA PARA TODAS AS GARANTIAS E CLÁUSULAS DESTAS CONDIÇÕES GERAIS	26
► 6. PERDA DE DIREITOS	28
7. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO	30
8. PAGAMENTO DO PRÊMIO	32
9. RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO	33
10. FRANQUIAS – RESPONSABILIDADE DO SEGURADO E DA SEGURADORA	35
11. CARACTERIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL	35
12. PROCEDIMENTOS APÓS O SINISTRO	35
13. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE DO SINISTRO – AUTOMÓVEL	37
► 14. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO - AUTOMÓVEL	37
► 15. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS – AUTOMÓVEL	38
16. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE DO SINISTRO – RCF-V	40
17. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – RCF-V	42
18. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS – RCF-V	43
19. VEÍCULOS ALIENADOS – FIDUCIARIAMENTE	45
20. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE E LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – APP COM DMH (MORTE/INVALIDEZ)	45
21. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS – APP COM DMH (MORTE/INVALIDEZ)	46

22. DESPESAS DE SALVAMENTO	47
23. PRAZO DE LIQUIDAÇÃO	47
24. CONCORRÊNCIA DE APÓLICE	48
25 SALVADOS	49
26 SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS	50
27 REINTEGRAÇÃO	50
28 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA	50
29 ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS	50
30 ÂMBITO GEOGRÁFICO	51
31 ENCARGOS DE TRADUÇÃO	51
32 EMBARGOS E SANÇÕES	51
33 FORO	51
34 PRESCRIÇÃO	51
35 SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONFLITOS	51
36 CLÁUSULAS ADICIONAIS DO SEGURO	51
A) SOM-IMAGEM-CONECTIVIDADE	52
B) TACÓGRAFO E KIT GÁS	52
C) TAXÍMETRO E LUMINOSO	52
D) BLINDAGEM	52
E) CARROCERIA E/OU EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	52
F) CABO DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS	52
G) OUTROS ITENS	53
G.1) FRANQUIA	53
36.2 COBERTURA DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS	53
A) CLÁUSULA 45 ASSISTÊNCIA 24 HORAS BÁSICA (PANE 200KM SINISTRO 2.000KM) – REDE REFERENCIADA	53
B) CLÁUSULA 45X ASSISTÊNCIA 24 HORAS BÁSICA (PANE 200KM SINISTRO 2.000KM) – LIVRE ESCOLHA	57
C) CLÁUSULA 45B ASSISTÊNCIA 24 HORAS INTERMEDIÁRIA (PANE 1.000KM SINISTRO 2.000KM) – REDE REFERENCIADA	61
D) CLÁUSULA 45A ASSISTÊNCIA 24 HORAS INTERMEDIÁRIA (PANE 1.000KM SINISTRO 2.000KM) – LIVRE ESCOLHA	64

E) CLÁUSULA 45V ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETA (PANE 2.000KM SINISTRO 2.000KM) – REDE REFERENCIADA	68
F) CLÁUSULA 45Y ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETA (PANE 2.000KM SINISTRO 2.000KM) – LIVRE ESCOLHA	72
G) CLÁUSULA 45D ASSISTÊNCIA 24 HORAS ILIMITADA (PANE KM ILIMITADO SINISTRO 2.000KM) – REDE REFERENCIADA	76
H) CLÁUSULA 45C ASSISTÊNCIA 24 HORAS ILIMITADA (PANE KM ILIMITADO SINISTRO 2.000KM) – LIVRE ESCOLHA	79
36.3. CARRO RESERVA	84
36.4. COBERTURAS PARA VIDROS	88
36.5. CLÁUSULA 104 - EXTENSÃO DE PERÍMETRO	99
36.6. CLÁUSULA 111 – EXTENSÃO DE COBERTURA PARA VEÍCULOS REBOCADOS	101
36.7. CLÁUSULA 112 – EXTENSÃO DE COBERTURA DE RCF-DANOS CORPORAIS A DIRIGENTES, SÓCIOS, EMPREGADOS E PREPOSTOS	102
36.8. CLÁUSULA 115 – EXTENSÃO DE COBERTURA DE RCF – DANOS MATERIAIS A DIRIGENTES, SÓCIOS, EMPREGADOS E PREPOSTOS	102
36.9. CLÁUSULA 20 N – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	103
36.10. CLÁUSULA 997 – BENEFICIÁRIA	103
ANEXOS:	103
A - TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE	103

**CONDIÇÕES GERAIS DOS SEGUROS DE AUTOMÓVEL RCF-V E APP –
SEGURO AUTO FROTA MITSUI SUMITOMO SEGUROS
PROCESSO SUSEP 15414.601398/2024-97
CNPJ 61.198.164/0001-60**

GLOSSÁRIO

ACEITAÇÃO

Aprovação da proposta — base para a emissão da apólice — apresentada pelo segurado para a contratação do seguro.

ACIDENTE

Acontecimento imprevisto — independente da vontade do segurado ou de outro condutor — do qual resultem danos às pessoas ou aos bens.

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Colisão, abalroamento ou capotagem acidental, involuntária e externa, envolvendo diretamente o veículo segurado, durante o deslocamento ou locomoção por seus meios próprios, desde que esteja trafegando por via normalmente aberta para o tráfego de veículos em geral.

ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS COM DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES (MORTE/INVALIDEZ) – APP COM DMH (MORTE/INVALIDEZ)

Acontecimento imprevisto e violento — independente da vontade do segurado ou de outro condutor — causador de lesão física cuja consequência direta é a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, ou o tratamento médico-odontológico dos passageiros do veículo segurado. Tal evento é exclusivamente e diretamente provocado por acidente de trânsito com o veículo segurado.

AGRAVAMENTO DO RISCO

Toda e qualquer ação ou omissão deliberadamente praticada pelo segurado ou motorista dos veículos segurados, que provoca aumento de probabilidade de vir a ocorrer um sinistro ou expectativa de ampliação dos danos em caso de sinistro.

AMBULÂNCIA

Categoria de veículo destinada a prestação de serviço de socorro a pessoas, adaptados com equipamentos específicos para atendimento de primeiros socorros e urgência médico-hospitalar.

APÓLICE

Documento que formaliza o contrato de seguro e discrimina o bem segurado, as coberturas, as garantias contratadas pelo segurado, os direitos e os deveres das partes contratantes.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Ato ilegal — sem ameaça — que se caracteriza quando uma pessoa, sem consentimento do segurado/proprietário, apropria-se do veículo como se fosse dona e não tivesse a intenção de devolvê-lo.

AVARIA PRÉVIA

Dano existente no veículo, antes da contratação do seguro. Risco **excluído do contrato de seguro**.

AVISO DE SINISTRO

Comunicação à seguradora da ocorrência de um sinistro.

AUTOESCOLA

Categoria de veículo destinada ao treinamento de motoristas e habilitação.

BAIXA DO GRAVAME

Ato de extinção do encargo, ônus e/ou gravame que recai sobre o veículo, em razão de contratos de alienação fiduciária e/ou arrendamento mercantil ("leasing"), judicial, em caso de penhora e outros meios de restrição judicial e por benefícios fiscais/tributários.

BENEFICIÁRIO

Pessoa física ou jurídica a favor da qual a indenização deve ser paga.

BÔNUS

Bônus é um indicador de experiência do SEGURADO, expresso em classes, representado pelo histórico de renovações de cada apólice/item. Este indicador representa a experiência do segurado em função dos sinistros ocorridos e indenizáveis, a cada período de um ano de vigência de seguro.

CANCELAMENTO

Anulação antecipada de garantia(s) ou acordo(s) estabelecido(s) entre a seguradora e o segurado.

CARROCERIA

Estrutura, aberta ou fechada, montada sobre o chassi de carros de passeio, caminhões ou utilitários, dentro da qual ficam o condutor, os passageiros e a carga.

CASO FORTUITO

Fato natural, imprevisível ou inevitável. É fruto do acaso e provém das forças naturais ou de uma causa cujos efeitos não eram possíveis prever ou evitar.

CESSÃO DE DIREITOS

Transferência expressa do direito legal ou interesse em uma apólice de uma pessoa para outra pessoa, seja física ou jurídica. Para que a cessão seja válida, é necessário que o seguro informe previamente a seguradora e está concorde com a mesma expressamente.

CLÁUSULA

Definição de cada uma das disposições contidas no contrato de seguro.

CLÁUSULA PARTICULAR

Condição, acrescentada à apólice, cuja finalidade é destacar ou especificar a(s) cobertura(s) especial(is) do seguro.

COLISÃO

Choque, batida ou abalroamento do veículo segurado contra um obstáculo, a saber: outro veículo, um poste, um muro, uma pessoa, um animal, entre outros.

CONDIÇÕES GERAIS

Conjunto de cláusulas contratuais — de um mesmo contrato de seguro — que estabelecem obrigações e direitos, do segurado e da seguradora.

CORRETOR

Profissional autônomo, pessoa física ou jurídica, legalmente autorizado a representar o segurado e a intermediar a celebração de contratos de seguro entre a seguradora e as pessoas físicas ou entre a seguradora e as pessoas jurídicas, de direito público ou privado. Na forma do Decreto-Lei nº 73/66, o corretor é o responsável por orientar o segurado acerca das coberturas, obrigações e exclusões do contrato de seguro. A situação cadastral do corretor poderá ser consultada no site www.susep.gov.br, com o número do registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

CULPA

Conduta lesiva, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia do agente, cujo resultado final não era desejado

no momento da ação.

CULPA GRAVE

Conduta lesiva, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia do agente, cujo resultado final, embora involuntário, era previsível no momento da ação.

DANO CORPORAL

Lesão exclusivamente física causada às pessoas, que possam gerar gastos com despesas médico-hospitalares ou com funeral, resultar em invalidez permanente ou morte, incluindo eventual pensionamento diretamente à vítima, pela redução ou paralisação de sua capacidade laborativa, ou ainda, aos dependentes econômicos, no caso de morte da vítima. **Este conceito não inclui o Dano Moral e Estético.**

DANOS ESTÉTICOS

Dano físico que, embora não comprometa o funcionamento do organismo, implica redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética de uma pessoa.

DANO MATERIAL

Dano causado pelo segurado involuntariamente a bens móveis e imóveis de terceiros.

DANO MORAL

Ofensa que, embora não cause estragos aos bens patrimoniais de uma pessoa ou de sua família, fere os princípios e valores morais.

DESPESAS DE SALVAMENTO

Gastos com medidas imediatas ou ações emergenciais, para diminuir as consequências de um sinistro coberto, pelo contrato, evitando propagação dos danos e protegendo os bens.

DIRIGENTES

Diretores ou sócios dirigentes da empresa segurada.

DOLO

Ato consciente de má-fé, induzido ou executado pelo segurado, cujo objetivo é praticar ação que prejudique o próprio segurado ou um terceiro.

EMOLUMENTOS

São os impostos cobrados para a emissão da apólice.

ENDOSSO

Documento emitido pela seguradora, durante a vigência da apólice, por meio do qual são alterados, de comum acordo com o segurado, dados e condições de uma apólice.

EQUIPAMENTOS

Pecas instaladas no veículo, em caráter permanente, não relacionadas à locomoção e não destinadas à melhoria e decoração do bem ou ao lazer do usuário.

ESTELIONATO

Fraude praticada por uma pessoa contra outra com o fim de obter vantagem para si ou para terceiros. Não há grave ameaça. A vítima entrega o bem sem perceber que está sendo enganada.

FATOR DE AJUSTE

Percentual estipulado no momento da contratação do seguro. Esse fator incidirá sobre o valor do veículo constante na tabela de referência, vigente na data da ocorrência do sinistro.

FRANQUIA

Participação financeira obrigatória do segurado, registrada na apólice. Será cobrada em cada sinistro de perda parcial, exceto nos casos provenientes de incêndio, de explosão acidental ou de consequências de raios.

FORÇA MAIOR

Causa a que não se pode oferecer resistência. acontecimento que não se pode impedir e de que não se é responsável.

FURTO

Subtração, para si ou para qualquer outra pessoa, de bem alheio móvel, sem prática de violência.

FURTO MEDIANTE FRAUDE

Método enganoso, sem uso de ameaça, por meio do qual uma pessoa desvia a atenção da outra que, desatenta, tem seu bem subtraído.

GARANTIA

É a designação genérica utilizada para indicar as responsabilidades pelos riscos assumidos por um segurador, também empregada como sinônimo de cobertura.

GARANTIA ÚNICA

Engloba duas ou mais garantias em uma única, na qual em caso de sinistro coberto, a indenização será paga até o valor do limite único contratado.

GRAVAME

Garantia real incidente sobre o veículo, decorrente de cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil ("leasing"), reserva de domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo proprietário ou arrendatário, aqui também entendidas as restrições judiciais existentes, cuja extinção/baixa é imprescindível ao pagamento da indenização integral.

INCÊNDIO

Quantidade de fogo que causa danos materiais ao bem segurado.

INVALIDEZ POR ACIDENTE

Perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, decorrente de acidente com o veículo segurado.

ITENS DE SÉRIE

Itens que fazem parte do modelo do veículo, pelos quais não se paga nenhuma quantia adicional e que estão inclusos no valor contratado para o casco. Nesse caso, não se incluem os itens que, embora instalados pela fábrica, sejam opcionais (não de série).

ITENS NÃO DE SÉRIE

Itens que não fazem parte do modelo do veículo pelos quais se paga quantia adicional.

KIT GÁS

Equipamento instalado no veículo com o intuito de adaptar o mesmo à utilização de combustível GMV – Gás Metano Veicular ou GNV - Gás Natural Veicular.

LEASING (ARRENDAMENTO MERCANTIL)

Operação (ou contrato) pela qual uma instituição financeira competente (arrendadora) adquire um bem à livre escolha do cliente, com o objetivo de alugá-lo a este (arrendatário) por prazo determinado.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

Limite fixado nos contratos de seguro, representando a indenização máxima que a seguradora pagará por um sinistro coberto.

LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

Processo para pagamento da indenização, com base na regulação de sinistro.

LOCADORA

Empresa cuja atividade é o aluguel de veículos para pessoas físicas e jurídicas.

LOTAÇÃO

Para fins deste seguro, será considerado como lotação o veículo, legalmente autorizado, utilizado na prestação de serviços de transporte remunerado de pessoas com capacidade permitida pela categoria do veículo segurado ou àquela prevista no Certificado de Registro de Veículos (CRV), decorrente de alteração no veículo reconhecida pelos órgãos executivos de trânsito.

LUCROS CESSANTES

São lucros que deixam de ser auferidos devido à paralisação do veículo em decorrência do sinistro.

NEXO CAUSAL

Relação que vincula o dano ocorrido ao bem às circunstâncias do sinistro.

OFICINAS REFERENCIADAS

São oficinas que efetuam reparos de veículos de qualquer montadora e possuem contrato de prestação de serviço com a seguradora, assinado previamente.

OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA (BASCULAMENTO)

Caracteriza-se pelo ato de carregar ou descarregar aquilo que pode ser removido (retirado e/ou movimentado), transportado ou suportado por pessoa, animal, veículo, estrutura, aparelho, mecanismo etc., incluindo os atos preparatórios e a conclusão com o travamento.

OPERAÇÃO DE IÇAMENTO E DESCIDA

Caracteriza-se pelo ato de levantar ou abaixar, fazer subir ou fazer descer, remover (retirar e/ou movimentar) a carga através de meios de locomoção, como por exemplo, correias, empilhadeiras, suportes, guindastes, roldanas, pontes rolantes etc.

OPERAÇÃO DE REBOQUE

Caracteriza-se pelo ato de colocar e retirar o veículo rebocado no guincho

PASSAGEIROS

Toda pessoa transportada no veículo, inclusive o condutor.

PEÇA

Cada uma das partes do veículo automotor e veicular.

PERDA LABORATIVA

Valor que a pessoa deixa de auferir em decorrência de impossibilidade do exercício de suas atividades profissionais em virtude de invalidez.

PLURIANUAL

Contrato de seguro com vigência superior a um ano.

PRÊMIO

Valor pago pelo segurado à seguradora para que esta assuma o risco a que ele está exposto.

PROPONENTE

Pessoa, física ou jurídica, que pretende contratar um seguro e que já assinou, para esse fim, a proposta.

PROPOSTA DE SEGURO

Documento que formaliza o interesse do proponente em contratar um seguro. O contrato integra a proposta.

REGULAÇÃO DE SINISTRO

Procedimentos para apurar as causas, as circunstâncias e os valores do sinistro. O objetivo é avaliar se o sinistro está

coberto e se o segurado cumpriu todas as obrigações legais e contratuais.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Direito da seguradora de cobrar do segurado a devolução de uma indenização paga indevidamente.

RESSARCIMENTO

Direito da seguradora de cobrar do terceiro, responsável pelo sinistro, os valores indenizados ao segurado.

REVELIA

Efeito do não comparecimento do segurado/réu em audiência designada em processo movido por terceiro/autor; ou a não apresentação de defesa no prazo previsto em lei, caso em que serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo terceiro/autor da ação.

RISCO

Sinistro, em data incerta, que ocorre independentemente da vontade do segurado e pode provocar prejuízo econômico.

ROUBO

Subtração, para si ou para qualquer outra pessoa, de bem alheio móvel, com prática de violência.

SALVADOS

Bens que se resgatam de um sinistro e que ainda possuem valor comercial.

SEGURADO

Pessoa — física ou jurídica — que contrata o seguro em benefício pessoal ou de terceiros.

SEGURADORA

Pessoa jurídica, legalmente constituída, que emite a apólice e indeniza o beneficiário/segurado se ocorrer um dos eventos cobertos pelo seguro.

SINISTRO

Ocorrência de um risco coberto e indenizável, previsto no contrato de seguro, de natureza súbita, involuntária e imprevista.

SUB-ROGAÇÃO

Direito da seguradora de cobrar do causador do sinistro a indenização paga ao segurado.

SUSEP

Superintendência de Seguros Privados – **SUSEP**

Autarquia federal responsável pela regulação e fiscalização do mercado de seguros.

TERCEIRO

Pessoa a quem, involuntariamente, o veículo segurado cause prejuízo.

Não se enquadram nos conceitos de terceiros:

a) Para Segurado Pessoa Física: o próprio segurado, o condutor, qualquer passageiro do veículo segurado, bem como o cônjuge e/ou companheiro(a), os parentes naturais ou por afinidade do segurado até o 3º grau, e quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente; empresas nas quais o segurado ou o condutor integre o quadro social.

b) No caso de Segurado Pessoa Jurídica: qualquer pessoa que integre o quadro social ou de administração da empresa, os empregados da empresa, seus ascendentes, descendentes, cônjuges/companheiro(a) e parentes naturais ou por afinidade até o 3º grau, prepostos e prestadores de serviços, empresas do mesmo grupo, cooperativas, coligadas, associadas, etc.

c) Proprietários dos veículos relacionados na apólice.

VALOR DE MERCADO REFERENCIADO

Modalidade de contratação, que garante ao segurado, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com tabela de referência expressamente indicada na proposta do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual acordado entre as partes e estabelecido na proposta, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da ocorrência do sinistro.

VALOR DETERMINADO

Modalidade de contratação, que garante ao segurado, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia fixa, em moeda corrente nacional, estipulada pelas partes no ato da contratação do seguro.

VANDALISMO

É a ação de destruir ou danificar uma propriedade alheia de forma intencional, geralmente sem motivo aparente ou com o propósito de causar ruína.

VEÍCULO LEVE

Ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e camioneta, com peso bruto total inferior ou igual a três mil e quinhentos quilogramas, conforme Resolução Contran 798/2020.

VEÍCULO PARTICULAR

Veículo utilizado exclusivamente por sócios, proprietários, dirigentes da empresa e respectivos: cônjuges, pais e filhos, independentemente de o CRLV estar em nome de pessoa física ou jurídica.

VEÍCULO PESADO

Ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque, combinação de veículos, veículo leve tracionando outro veículo, ou qualquer outro veículo com peso bruto total superior a três mil e quinhentos quilogramas conforme Resolução Contran 798/2020.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA

São aquelas devidas pela parte vencida na ação judicial, à parte vencedora, referente às despesas por esta antecipada, sendo fixadas pelo Juiz da causa, com base nos critérios estabelecidos no Código de Processo Civil.

VIGÊNCIA

Período durante o qual a apólice de seguro é válida.

VISTORIA PRÉVIA

Inspeção que a seguradora executa para avaliar as características e o estado físico do veículo. Em hipótese alguma a vistoria prévia atestará a legalidade da documentação do veículo nos órgãos de trânsito e policiais.

VISTORIA DE SINISTRO

Inspeção que a seguradora executa para avaliar os danos causados ao veículo.

DISPOSIÇÃO PRELIMINARES

A seguradora dispõe que:

- a) A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
- b) O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
- c) O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no sítio eletrônico: <https://www.gov.br/susep/pt-br>.
- d) As condições particulares do seguro prevalecem sobre as especiais, e estas, sobre as gerais.

INFORMAÇÕES PRÉVIAS

A Porto Seguro e a Mitsui Sumitomo, em parceria de cosseguro, oferecem ao Seguro Auto Frota Mitsui Sumitomo com múltiplas coberturas à escolha da empresa segurada para os veículos segurados que componham a frota: coberturas para o Casco; para danos decorrentes de responsabilidade civil pelo uso do veículo segurado; e para os acidentes pessoais do condutor e passageiros do veículo segurado, de acordo com as garantias contratadas na apólice.

Em função disto, é indispensável que o segurado leia atentamente cada uma das garantias oferecidas, suas coberturas, exclusões, valores, preço, franquias e outras particularidades a elas inerentes, dentre as quais escolherá e definirá as que desejar contratar para a proteção do risco.

Pode ser objeto deste seguro, qualquer veículo destinado ao transporte de passageiros ou carga, desde que devidamente regularizado e licenciado em território brasileiro. Os veículos que não são de propriedade da empresa segurada poderão ser incluídos na apólice, desde que seja informado, para cada item, o proprietário do veículo e o grau de relacionamento existente entre este e a empresa segurada.

1. OBJETIVO DO SEGURO, FORMAS DE CONTRATAÇÃO E LIMITE DE RESPONSABILIDADE

1.1. O seguro de automóvel garante as coberturas básicas, conforme a contratação de seguro — quando da apresentação da proposta — pela qual o segurado optar: modalidade de indenização por VALOR DE MERCADO ou modalidade de indenização por VALOR DETERMINADO.

1.1.1. A modalidade valor de mercado referenciado garante ao segurado, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência, expressamente indicada na proposta do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual acordado entre as partes e estabelecido na proposta, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo, na data da ocorrência do sinistro.

1.1.1.1. A aplicação do fator de ajuste poderá resultar em valor superior ou inferior àquele cotado na tabela de referência estabelecida na proposta, de acordo com as características do veículo e seu estado de conservação

1.1.1.2. A tabela de referência utilizada pela seguradora será a Fipe (site www.fipe.org.br), prioritariamente. Se esta for extinta ou deixar de ser publicada, será utilizada como base a tabela Molicar

1.1.1.3. Na modalidade valor de mercado será garantida ainda a reposição pelo valor de zero-quilômetro, no período de seis meses a contar da data de saída da concessionária ou revenda autorizada. A indenização corresponderá ao valor de zero constante na tabela de preços especificada na apólice, vigente na data da ocorrência do sinistro, multiplicado pelo fator de ajuste contratado. A indenização integral deverá ser o primeiro sinistro ocorrido com o veículo e a garantia original deverá estar em vigor. Se o veículo segurado sair de linha, a indenização prevista será paga conforme a última publicação da tabela de preços especificada na apólice.

1.1.1.3.1. Se a protocolização não ocorrer antes da data da saída da concessionária ou revenda autorizada, para que a reposição de zero-quilômetro seja mantida será necessária a realização da vistoria prévia em até 30 dias corridos e nesse caso, o bem não deve:

- apresentar avarias;
- estar com as características originais alteradas;
- ter sofrido sinistro;
- ter perdido a garantia original;
- estar com a quilometragem acima de 1000 quilômetros.

1.1.2. A modalidade valor determinado garante ao segurado, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia fixa, em moeda corrente nacional, estipulada pelas partes no ato da contratação do seguro.

1.1.3. Visto que o seguro é contratado a risco absoluto, a seguradora, em caso de sinistro coberto, responde pelos prejuízos apurados, até o limite máximo de indenização previsto na apólice.

2. QUESTIONÁRIO DE RISCO, ACEITAÇÃO, PROPOSTA E INÍCIO DA VIGÊNCIA

2.1. QUESTIONÁRIO DE RISCO

2.1.1. **A proposta contém perguntas sobre o risco a ser segurado e devem ser respondidas pelo proponente no ato da contratação com a mais estrita veracidade e boa-fé, pois influenciam na aceitação e na precificação do seguro, e se omitidos ou incorretos, podem gerar a perda do direito às garantias contratuais. São elas:**

- Dados do veículo;

- Tipo de utilização;
- Relação entre o segurado e o proprietário;
- Dados do segurado;
- Região de circulação do veículo.

2.1.1.1. **Dados do veículo** – são informações relacionadas ao veículo que será segurado. Entre as informações constam: marca, modelo e ano/modelo.

2.1.1.2. Tipo de utilização – O tipo de uso e/ou carga transportada pelo veículo segurado deve ser preenchido conforme abaixo:

Utilização do Veículo	Descrição
Ambulância	Veículo destinado ao transporte de pessoas doentes ou feridas ou com baixa mobilidade, para o local de tratamento como hospitais, clínicas médicas, etc.
Auto Escola	Veículo destinado e adaptado para aprendizagem da condução de veículos automotores ou treinamento de pessoas habilitadas.
Bombeiro	Veículo destinado a corporação de bombeiros para controle de incêndios e outras ocorrências emergenciais.
Carga Viva	Veículo destinado ao transporte de animais vivos, tais como abatedouro, exposições, frigoríficos, etc.
Coletores de Lixo	Veículo destinado a coleta de lixo (domiciliar/comum ou seletiva).
Diferenciado	Veículo adaptado para cumprir nova finalidade, a exemplo: motorhome, casa volante, trailer, oficina volante, trio elétrico, veículo bar ou restaurante, etc.
Diversas/Outras	Quando o uso do veículo (carga) não se enquadrar em nenhuma das opções.
Escolar	Veículo destinado ao transporte de crianças e jovens, com percurso estabelecido entre a casa e a escola
Frete	Veículo em nome de Pessoa Física destinado ao transporte de bens ou mercadorias de terceiros.
Funerário	Veículo destinado ao traslado de corpos de pessoas falecidas.
Guincho	Veículo destinado a remoção e/ou transporte de veículos.
Inflamável	Veículo destinado ao transporte de substâncias inflamáveis.
Locadora	Veículo destinado para locação para terceiros, mediante ao pagamento acordado entre as partes. Para este uso, o veículo deve ser exclusivamente de Pessoa Jurídica.

Lotação	Veículo destinado a realizar transporte de pessoas com cobrança de passagem e, que possui itinerário pré-estabelecido de ida e volta.
Misto (frete e pessoas)	Quando o veículo possui mais de um fim, onde não tem predominância de uso (para os usos frete e transporte de pessoas).
Particular	Veículo destinado ao uso pessoal para locomoção, ida e volta ao trabalho, lazer ou passeio, sem destinação alguma a finalidade profissional.
Perecíveis	Veículos destinado ao transporte de alimentos que estragam com facilidade e que necessitam de acondicionamento especial para não comprometer a qualidade e uso.
Policiamento	Veículo destinado a ronda e/ou perseguição, no qual o motorista estará habilitado para conduzir armado.
Prestador Porto	Veículo destinado exclusivamente à prestação de serviço da Porto Seguro.
Serviços	Veículo destinado a prestação de serviços, exceto transporte de pessoas.
Test Drive	Veículo de concessionária utilizado pelo cliente para que possa conduzir previamente para aferir a sua dirigibilidade e funcionamento de forma gratuita, antes da compra.
Toras de Madeira	Veículo destinado exclusivamente ao transporte de tora de madeira, dentro dos requisitos de segurança publicada pelo COTRAN, na resolução 188 de 2026.
Translado de Cliente	Veículo destinado ao transporte de pessoas.
Transporte de Bebidas	Veículo destinado ao transporte de bebidas acondicionados em material próprio, como garrafas, latas, etc.
Transporte de carga	Veículo em nome de Pessoa Jurídica, destinado ao transporte de mercadorias e bens.
Transporte de funcionários	Veículo destinado ao transporte de pessoas (funcionários próprios ou de empresa, para a qual se presta serviço).
Transporte de materiais de construção	Veículo destinado ao transporte de cimento, pedras, areia ou qualquer outro tipo de material de construção.
Transporte de valores	Veículo destinado ao transporte de dinheiro em espécie.
Turismo	Veículo destinado ao transporte de pessoas, com finalidade de passeio, excursão (viagem de turismo).

Táxi	Veículo destinado ao transporte público, que possui pagamento baseado nos quilômetros percorridos calculados através de equipamento denominado taxímetro.
------	---

2.1.1.3. Relação entre a empresa segurada e o proprietário – A propriedade do veículo deve ser informada conforme constar no CRV atualizado do veículo, identificando a relação entre o segurado e o proprietário, conforme orientado abaixo, para avaliação da seguradora:

Proprietário/vínculo	Descrição
Beneficiário	Pessoa Física que é nomeado para receber um valor de indenização (em caso de sinistro), pelo veículo.
Descendente/familiar	Pessoa Física parentes naturais do segurado, podendo ser ascendente (pais, tios, avós) ou descendentes (filhos, netos e bisnetos) até o terceiro grau de parentesco.
Diretor/sócio	Pessoa Física no cargo de diretor ou sócio, descrito no Quadro de Sócios e Administradores (QSA) do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Empresa	Pessoa Jurídica segurada
Empresa do grupo	Pessoa Jurídica vinculada a outra(s) empresa(s) que fazem parte de um grupo empresarial.
Funcionário	Pessoa Física que trabalha para empresa segurada.
Locadora	Pessoa Jurídica que tem como atividade principal o aluguel de veículos.
Pessoa Física	Pessoa Física que pode ou não ser o segurado e, que não se enquadra nas demais propriedades disponíveis.
Prestador de Serviço PF	Pessoa Física que presta serviços autônomos.
Prestador de Serviço PJ	Pessoa Jurídica que presta serviços para uma empresa ou para uma outra pessoa física.

2.1.1.4. Dados do segurado – São informações relacionadas ao segurado no que diz respeito a atividade

desempenhada por ele e/ou por sua empresa e, sua localização geográfica. Também fazem parte desses dados informações referentes ao pagador do seguro e o representante legal do segurado.

2.1.1.5. Região de circulação do veículo – Essas informações estão relacionadas ao local de maior circulação do veículo segurado, expressa através da informação de cidade e estado.

2.2. ACEITAÇÃO

2.2.1. O orçamento é apenas uma cotação de valores. A contratação do seguro somente ocorrerá após a transmissão da proposta pelo corretor, análise e aceitação do risco pela seguradora.

2.2.2. Uma vez emitida a apólice/endosso, o orçamento passa a fazer parte dos documentos comprobatórios do contrato de seguro firmado.

2.2.3. A aceitação do seguro ou do endosso ocorrerá no prazo máximo de até 15 (quinze) dias da data de protocolo da proposta, mesmo tratando-se de renovação e, alterações que impliquem na modificação do risco.

2.2.4. A seguradora poderá solicitar esclarecimentos, documentos ou produção de vistoria prévia, e o prazo para a análise terá novo início, a partir do atendimento da solicitação. A não manifestação da seguradora no prazo de 15 (quinze) dias caracterizará aceitação tácita. Em qualquer hipótese de não aceitação, a seguradora comunicará formalmente a sua decisão ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, com a devida justificativa da recusa.

2.2.4.1. A simples vistoria prévia pela seguradora não gera a presunção de conhecimento de vícios não aparentes.

2.2.5. Os dados constantes no orçamento e/ou proposta, especialmente no Questionário de Risco devem ser preenchidos pelo proponente/segurado, seu representante legal ou se Corretor de Seguros com as informações verdadeiras e completas sobre o risco objeto do seguro. O segurado que descumprir dolosamente o dever de prestar informações relevantes para a análise do risco perderá as garantias contratuais, permanecendo a obrigação de quitar a dívida do prêmio e de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora. Caso o descumprimento seja culposos, o segurado deverá pagar a diferença de prêmio ou ter reduzida a indenização proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido, caso as informações tivessem sido adequadamente prestadas. Se, em virtude das informações omitidas, a garantia se tornar tecnicamente inviável ou o risco não for normalmente aceito pela Seguradora, o contrato será cancelado, e o segurado não terá direito a garantia.

2.2.6. O segurado deve comunicar à Seguradora qualquer modificação no risco, tão logo dele tome conhecimento. Sem prejuízo de outras hipóteses aqui não elencadas, será entendida como modificação no risco a alteração nas informações apresentadas na proposta, Questionário de Risco ou constante de quaisquer documentos entregue pelo segurado ou por seu representante, para análise e aceitação do risco.

2.2.6.1. Após análise, se caracterizar agravamento do risco, a Seguradora poderá, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da comunicação da sua modificação, aceitá-lo e cobrar ou devolver a diferença de prêmio devida.

2.2.6.2. Se o aumento do prêmio for superior a 10% (dez por cento) do valor originalmente pactuado, o segurado poderá recusar a modificação no contrato, cancelando-o no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da alteração no prêmio, com eficiência desde o momento em que o estado de risco foi agravado.

2.2.6.3. Se não for tecnicamente possível garantir o novo risco, a Seguradora irá cancelar o contrato, hipótese em que este perderá efeito em 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação do cancelamento. Neste caso, será restituída eventual diferença de prêmio, se houver, ressalvado, na mesma proporção, o direito ao ressarcimento das despesas incorridas com a contratação.

2.2.6.4. O segurado que dolosamente descumprir o dever de comunicar a alteração/modificação do risco, poderá o direito às garantias contratuais, além de ficar obrigado ao pagamento do prêmio vencido e a ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora. Se o descumprimento for culposos, o segurado ficará obrigado a pagar a diferença de prêmio apurada em razão da alteração que tenha gerado o agravamento.

2.3. PROPOSTA E INÍCIO DE VIGÊNCIA

2.3.1. A proposta deverá indicar a data do início de vigência do seguro observando-se o seguinte critério para sua determinação:

2.3.1.1. Veículo usado sem seguro: a data da vistoria prévia realizada.

2.3.1.2. Veículo usado com seguro: o dia do vencimento do seguro anterior.

2.3.1.2.1 Se o sinistro ocorrer no último dia de vigência do seguro anterior, a comunicação do aviso deverá ser realizada na apólice vicenda.

2.3.1.3. Veículo zero-quilômetro: a data da saída da concessionária ou revenda autorizada, observando o item 1.1.1.3.1.

2.3.1.4. Se o corretor tiver interesse em indicar data de início de vigência diversa das estabelecidas anteriormente, dependerá da anuência prévia da Seguradora.

2.3.2. A contratação, alteração ou renovação não automática do seguro somente poderá ser feita mediante proposta preenchida e assinada pelo proponente, por seu representante ou por Corretor de Seguro habilitado.

3. VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO SEGURO

3.1. VIGÊNCIA

3.1.1. A vigência terá início e término às 24 horas das datas indicadas na apólice.

3.1.2. Se o seguro for aceito sem adiantamento de valor, a vigência começará às 24 horas do dia da aceitação da proposta ou às 24 horas do dia combinado entre as partes.

3.1.3. A vigência do endosso de inclusão ou substituição veículo inicia-se no dia seguinte ao da data do recebimento da solicitação escrita. Na hipótese de exclusão, a vigência inicia-se na data do recebimento do pedido escrito.

3.2. RENOVAÇÃO

A renovação do seguro somente ocorrerá mediante envio de nova proposta, com nova análise do risco. O segurado deverá entrar em contato com o seu corretor, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do final de vigência da sua apólice, formalizando sua intenção de renovar o seguro. O seguro não será renovado automaticamente.

3.3. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO SEGURO E CESSÃO DE DIREITOS

3.3.1. Em caso de transferência da propriedade do veículo, o segurado deve comunicá-la, prévia e formalmente, à seguradora para a análise do novo risco, em até 30 (trinta) dias a contar da venda do veículo. **Caso a comunicação não ocorra neste prazo, não haverá cobertura em eventual sinistro e a apólice será cancelada.**

3.3.2. A Seguradora se reserva o direito de analisar o novo risco no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação, e se este for aumentado de forma significativa ou se não se encaixar nos critérios da Seguradora, a apólice será cancelada com devolução proporcional do prêmio relativo ao período de vigência, ressalvado, na mesma proporção, o direito da Seguradora às despesas incorridas. A recusa será notificada às partes envolvidas e ao corretor e produzirá efeitos após 15 (quinze) dias contados do recebimento desta notificação.

3.3.3. A transferência de direitos e obrigações extingue o bônus da apólice. O bônus – por ser direito do segurado – não poderá ser transferido para o novo proprietário do veículo.

3.3.4. A Seguradora se reserva o direito de não aceitar a cessão do direito à indenização, referente às verbas das coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) e Acidentes Pessoais por Passageiros com Despesas Médicas e Hospitalares – Morte/Invalidez (APP com DMH (Morte/Invalidez)).

► 4. GARANTIAS, RISCOS COBERTOS E RISCOS EXCLUÍDOS

As garantias abaixo poderão ser contratadas pelo segurado à sua livre escolha. Não haverá cobertura em nenhuma hipótese se não tiver sido contratada garantia específica. As garantias contratadas são apenas e tão somente aquelas constantes da proposta encaminhada à seguradora.

4.1. AUTOMÓVEL – COBERTURA BÁSICA 1 – COMPREENSIVA (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO)

4.1.1. Garantia

A cobertura Compreensiva indeniza o segurado ou o proprietário legal do veículo pelos prejuízos que venha a sofrer em consequência de danos materiais, causados ao veículo segurado, provenientes dos riscos cobertos a seguir

relacionados.

4.1.2. Riscos cobertos

- a) Colisão, choque, abalroamento ou capotagem accidental;
- b) Queda accidental, sobre o veículo, de qualquer agente externo, desde que este não seja parte do veículo ou não esteja nele afixado (em caráter permanente) ou atrelado (engatado);
- c) Queda accidental em precipícios ou de pontes;
- d) Queda, deslizamento ou vazamento accidental - no veículo - da carga e/ou objeto por ele transportado, em decorrência de colisão, choque, abalroamento ou capotagem accidental;
- e) Queda de raio e suas consequências, incêndio ou explosão accidental;
- f) Roubo ou furto, total ou parcial, do veículo;
- g) Submersão parcial ou total do veículo em água doce, proveniente de enxurradas, enchentes, inundações ou alagamentos, inclusive nos casos de veículos guardados no subsolo.
- h) Danos causados por rajada de vento, vendaval, chuva intensa, tempestade, granizo e geada;
- i) Danos ao veículo segurado decorrentes da operação de carga e descarga (basculamento), compreendida como tal a imobilização do veículo e o acionamento da operação, pelo tempo estritamente necessário ao carregamento, descarregamento, içamento e descida de qualquer natureza, incluindo os atos preparatórios até sua conclusão através do travamento, exceto em caso de basculamento de plataforma de descarga com deslocamento (carga/descarga fora do solo);
- j) Atos danosos, praticados por terceiros, exceto se constantes no item “Prejuízos não indenizáveis pela seguradora”;
- k) Acidente durante transporte do veículo por qualquer meio apropriado;
- l) Roubo ou furto do rádio, toca-CDs, kit de gás e tacógrafo, desde que sejam itens de série. **Nesse caso, aplica-se a franquia estipulada na apólice;**
- m) Danos por transbordamento de represa, rio e riacho.

4.1.3. A cobertura dada por esta garantia abrange os dispositivos a seguir e não caracterizados como acessórios: dispositivos instalados no motor, equipamentos obrigatórios ou de segurança, e outros, desde que constem da vistoria prévia ou da nota fiscal em caso de veículo zero quilômetro.

4.1.4. **Cabo de Carregamento de Veículos Elétricos:** Quando se tratar de item de série, a indenização do cabo já estará inclusa na indenização da cobertura de Automóvel/Casco, **sendo aplicada a franquia estipulada na apólice.** Neste caso, o cabo danificado deverá ser entregue à seguradora.

Somente haverá cobertura para danos, roubo ou furto exclusivo do cabo, quando contratada a cobertura adicional de ‘Opcionais’.

4.1.5. A contratação desta cobertura exclui a possibilidade de contratar a cobertura prevista no subitem 4.2.

4.2. AUTOMÓVEL – COBERTURA BÁSICA 2 – INCÊNDIO, ROUBO E FURTO

4.2.1. Garantia

A cobertura de incêndio, roubo e furto indeniza o segurado ou proprietário legal do veículo pelos prejuízos que venha a sofrer em consequência de danos materiais causados ao veículo segurado, provenientes dos riscos cobertos a seguir relacionados.

4.2.2. Riscos cobertos

- a) Roubo ou furto, total ou parcial do veículo;
- b) Queda de raio e suas consequências, incêndio ou explosão accidental;
- c) Roubo ou furto do rádio, toca-CDs, kit de gás e tacógrafo — desde que sejam itens de série — quando o veículo for roubado/furtado e localizado sem esses itens. **Nesse caso, aplica-se a franquia estipulada na apólice.**

4.2.3. **Cabo de Carregamento de Veículos Elétricos:** Quando se tratar de item de série, a indenização do cabo já

estará inclusa na indenização da cobertura de Automóvel/Casco, **sendo aplicada a franquia estipulada na apólice.** Neste caso, o cabo danificado deverá ser entregue à seguradora.

Somente haverá cobertura para danos, roubo ou furto exclusivo do cabo, quando contratada a cobertura adicional de 'Opcionais'.

4.2.4. A contratação desta cobertura exclui a possibilidade de contratar a cobertura prevista no subitem 4.1.

4.3. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA PARA AS CLÁUSULAS 4.1 E 4.2:

4.3.1. O ROUBO E/OU FURTO:

- a) Da parte removível de toca-CDs ou de similares, inclusive do controle remoto;
- b) Do GPS, rastreador e/ou aparelho de DVD, fixados, ou não, em caráter permanente no veículo;
- c) Dos itens não de série ou equipamentos especiais que não estejam fixados em caráter permanente no veículo. Exs.: toca-CDs removível, dispositivo antifurto/antirroubo, radiocomunicação ou similar, televisor (conjugado, ou não, com toca-CDs ou similar), kit de gás, de viva-voz, de lanchonete, adaptações feitas em veículos utilizados por pessoas com deficiência, unidade frigorífica e outros;
- d) Do manual ou da chave do veículo.
- e) das chaves originais ou não do veículo, incluindo em caso de veículo localizado após roubo ou furto sem as chaves.

4.3.1.1. Tais equipamentos e acessórios, quando fixos, se não apresentarem danos que comprometam o funcionamento, serão devolvidos ao segurado na indenização integral do veículo segurado.

4.3.2. AS PERDAS E/OU PREJUÍZOS DECORRENTES:

- a) Da paralisação do veículo segurado;
- b) Convulsões da natureza, salvo aquelas expressamente previstas nas coberturas contratadas;
- c) Da falha ou do defeito no air bag — no período de garantia ou quando o fabricante tiver expedido “recall” de veículos com defeito de série — que cause danos aos passageiros, ao motorista ou a qualquer peça do veículo, inclusive o air bag;
- d) Submersão total ou parcial em água salgada;
- e) do carregamento inadequado ou fora do padrão estipulado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) no caso de veículos elétricos;
- f) De roubo, furto ou danos materiais cometidos por pessoas que dependam do segurado ou condutor do veículo, assim como seus prepostos, sócios, cônjuges, ascendentes ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, bem como quaisquer parentes que com eles residam e dependam economicamente;
- g) Danos ao veículo segurado decorrentes da operação de carga/descarga (basculamento) através de elevação do veículo, por meio de deslocamento em plataforma sobre trilhos lateralmente ou longitudinalmente;
- h) Da tentativa de transpor locais alagados por água de chuva ou por transbordo de rios ou mar;
- i) Da sobrecarga elétrica do veículo ou curto circuito em razão da instalação de alarmes, faróis, acessórios de som e imagem;
- j) De estacionamento do veículo com as chaves no contato e/ou com as portas e/ou vidros abertos, bem como abandono/guarda das chaves do veículo em local público e/ou de fácil acesso por terceiros sem autorização;
- k) Abandono do veículo após a ocorrência de pane ou sinistro.

4.3.3. AS PERDAS E/OU DANOS CAUSADOS:

- a) À pintura bem como os danos decorrentes de riscos e arranhões à peças e vidros;
- b) A pinturas especiais ou adesivos não fornecidos pelo fabricante do veículo ou dos equipamentos;

c) A pneus e câmaras de ar (exclusivamente), exceto em casos de incêndio e de indenização integral do veículo;

d) A vidros instalados em capotas e/ou em veículos modificados;

e) A itens não de série: equipamentos de som/imagem/conectividade, toca-CDs, rádios, taxímetro, tacógrafo, luminoso, carrocerias, rodas de liga leve, equipamentos especiais ou não relacionados com a locomoção do veículo, blindagem, kit de gás, entre outros.

4.3.3.1. Mediante pagamento de prêmio adicional, o segurado terá direito à cobertura específica para o subitem e).

4.4. APP COM DMH (MORTE/INVALIDEZ) - ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS COM DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES (MORTE/INVALIDEZ)

4.4.1 Garantia

Esta cobertura, dentro dos limites estipulados na apólice, indeniza a vítima ou seus beneficiários caso o passageiro sofra lesão corporal e/ou venha a morrer em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, licenciado para o transporte de pessoas. Na apólice, será estipulado o limite máximo de indenização por passageiro e por cobertura.

4.4.2. Riscos Cobertos

Este seguro cobre os danos corporais causados aos passageiros do veículo em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado. Consideram-se passageiros todas as pessoas que estiverem sendo transportadas no veículo discriminado na apólice, inclusive o motorista. O titular da apólice é o único responsável pelas diferenças que pagar, amigavelmente ou cumprindo sentença judicial, aos passageiros acidentados ou aos seus beneficiários.

A cobertura de APP com DMH (MORTE/INVALIDEZ) indeniza a lesão física — decorrente de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado — a qual, por si só e independentemente de outra causa, exija tratamento médico ou odontológico, ou ainda, ocasione a morte ou invalidez permanente (total ou parcial) do passageiro. Essa cobertura também garante as despesas médico- hospitalares decorrentes de acidentes de trânsito envolvendo o veículo segurado.

4.4.2.1. A cobertura inicia-se com a entrada do passageiro/motorista no veículo segurado e encerra-se com a saída do passageiro/motorista do veículo.

4.4.2.2. Esta garantia somente responderá em cada reclamação pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data do sinistro para as coberturas do eventual seguro obrigatório de danos pessoais.

4.4.2.3. Esta cobertura não poderá ser contratada isoladamente.

4.4.3. Cláusulas específicas desta cobertura:

4.4.3.1. O passageiro acidentado deverá recorrer, imediatamente, às suas custas, aos serviços de médicos legalmente habilitados, submetendo-se ao tratamento prescrito pelo médico.

4.4.4. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA O SEGURO DE APP COM DMH (MORTE/INVALIDEZ)

4.4.4.1. AS PERDAS E/OU DANOS DECORRENTES DE:

a) Doenças, Intercorrências ou complicações provenientes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, parto ou aborto e suas consequências, quando não relacionados ao acidente coberto;

b) Intoxicações alimentares, envenenamentos e perturbações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, quando não relacionados ao acidente coberto.

c) Atos reconhecidamente perigosos não motivados por necessidade justificada, exceto o disposto no artigo 799 do Código Civil vigente;

d) Suicídio ou tentativa de suicídio nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato;

e) Despesas médicas do período de convalescença (após a alta médica) e as despesas de acompanhantes a

qualquer tempo;

f) Danos a órteses e a próteses de caráter permanente, salvo as prescritas por ocasião do acidente. A perda de dentes e os danos estéticos não dão direito à indenização por invalidez permanente;

g) acidentes que causem danos físicos aos passageiros dos veículos cuja lotação supere a quantidade permitida pela categoria do veículo segurado ou àquela prevista no Certificado de Registro de Veículos (CRV), decorrente de alteração no veículo reconhecida pelos órgãos executivos de trânsito. Na hipótese da lotação acima do permitido decorrer de circunstâncias de força maior, a indenização prevista na apólice para cada passageiro será multiplicada pela quantidade oficial permitida para transporte de passageiros. Em seguida, será rateada somente entre os passageiros transportados que tenham sofrido lesão corporal no momento do acidente;

h) Indenizações por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS que o segurado, os seus beneficiários ou os respectivos representantes legais sejam obrigados a pagar, em razão de ação judicial, reclamação extrajudicial ou acordo amigável;

i) Paralisações, temporárias ou definitivas, das atividades profissionais do segurado ou do passageiro do veículo segurado que estiveram em tratamento médico-hospitalar ou cuja invalidez permanente (total ou parcial) tenha sido constatada, mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto pela apólice;

j) Lesões físicas preexistentes;

k) Transportes de pacientes por ambulâncias, quando as lesões não forem decorrentes do acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado;

l) Transporte de pessoas em parte do veículo não destinada ao transporte de passageiros.

4.5. ► RCF-V - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS

4.5.1. Riscos cobertos

Esta cobertura reembolsa os valores, até o limite contratado, que o segurado tiver que pagar a terceiros em decorrência de atropelamento, colisão, abalroamento ou capotagem accidental, involuntária e externa, causados por seu veículo, pela carga transportada pelo veículo discriminado na apólice ou pela carretinha, reboque ou semirreboque a ele atrelado no momento do sinistro, definidas por:

a) condenação final em decisão judicial ou arbitral cível – exceto por revelia; ou

b) acordo amigável ou judicial, desde que autorizado previamente pela seguradora e que estejam comprovados os danos.

Na apólice constará um Limite Máximo de Indenização para garantir os Danos Materiais e/ou um Limite Máximo de Indenização para garantir os Danos Corporais aos Terceiros e outro para cobrir os Custos de Defesa do segurado (conforme valor estipulado na apólice). Estes limites não se somam, não se complementam e nem se comunicam, pois garantem indenizações distintas. Portanto, não é possível a utilização do limite de uma cobertura para cobrir eventuais valores que excedam o limite da outra.

Os prêmios serão calculados com base em seus respectivos riscos. Entende-se por Danos Materiais e Danos Corporais:

a) Danos Materiais: prejuízo causado pelo segurado involuntariamente ao patrimônio relacionado a bens móveis ou imóveis de terceiros. Exemplos: colidir com outro veículo, colidir com uma casa, um muro, um poste, a fachada de uma loja, etc.

b) Danos Corporais: danos causados a pessoas, gerando lesões físicas que possam ocasionar gastos com despesas médico-hospitalares ou com funeral, resultar em invalidez permanente ou morte, incluindo eventual pensionamento diretamente à vítima, pela redução ou paralisação de sua capacidade laborativa, ou ainda, aos dependentes econômicos, no caso de morte da vítima. Este conceito não inclui o Dano Moral e o Dano Estético.

Observação: as variações de Danos Materiais e/ou Danos Corporais descrita entre as cláusulas 4.5.2 à 4.5.13 deverão ser consideradas no momento de indenização, conforme a contratação realizada na apólice.

4.5.2. DANOS MATERIAIS A TERCEIROS

A cobertura de Danos Materiais a Terceiros reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações

previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de dano causado aos bens materiais/patrimoniais de terceiros em decorrência de acidente involuntário causado pelo veículo segurado, ou pelo reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente.

4.5.3. DANOS MATERIAIS A TERCEIROS CAUSADOS POR REBOQUE OU SEMIRREBOQUE DESATRELADO

A cobertura de Danos Materiais a Terceiros Causados Por Reboque ou Semirreboque Desatrelado reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de danos aos bens materiais/patrimoniais de terceiros, causados pelo reboque ou semirreboque desatrelado do veículo propulsor no momento do acidente.

4.5.4. DANOS MATERIAIS A TERCEIROS A SEGUNDO RISCO

A cobertura de Danos Materiais a Terceiros a Segundo Risco reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de dano causado aos bens materiais/patrimoniais de terceiros, em decorrência de acidente involuntário causado pelo veículo segurado, ou pelo reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente, quando o limite máximo de indenização da garantia de Danos Materiais a terceiros contratado junto à outra seguradora se esgotar, sendo insuficiente para suportar todo o prejuízo.

4.5.5. DANOS MATERIAIS A TERCEIROS CAUSADOS POR REBOQUE OU SEMIRREBOQUE DESATRELADO A SEGUNDO RISCO

A cobertura de Danos Materiais a Terceiros Causados por Reboque ou Semirreboque Desatrelado a Segundo Risco reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de dano causado aos bens materiais/patrimoniais de terceiros, em decorrência de acidente involuntário causado pelo reboque ou semirreboque desatrelado do veículo propulsor no momento do acidente, quando o limite máximo de indenização da garantia de Danos Materiais a terceiros contratado junto à outra seguradora se esgotar, sendo insuficiente para suportar todo o prejuízo.

4.5.6. DANOS CORPORAIS A TERCEIROS

A cobertura de Danos Corporais a Terceiros reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de morte, invalidez temporária ou permanente e despesas com assistência médico-hospitalar de terceiros, em decorrência de acidente involuntário causado pelo veículo segurado, ou pelo reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente.

4.5.7. DANOS CORPORAIS A TERCEIROS CAUSADOS POR REBOQUE OU SEMIRREBOQUE DESATRELADO

A cobertura de Danos Corporais a Terceiros Causados Por Reboque ou Semirreboque Desatrelado reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de morte, invalidez temporária ou permanente e despesas com assistência médico-hospitalar de terceiros, em decorrência de acidente involuntário causado pelo reboque ou semirreboque desatrelado do veículo propulsor no momento do acidente.

4.5.8. DANOS CORPORAIS A TERCEIROS A SEGUNDO RISCO

A cobertura de Danos Corporais a Terceiros a Segundo Risco reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de morte, invalidez temporária ou permanente e despesas com assistência médico-hospitalar de terceiros, em decorrência de acidente involuntário causado pelo veículo segurado, ou pelo reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente, quando o limite máximo de indenização da garantia de Danos Corporais a terceiros contratado junto à outra seguradora se esgotar, sendo insuficiente para suportar todo o prejuízo.

4.5.9. DANOS CORPORAIS A TERCEIROS CAUSADOS POR REBOQUE OU SEMIRREBOQUE DESATRELADO A SEGUNDO RISCO

A cobertura de Danos Corporais a Terceiros Causados por Reboque ou Semirreboque desatrelado a Segundo Risco reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de morte, invalidez temporária ou permanente e despesas com assistência médico-hospitalar de terceiros, causados pelo reboque ou semirreboque desatrelado do veículo propulsor no momento do acidente, quando o limite máximo de indenização da garantia de Danos Corporais a terceiros contratado junto à outra seguradora se esgotar, sendo insuficiente para suportar todo o prejuízo.

4.5.10. GARANTIA ÚNICA DE DANOS MATERIAIS E CORPORAIS A TERCEIROS

A cobertura da Garantia Única de Danos Materiais e Corporais a Terceiros reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de dano causado aos bens materiais/patrimoniais de terceiros ou de morte, invalidez temporária ou permanente e despesas com assistência médico-hospitalar de terceiros, em decorrência de acidente involuntário causado pelo veículo segurado, ou pelo reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente.

4.5.11. GARANTIA ÚNICA DE DANOS MATERIAIS E CORPORAIS A TERCEIROS CAUSADOS POR REBOQUE OU SEMIRREBOQUE DESATRELADO

A cobertura da Garantia Única de Danos Materiais e Corporais a Terceiros Causados por Reboque ou Semirreboque Desatrelado reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de dano causado aos bens materiais/patrimoniais de terceiros ou de morte, invalidez temporária ou permanente e despesas com assistência médico-hospitalar de terceiros, em decorrência de acidente involuntário causado pelo reboque ou semirreboque desatrelado do veículo propulsor no momento do acidente.

4.5.12. GARANTIA ÚNICA DE DANOS MATERIAIS E CORPORAIS A SEGUNDO RISCO

A cobertura da Garantia Única de Danos Materiais e Corporais a Terceiros reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de dano causado aos bens materiais/patrimoniais de terceiros ou de morte, invalidez temporária ou permanente e despesas com assistência médico-hospitalar de terceiros, em decorrência de acidente involuntário causado pelo veículo segurado, ou por reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente, quando os limites máximos de indenização das garantias de Danos Materiais a Terceiros, Danos Corporais a Terceiros e Garantia única, contratadas junto à outra seguradora se esgotarem, sendo insuficientes para suportar todo o prejuízo.

4.5.13. GARANTIA ÚNICA DE DANOS MATERIAIS E CORPORAIS CAUSADOS POR REBOQUE OU SEMIRREBOQUE DESATRELADO A SEGUNDO RISCO

A cobertura da Garantia Única de Danos Materiais e Corporais a Terceiros causados por Reboque ou Semirreboque reembolsa os valores que o segurado vier a pagar - nas situações previstas na cláusula 4.5.1 - em razão de dano causado aos bens materiais/patrimoniais de terceiros ou de morte, invalidez temporária ou permanente e despesas com assistência médico-hospitalar de terceiros, causados pelo reboque ou semirreboque desatrelado do veículo propulsor no momento do acidente, quando os limites máximos de indenização das garantias de Danos Materiais a Terceiros, Danos Corporais a Terceiros e Garantia única, contratadas junto à outra seguradora se esgotarem, sendo insuficientes para suportar todo o prejuízo.

4.5.14. Observações importantes

- a) Na apólice constará um Limite Máximo de indenização para garantir a indenização dos terceiros e outro para cobrir os custos de defesa do segurado. Estes limites não se somam ou se complementam nem se comunicam, pois garantem indenizações distintas, não sendo possível a utilização do limite disponível em uma cobertura para cobrir eventuais valores que excedam os limites da outra cobertura.
- b) Para a liquidação do sinistro ainda na esfera administrativa, é indispensável que o segurado assuma a culpa e que a responsabilidade pelo evento se caracterize após análise da Seguradora. Nesta hipótese, a Seguradora poderá indenizar diretamente o terceiro envolvido;
- c) **As pessoas transportadas pelo próprio veículo segurado (condutor e passageiros) não estarão amparados por estas coberturas. Para tanto, o segurado precisará ter contratado a cláusula de APP com DMH (MORTE/INVALIDEZ);**
- d) A cobertura de Danos Corporais entra como Segundo Risco, ou seja, cobrirá somente o valor que exceder os limites vigentes na data do sinistro do eventual seguro obrigatório de danos;
- e) **Não haverá direito ao reembolso se o segurado tiver sido condenado por revelia;**
- f) **Danos Morais e Estéticos somente estarão cobertos se tiver sido contratada a cobertura de Danos Morais e Estéticos a Terceiros, observando os limites e condições desta cobertura;**
- g) Esta cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF-V) pode ser contratada isoladamente, mas o Dano

Corporal não poderá ser contratado sem o Dano Material.

4.5.15. ► PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA PARA TODAS AS GARANTIAS DE RCF-V:

4.5.15.1. OS SEGUINTE TIPOS DE DANOS E/OU PREJUÍZOS:

- a) Não resultantes diretamente da responsabilidade civil por danos materiais e corporais cobertos;
- b) **DANOS MORAIS e ESTÉTICOS** que o segurado, os seus beneficiários ou os respectivos representantes legais sejam obrigados a pagar, em razão de ação judicial, reclamação extrajudicial ou acordo amigável — exceto se contratada a Cobertura de Danos Morais e Estéticos ou Cobertura de Danos Morais e Estéticos a Segundo Risco, mediante pagamento adicional de prêmio, respeitando o limite e condições desta cláusula específica;
- c) Multas, transações penais (exceto composição civil para indenização das vítimas), fianças impostas ao segurado e despesas de qualquer natureza relativas a ações ou processos criminais;
- d) Juros, correção monetária ou qualquer outra verba que o segurado seja condenado a pagar — quando for comprovado que o segurado tenha causado o sinistro e não tenha concordado em utilizar o seguro para o terceiro. Nessa hipótese, a responsabilidade da seguradora limita-se ao valor dos prejuízos apurados na data do sinistro;
- e) Operações de Carga, Descarga, Carregamento, Descarregamento, Içamento, Descida, Basculamento, *Roll-On Roll-Off* (RORO) e/ou qualquer outra operação de manuseio e movimentações de carga;
- f) despesas do segurado ou do advogado com locomoção, refeição ou estadias, custas e despesas processuais ou arbitrais, honorários periciais e advocatícios, de processos judiciais, arbitrais ou extrajudiciais;
- g) Quando não caracterizada a responsabilidade civil do segurado/condutor;
- h) Decorrentes de rompimento, soltura, desprendimento ou ruptura de peças e componentes do veículo Segurado (tais como eixos, rodas, portas, baús, suspensões ou outros similares), desde que o dano a essas peças não seja consequência direta e imediata de uma colisão ou evento súbito e involuntário coberto por este seguro;
- i) Acidentes causados a terceiros pelo veículo segurado, decorridos do derramamento ou vazamento de óleo na pista, desde que o mesmo não seja oriundo de colisão ou evento súbito e involuntário coberto por este seguro.

4.5.15.2. ► AS PERDAS E/OU DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS CAUSADOS:

- a) A quem não se enquadre no conceito de terceiros:
 - a1) quando segurado pessoa física: o próprio segurado, o condutor, qualquer passageiro do veículo segurado, bem como o cônjuge e/ou companheiro(a), os parentes naturais ou por afinidade do segurado até o 3º grau, e quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente; empresa nas quais o segurado ou condutor integre o quadro social.
 - a2) No caso de Segurado Pessoa Jurídica: qualquer pessoa que integre o quadro social ou de administração da empresa, seus ascendentes, descendentes, cônjuges/companheiro(a) e parentes naturais ou por afinidade até o 3º grau, os empregados da empresa, prepostos e prestadores de serviços, empresas do mesmo grupo, cooperativas, coligadas, associadas, etc.
 - a3) Proprietários dos veículos relacionados na apólice.
- b) Pelo veículo segurado durante o tempo em que esteve sendo conduzido por terceiros em razão de roubo, furto sequestro ou qualquer outra forma dolosa de apropriação;
- c) A bens de terceiros — móveis ou imóveis — em poder do segurado para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;
- d) A pessoas transportadas pelo veículo segurado (condutor e passageiros);
- e) A pacientes transportados por ambulâncias, quando as lesões não forem decorrentes do acidente de

trânsito envolvendo o veículo segurado;

f) A terceiros quando o segurado se comprometer a indenizar sem a prévia e expressa concordância da seguradora;

g) Quando não houver contratação de RCF-V desatrelado para carretinha, reboque ou semirreboque e, quando carretinha, reboque, semirreboque ou qualquer tipo de veículo ou embarcação rebocados por meio de uso de dispositivos fixos ou removíveis de reboque, que se desatrelarem ou não estiverem atrelados ao veículo segurado no momento do sinistro;

h) Ao meio ambiente, decorrentes de acidentes, poluição, derramamento, vazamento ou contaminação, bem como quaisquer despesas incorridas para a contenção, compensação ou reparação, limpeza e/ou descontaminação, causadas pelo veículo segurado ou terceiro, incluindo as cargas de ambos.

4.6 DANO MORAL E ESTÉTICO A TERCEIROS

4.6.1. DANO MORAL E ESTÉTICO A TERCEIROS A PRIMEIRO RISCO

4.6.1.1 Riscos cobertos

Mediante pagamento de prêmio adicional, a seguradora garantirá ao segurado o reembolso de indenização paga a terceiros — em decorrência de danos morais e estéticos — envolvidos em acidente de trânsito com o veículo segurado, coberto e indenizável. O pagamento ocorrerá apenas na hipótese em que o segurado for responsabilizado civilmente em sentença judicial transitada em julgado, desde que não caracterizada por revelia, ou em acordo judicial autorizado de modo expresse pela seguradora.

A apólice preverá um Limite Máximo de Indenização contratado, para garantir a indenização do Dano Moral e outro para cobrir os custos de despesas do segurado. Estes limites não se somam ou se complementam nem se comunicam, pois garantem indenizações distintas, não sendo possível a utilização do limite disponível em uma cobertura para cobrir eventuais valores que excedam os limites de outra cobertura.

Considera-se Dano Moral a manifestação do pensamento expressa por meio da fala ou de gesto que ofenda os valores morais de uma pessoa, tais como os que se referem a sua liberdade, a sua honra, a seus sentimentos, a sua dignidade e/ou a sua família, ou seja, tudo o que não puder ser mensurado economicamente. Compete ao Juiz — no processo de conhecimento — verificar a existência de tal dano bem como fixar a extensão e eventual reparação. Esta última deverá ser sempre caracterizada como uma punição direcionada especificamente ao causador dos danos.

Esta cobertura não poderá ser contratada isoladamente e somente poderá ser adquirida, na hipótese de contratação da cobertura de RCF-V-DC - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – Danos Corporais.

4.6.2 DANO MORAL E ESTÉTICO A TERCEIROS A SEGUNDO RISCO

4.6.2.1 Riscos cobertos

Mediante pagamento de prêmio adicional, a seguradora garantirá ao segurado o reembolso de indenização paga a terceiros — em decorrência de danos morais e estéticos — envolvidos em acidente de trânsito com o veículo segurado, coberto e indenizável, exclusivamente para prejuízos que ultrapassarem o valor do limite máximo de indenização contratado em outra seguradora para a garantia de “dano moral”. O pagamento ocorrerá apenas na hipótese em que o segurado for responsabilizado civilmente em sentença judicial transitada em julgado, desde que não caracterizada por revelia, ou em acordo judicial autorizado de modo expresse pela seguradora. A apólice preverá o Limite Máximo de Indenização contratado.

Considera-se Dano Moral a manifestação do pensamento expressa por meio da fala ou de gesto que ofenda os valores morais de uma pessoa, tais como os que se referem a sua liberdade, a sua honra, a seus sentimentos, a sua dignidade e/ou a sua família, ou seja, tudo o que não puder ser mensurado economicamente. Compete ao Juiz — no processo de conhecimento — verificar a existência de tal dano bem como fixar a extensão e eventual reparação. Esta última deverá ser sempre caracterizada como uma punição direcionada especificamente ao causador dos danos.

Esta cobertura não poderá ser contratada isoladamente e somente poderá ser adquirida, na hipótese de contratação da cobertura de RCF-V-DC a 2º Risco - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – Danos Corporais a Segundo Risco.

4.6.3. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA ESPECIFICAMENTE PARA TODAS GARANTIAS DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS A TERCEIROS:

Além das exclusões constantes destas Condições Gerais previstas no item 5 (Prejuízos não indenizáveis para todas as garantias) e no item 4.5.15 (Prejuízos não indenizáveis para as coberturas de RCF-V), estão excluídas da presente cobertura adicional as condenações por danos morais e estéticos decorrentes de:

- a) Fatos não relacionados ao acidente coberto e indenizável nestas Condições Gerais;
- b) Omissão na condução do processo instaurado pelo terceiro prejudicado;
- c) Ofensas, discussões, brigas de trânsito, notas na imprensa e redes sociais ainda que tais atos tenham ocorrido no momento do sinistro.

4.7 CUSTOS DE DEFESA

4.7.1. Riscos cobertos

Garante, mediante pagamento de prêmio adicional, as despesas/custas judiciais, os honorários periciais, os honorários do advogado nomeado pelo segurado calculados sobre os pedidos cobertos no caso de processo cível ou arbitral movido pelo terceiro, observando o Limite Máximo de Indenização contratado. Esta garantia se aplica, exclusivamente, às custas incorridas após o ajuizamento de uma ação cível ou arbitral.

Para isso, o Segurado deverá, obrigatoriamente, cientificar à Seguradora tão logo receba a citação/intimação do processo, de modo tempestivo, além de disponibilizar a cópia dos documentos do processo, juntamente com o contrato de honorários, recibo a nota fiscal emitida pelo advogado nomeado para sua defesa. É garantida ao segurado a livre escolha do profissional.

À critério do segurado, e após análise prévia da Seguradora, os honorários poderão ser pagos antecipadamente, mediante apresentação da contestação protocolizada, ou ao final do processo com o trânsito em julgado, desde que apresentados os documentos essenciais acima elencados.

O valor cobrado deve corresponder à representação do cliente até o final do processo.

4.7.2. Observações importantes sobre custos de defesa

- a) Caso tenha sido antecipado o pagamento ao Segurado à título de Custos de Defesa e ao final do processo seja constatado que os danos se deram pelo cometimento de ato ilícito doloso por parte do segurado ou de seu representante (exceto funcionários e assemelhados), ou ainda, por alguma situação excluída da cobertura neste seguro, a Seguradora terá o direito de ressarcir do Segurado os valores adiantados no começo do processo.
- b) Em hipótese alguma, a soma dos reembolsos das despesas e custas judiciais, honorários periciais e advocatícios poderá ultrapassar o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura.
- c) Na apólice constará um Limite Máximo de Indenização para garantir a indenização para garantir a indenização dos terceiros e outro para cobrir os Custos de Defesa do segurado. Estes limites não se somam ou se complementam nem se comunicam, pois garantem indenizações distintas, não sendo possível a utilização do limite disponível em uma Cobertura para cobrir eventuais valores que excedam os limites da outra Cobertura.
- d) Esta cobertura só pode ser contratada em conjunto com as coberturas de Responsabilidade Civil.
- e) No caso de pagamento ou reembolso de honorários advocatícios, haverá perda de bônus.

4.7.3. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA ESPECIFICAMENTE PARA COBERTURA DE CUSTOS DE DEFESA

Além das exclusões constantes destas Condições Gerais previstas no item 5 (Prejuízos não indenizáveis pela Seguradora para todas as garantias e cláusulas destas Condições Gerais) e no item 4.5.15 (Prejuízos não indenizáveis pela Seguradora para todas as garantias de RCF-V), não estarão cobertos:

- a) Despesas do segurado ou do advogado com locomoção, refeição, estadias e demais perdas financeiras;
- b) Custos de defesa relativos a ações ou processos de caráter não cível, como trabalhista, exclusivamente criminal, previdenciário, contratual, tributário, dentre outros.

- c) Condenações por revelia, recurso deserto ou peças processuais apresentadas fora do prazo;
- d) Emolumentos, honorários advocatícios e despesas relativas à composição e/ou acordos verbais ou contratuais firmados entre o Segurado e o Terceiro prejudicado sem a existência prévia do ajuizamento de uma ação judicial ou arbitral.

5. ► 5. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA PARA TODAS AS GARANTIAS E CLÁUSULAS DESTAS CONDIÇÕES GERAIS

- a) Desrespeito às leis de trânsito e sinalizações de trânsito, bem como às demais regulamentações emitidas pelos órgãos de trânsito referentes ao transporte e circulação de veículos em geral, como as de lotação de passageiros, dimensão, altura e peso do veículo segurado com ou sem carga, acondicionamento da carga, sinalização de mão de direção da via ou de proibição de tráfego, manusear celular ao volante, velocidade regulamentar da via, dentre outros, desde que tal inobservância tenha ligação direta à causa do evento;
- b) Agressões, briga, discussão, atos de vingança, perseguição e fuga envolvendo o veículo segurado e/ou seu motorista ou passageiro;
- c) Desgastes decorrentes do uso, das falhas de material, dos defeitos mecânicos e/ou da instalação elétrica;
- d) Perdas ou danos originados por falta de manutenção, defeitos de fabricação e/ou de projeto, e/ou falhas na execução de serviços prestados pela oficina;
- e) Depreciação em decorrência de sinistro, desvalorização do veículo por reparação, troca de peças e/ou da remarcação do chassi;
- f) Danos decorrentes de trânsito em regiões geográficas (areias fofas ou movediças, praias, várzeas, rios, represas, ribeirões, córregos, entre outros) ou caminhos inapropriados para o tráfego de veículos, ainda que um órgão competente tenha autorizado o tráfego nesses locais (exemplos: trilhas, estradas impedidas, aeroportos, entre outros);
- g) Responsabilidade relacionadas com o contrato de seguro assumidas pelo segurado por acordos ou convenções, sem anuência prévia da seguradora;
- h) Danos decorrentes de mal acondicionamento ou acondicionamento inadequado de carga, inclusive em dimensão e peso superiores aos limites estabelecidos pelo fabricante do veículo;
- i) Danos à carga ou a qualquer objeto transportado — pelo veículo segurado ou pelo semirreboque e/ou reboque a ele atrelado —, mesmo que o dano causado ao veículo segurado seja coberto pelo seguro;
- j) Danos ao semirreboque ou reboque, quando atrelado ao veículo segurado;
- k) Danos causados ao segurado ou terceiro pela queda, deslocamento, deslizamento, vazamento da carga e/ou objeto que estiver sendo transportado pelo veículo segurado (ou pelo reboque ou pelo semirreboque a ele atrelado), sem que tenha acontecido a colisão, o choque, o abalroamento ou a capotagem acidental. Também não haverá cobertura para o evento decorrente da simples freada, manobra ou ainda de danos causados exclusivamente pela carga.
- l) Danos decorrentes de colisão ou de choque da carga e/ou do objeto transportado — pelo veículo segurado, pelo semirreboque e/ou pelo reboque a ele atrelado — quando estiverem mal acondicionados ou em desacordo com a regulamentação vigente, inclusive em desacordo com a Autorização Especial de Trânsito (AET);
- m) Danos causados quando a carga transportada (toras de madeira) não atender as especificações da Resolução nº 196/2006 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e suas alterações;
- n) Agravamento dos danos iniciais ocorridos no sinistro;
- o) Sinistro ocorrido com veículo licenciado para uso diverso do de passeio fora do território brasileiro;
- p) Danos decorrentes de reboque ou transporte do veículo segurado por meio não apropriado para tal fim;
- q) Danos causados por veículos que prestam serviço de natureza técnico profissional, como retroescavadeiras, caçambas, guindastes, *munks*, etc. quando decorrentes dos riscos da operação em ruas, canteiros de obra, pátios ou assemelhados. Somente haverá cobertura para os danos causados

quando o veículo estiver em trânsito;

- r) Danos causados pelo acionamento indevido ou acidental, não recolhimento e travamento de portas, baús, de caçambas, braços mecânicos, guindastes, *munks* e demais componentes utilizados para operações, por qualquer motivo (esquecimento, falha mecânica, erros de operação, fabricação, uso inadequado do componente/equipamento, etc.), ou ainda que estes danos causados ocorram quando o veículo estiver em trânsito;
- s) Danos decorrentes de atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco ou nacionalização, destruição, requisição ou apreensão por autoridade de fato ou de direito (civil ou militar), tumultos, motins, protestos, manifestações, perturbações da ordem pública, greve de empregados e paralisação de atividade provocada pelo empregador (*lockout*);
- t) Danos decorrentes de atos de vandalismo;
- u) Danos decorrentes da exposição à radioatividade ou à radiação de qualquer natureza;
- v) Despesas que não sejam estritamente necessárias para o reparo do veículo e para seu retorno às condições de uso imediatamente anteriores ao sinistro;
- w) Acidentes, poluição, derramamento, vazamento ou contaminação, causadas ao meio ambiente, pelo veículo segurado ou terceiro (incluindo as cargas de ambos), bem como quaisquer despesas incorridas para contenção, compensação ou reparação, limpeza e/ou descontaminação;
- x) Sinistros ocorridos com veículos locados, caso ele tenha sido sublocado a terceiros pelo segurado ou estiverem transportando pessoas ou carga mediante cobrança de passagem ou frete;
- y) Danos decorrentes de atos de animais de propriedade do segurado, do condutor ou de seus ascendentes, descendentes, cônjuge ou irmão.
- z) Custos indiretos, multas e cobranças de serviços de órgãos públicos;
- aa) Cobrança de estadias de oficinas pelo período de paralisação do veículo segurado e/ou terceiro;
- bb) Despesas com elaboração ou cópia de documentos, laudos e orçamentos;
- cc) Estiver sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado na ocasião do sinistro:
 - a. Pelo segurado, beneficiário, condutor ou por qualquer outra pessoa — com ou sem o conhecimento do segurado — sem habilitação legal e apropriada, ou quando tal documento estiver suspenso, cassado, vencido e/ou não renovado por restrições médicas e/ou legais;
 - b. Por pessoas que não tenham o curso regular para transportar passageiros em coletivos e veículos escolares ou de emergência, ou ainda, para transportar produtos perigosos, rochas ornamentais ou chapas serradas — caso o veículo esteja sendo utilizado para esse fim;
 - c. Por pessoas que não tenham o curso de capacitação para a prestação de serviço de motofrete ou mototáxi, conforme determinação legal – caso o veículo esteja sendo utilizado para esse fim;
- dd) Sinistros ocorridos em pista de automobilismo e motociclismo, de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando à: autódromos, circuitos ovais, kartódromos e áreas destinadas à prática de automobilismo/motociclismo, independentemente da existência de evento automobilístico, tais como: competições, treinos, provas de velocidade, apostas, demonstrações de qualquer natureza, clínicas, cursos de pilotagem ou de direção, legalmente autorizados ou não;
- ee) Danos decorrentes de submersão total ou parcial em água salgada, inclusive em decorrência de ressaca marítima;
- ff) Danos decorrentes de ciclone, tornado, furacão, tufão, tsunami, maremoto, terremoto, tremos de terra, queda de meteorito ou meteoro;
- gg) Danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo à seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6. ► 6. PERDA DE DIREITOS

6.1. ALÉM DOS CASOS DE PERDA DE DIREITOS PREVISTOS EM LEI, A SEGURADORA ISENTA-SE DE QUALQUER OBRIGAÇÃO SE:

6.1.1. O segurado, seu representante, seu corretor de seguros ou o beneficiário do segurado, quando for o caso de:

- a) Prestar informações incorretas e/ou incompletas ou silenciar e/ou omitir informações sobre o risco, de má-fé, na PROPOSTA e no QUESTIONÁRIO DE RISCO, que possam influir na aceitação do seguro, na análise do risco ou na estipulação do prêmio;
- b) Se, em virtude das informações omitidas conforme a alínea anterior, a garantia se tornar tecnicamente inviável ou o risco não for totalmente aceito pela Seguradora;
- c) Descumprirem quaisquer das obrigações previstas na apólice e nestas Condições Gerais;
- d) Tentar obter benefícios ilícitos do seguro;
- e) Agravar o risco do seguro de forma intencional, aumentando significativamente a chance de um sinistro ocorrer ou a gravidade de seus efeitos;
- f) Descumprir deliberadamente o dever de comunicar agravamento de risco inicialmente coberto tão logo tome conhecimento, sem prejuízo do pagamento do prêmio vencido e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela seguradora, nos termos da cláusula “ACEITAÇÃO”, quanto a modificação do risco;
- g) Atrasar o pagamento do prêmio e/ou de suas parcelas, conforme a cláusula de “Pagamento do Prêmio”;
- h) Se, em caso de sinistro não comunicar o ocorrido prontamente e/ou tomar as medidas necessárias para evitar ou reduzir os danos. O mesmo se aplica se não fornecer todos os elementos e documentos necessários e completos à Seguradora para análise da regulação e liquidação do sinistro quando solicitado, bem como deixar de permitir ou facilitar a atuação dos peritos e profissionais indicados pela Seguradora, nos termos da cláusula “Obrigações do Segurado”. Em caso de descumprimento culposos, a perda do direito à indenização será proporcional aos danos causados pela demora ou omissão. O descumprimento doloso implica a perda do direito à indenização, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora;
- i) Alterar o local do sinistro ou destruir ou alterar elementos a ele relacionados sem autorização da Seguradora, prejudicando a sua análise. Em caso de descumprimento culposos, implica a obrigação de suportar as despesas acrescidas para a regulação e a liquidação de sinistro. O descumprimento doloso exonera a seguradora do dever de indenizar;
- j) Se houver provocação dolosa de sinistro, atos que caracterizem ilícito criminal ou fraude, ou ainda, se o segurado ou beneficiário tiver prévia ciência da prática delituosa e não tentar evitá-la. Além da perda de direito às garantias contratuais, o segurado fica obrigado ao pagamento do prêmio devido e a ressarcir as despesas incorridas pela seguradora;
- k) Se o segurado, beneficiários, representantes ou pessoas que dependam do segurado e/ou do condutor, bem como cônjuge, ascendentes e/ou descendentes, parentes e/ou pessoas que residam com o segurado e/ou com o condutor praticar ato ilícito doloso. No caso se o segurado pessoa jurídica, a Perda do Direito das garantias contratuais se aplica se o ato ilícito doloso for cometido pelos sócios controladores, dirigentes e administradores legais. Esta hipótese não se aplicará se o ato tiver sido praticado pelo representante ou beneficiário com o objetivo de prejudicar o Segurado;
- l) Não comunicar, por escrito, à seguradora a pretensão de obter, em outra companhia, novo seguro para o mesmo interesse e risco;
- m) Não comunicar imediatamente à Seguradora a existência de reclamação ou ação judicial, movida por terceiros, que envolva os riscos cobertos pela apólice;
- n) Realizar acordo, judicial ou extrajudicial, não autorizado de modo expresso pela Seguradora;
- o) For acionado judicialmente e deixar de comparecer às audiências designadas, não elaborar sua defesa nos

prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial;

p) Estiver sob ação de álcool, drogas, substâncias tóxicas, entorpecentes, ou, ainda, sob efeito de medicamentos contraindicados para condução de veículos automotores, quando da ocorrência do sinistro, mesmo que de forma acidental ou por envenenamento, desde que a seguradora demonstre no caso concreto que tais situações tenham sido determinantes para a ocorrência do sinistro. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo segurado, mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o veículo, com ou sem o consentimento do segurado;

q) For comprovada a ocorrência, durante a vigência do seguro, de envolvimento do segurado em infrações relacionadas à redução de pessoas, inclusive crianças ou adolescentes, por qualquer motivo, inclusive por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção, seja em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto ou com o fim de retê-lo no local de trabalho ou, ainda, mantendo vigilância ostensiva no local de trabalho ou apoderando-se de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, a fim de retê-lo no local de trabalho;

r) Tiver má conduta ou tentar obter benefício indevido no pedido ou na utilização dos serviços e assistências atrelados a esse seguro.

6.1.2. O veículo segurado:

a) Não estiver livre de dívidas, penhoras, ônus, gravames, contestações ou restrições de qualquer natureza, mesmo que provenientes do proprietário anterior;

b) Não apresentar documentos ou registros autênticos e regulares;

c) For importado e não estiver transitando legalmente no país;

d) For utilizado para fim diferente do indicado na apólice;

e) For utilizado para fins de prática de atividade ilícita, crimes e contravenções penais, conforme disposições legais;

f) Não for apresentado para a vistoria, sempre que a seguradora considerar necessário;

g) Estiver em posse e/ou propriedade de terceiros para venda em consignação e/ou exposição;

h) For aceito por esta seguradora como veículo de test drive e na ocasião do sinistro for constatado que não estava sendo usado para este fim ou conduzido sem a presença de um funcionário ou representante da loja. Entende-se por test drive a condução gratuita de um veículo disponível para venda de um veículo para aferir a sua dirigibilidade e estado geral de funcionamento;

i) Ou o veículo terceiro, cujo os danos na blindagem decorrente do sinistro, tiverem suas peças ou itens substituídos ou reparados por oficina não habilitada para tanto e que não esteja registrada no Exército Brasileiro.

j) Se o veículo for usado para transportes de pessoas e estiver sem condições de segurança exigidas por lei ou não estiver licenciado junto ao órgão de trânsito e/ou poder concedente ou ainda não possuir o Termo de Autorização;

6.1.3. Diante da ocorrência de quaisquer das situações descritas nos itens 6.1.1 e 6.1.2, o segurado fica obrigado a pagar o prêmio vencido, e a seguradora poderá cancelar o contrato, conforme cláusula de “Rescisão e cancelamento do seguro

6.2. CASO A SEGURADORA TENHA CONHECIMENTO, POSTERIOR AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, DE QUAISQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NAS CLÁUSULAS DE PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS E DE PERDAS DE DIREITOS, PODERÁ COBRAR DO SEGURADO O VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, MEDIANTE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

6.3. EXEMPLOS DE MÁ-FÉ QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE:

a) Omitir as alterações da titularidade do seguro, da propriedade e/ou utilização do veículo;

- b) Não comunicar, durante a vigência da apólice, a transferência de posse ou propriedade do veículo segurado;
- c) Não comunicar alterações de características no veículo (o rebaixamento, a personalização, o turbo, a blindagem, o sistema de combustível, a inclusão de equipamento, a alteração e/ou modificação e/ou o reforço da suspensão, a transformação para aumento da capacidade de passageiros etc.);
- d) Trocar de condutor quando da ocorrência de sinistro.

6.4. CASO A INEXATIDÃO OU A OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES DO SEGURADO NÃO RESULTEM DE MÁ-FÉ, A SEGURADORA PODERÁ:

6.4.1. Na hipótese de não ocorrência de sinistro:

- a) Cancelar a apólice, retendo do prêmio originalmente contratado a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
- b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando o prêmio restante.

6.4.2. Na hipótese de sinistro sem indenização integral:

- a) Cancelar a apólice após o pagamento da indenização, retendo o prêmio correspondente ao tempo decorrido, acrescido da diferença referente ao prêmio efetivamente devido;
- b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.

6.4.3. Na hipótese de sinistro de indenização integral, após o pagamento da indenização, cancelar a apólice, deduzindo da indenização o prêmio restante.

7. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

7.1. QUANTO AO VEÍCULO SEGURADO:

- a) Manter o veículo em bom estado de conservação e segurança;
- b) Comunicar à seguradora imediatamente e por escrito, a transferência de posse ou propriedade do veículo;
- c) Comunicar o sinistro à seguradora imediatamente e adotar as providências para minorar as consequências, sob pena de perder o direito à indenização;
- d) Apresentar o veículo para vistoria nas situações em que a seguradora considerar necessário (renovação, aditamento, reativação da cobertura em caso de atraso no pagamento, entre outros);
- e) Confiar o veículo apenas a motoristas devidamente habilitados e qualificados para dirigi-lo e que estejam regulares perante os órgãos oficiais de trânsito;
- f) Comunicar as alterações das características no veículo (o rebaixamento, a personalização, o turbo, a blindagem, o sistema de combustível, a inclusão de equipamento, a alteração e/ou modificação e/ou o reforço de suspensão, a transformação para aumento da capacidade de passageiros, etc.).

7.2. NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO

O segurado ou o(s) Beneficiário(s) se obriga(m) a tomar as seguintes providências:

- a) Comunicar prontamente à Seguradora a ocorrência do sinistro, utilizando-se de qualquer meio de comunicação oficial disponível na apólice;
- b) Adotar todas as medidas necessárias e úteis, agindo com diligência, para evitar a ocorrência de um sinistro ou para reduzir seus prejuízos e suas consequências;
- c) Fornecer à Seguradora, prontamente e sempre que solicitado, todos os elementos e documentos necessários e completos para a apuração da causa, natureza, circunstâncias e consequências, bem como facilitar a atuação dos peritos e profissionais indicados pela Seguradora, de forma a permitir com que esta adote as providências necessárias para a análise do sinistro. **A Seguradora reserva-se o direito de apurar se a demora injustificada na comunicação do sinistro, quando o Segurado tinha ciência do evento e condições de comunicá-lo, resultar em agravamento**

de risco ou de danos, impossibilidade de verificar as circunstâncias do sinistro ou causar prejuízo financeiro direto e comprovado à Seguradora. A constatação desses fatores será considerada na regulação do sinistro;

d) Não realizar modificações no local de sinistro, bem como preservar os elementos relacionados ao sinistro e aos bens atingidos, enquanto for necessário para constatação e apuração da seguradora, sob pena de perder o direito à indenização se o descumprimento for doloso ou suportar as despesas acrescidas para regulação e liquidação de sinistro, se culposos;

e) Comunicação à seguradora - dar imediato aviso ao corretor e à seguradora, fornecendo detalhadamente as seguintes informações sobre o ocorrido com o veículo: dia, hora, local exato, circunstâncias do acidente, nome, endereço e carteira de habilitação do condutor no momento do evento, nome e endereço de possíveis testemunhas, (quando existirem), providências policiais e outras informações que contribuam para o esclarecimento da ocorrência;

f) Aguardar a autorização formal da seguradora para início dos reparos;

g) Providenciar toda a documentação mencionada nos itens de “liquidação de sinistro do seguro Automóvel, RCF-V e APP com DMH (MORTE/INVALIDEZ)”, quando contratado, atendendo a necessidade de entrevista pessoal, facilitando a entrevista com a pessoa que conduz o veículo no momento do sinistro e/ou beneficiário da indenização, quando solicitado pela Seguradora para maiores esclarecimentos, para que a liquidação do sinistro seja possível;

h) Informar os dados do terceiro envolvido, como a placa do veículo nome completo e telefone do condutor e do proprietário do veículo - quando houver;

i) Recusar propostas de terceiros para assumir a culpa, com ou sem reembolso de sua franquia. Este tipo de acordo é ineficaz perante a seguradora e implica no cancelamento do seguro e perda de direito à indenização, conforme legislação vigente;

j) Tomar as providências consideradas inadiáveis para resguardar os interesses comuns e minorar os prejuízos, bem como a de preservar o local até a chegada do representante da Seguradora, ou a liberação pelas autoridades competentes;

k) Formalizar aviso às autoridades policiais, em caso de acidente com vítimas, passageiros e terceiros não transportados, devendo o Segurado ou seu representante legal registrar a ocorrência no local, na Delegacia mais próxima ou na Polícia Rodoviária - Federal ou Estadual, quando o acidente ocorrer em estradas;

l) Dar aviso imediato às Autoridades Policiais sobre a ocorrência de roubo, furto ou desaparecimento do veículo segurado, afim de resguardar a isenção de responsabilidades em caso de acidente de trânsito, fruto de tais ocorrências.

7.3 QUANTO AO RISCO

Comunicar à seguradora imediatamente e por escrito (sob pena da perda de direito):

- a)** Da existência ou cancelamento de qualquer outro seguro que cubra os mesmos bens e riscos previstos na apólice, ainda que de titularidades distintas;
- b)** Através da proposta de endosso, informar qualquer alteração ou modificação do risco ou nos danos da apólice, nos termos da cláusula “ACEITAÇÃO”;
- c)** Agir com boa fe, cooperando com a Seguradora e fornecendo, de forma completa e verdadeira, todas as informações necessárias para a análise e aceitação da proposta de seguro, bem como para a correta avaliação de risco e cálculo de prêmio. Esta obrigação se estende por toda a vigência do contrato, devendo o Segurado informar imediatamente qualquer alteração nas condições de risco inicialmente coberto.

7.4 EM OUTRAS SITUAÇÕES:

- a)** Informar prontamente à seguradora sobre qualquer acionamento judicial do terceiro tão logo seja citado/intimado, fornecendo cópia dos documentos processuais e de todos os elementos e documentos completos e necessários para análise;
- b)** Colaborar com a defesa, nomeando um advogado quando a Lei assim exigir e comparecendo aos atos processuais quando intimado;
- c)** Chamar a seguradora a integrar o processo, na condição de *litisconsorte*, sempre que a Lei assim permitir;

- d) Abster-se de qualquer ato que possa prejudicar os direitos da Seguradora, como assumir culpa ou fazer acordos sem autorização prévia;
- e) Informar à Seguradora a existência e os dados dos terceiros envolvidos, se abstendo de prejudicar qualquer acordo que a Seguradora recomendar que não caracterize o reconhecimento de responsabilidade;
- f) Manter os dados cadastrais atualizados junto a seguradora.

7.4.1. O não cumprimento destas obrigações pode levar à perda do direito à indenização ou à obrigação do Segurado de ressarcir a Seguradora pelos prejuízos a ela causados.

8. PAGAMENTO DO PRÊMIO

8.1. Condições:

Este seguro é estruturado com pagamento em prêmio único, a ser pago pelo segurado ou seu representante à seguradora, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento oferecidas. Poderá incidir juros a depender da quantidade de parcelas escolhida.

a) O pagamento deverá ser efetuado:

- Conforme a opção constante da proposta e não poderá ultrapassar a data de vencimento;
- No primeiro dia útil, quando o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente bancário;
- As parcelas referentes às apólices/endossos que foram emitidas anteriormente ao pedido de alteração, devem continuar sendo pagas;

b) Os prêmios decorrentes de alterações, realizadas nos 30 dias corridos anteriores ao término de vigência da apólice, deverão ser pagos obrigatoriamente à vista;

c) Os impostos serão acrescidos ao prêmio a ser pago;

d) A possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer parcela é garantida ao segurado (ocorrerá redução proporcional quando houver juros);

e) A cobrança ou a devolução da diferença de prêmio será calculada proporcionalmente ao período a decorrer, em caso de substituição do veículo segurado ou de alteração do seguro que implique ajuste de prêmio;

f) Os valores recebidos indevidamente, serão devolvidos em até 10 dias corridos devidamente atualizados conforme IPCA/IBGE, a partir da data de recebimento do prêmio. Se esse prazo for ultrapassado, a seguradora aplicará juros moratórios de 2% ao mês. Se houver extinção do índice estabelecido, a seguradora aplicará automaticamente o índice IPC/FIPE. A atualização deverá tomar como base a variação entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e o publicado imediatamente antes da data da liquidação;

g) A indenização somente será efetuada se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do seguro à vista ou até o respectivo vencimento da parcela em aberto, observando a Tabela de Prazo Curto;

h) As parcelas a vencer serão descontadas integralmente do valor da indenização, e os juros serão excluídos de forma proporcional quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro. Caso a indenização seja feita mediante a reposição do bem, as parcelas vincendas do prêmio permanecem devidas.

8.1.2. Quando se tratar de boleto, a seguradora deverá enviá-lo ao endereço eletrônico indicado na proposta, em até 48 (quarenta e oito) horas após a emissão da apólice.

8.2. Na hipótese de não pagamento do prêmio, serão observadas as seguintes disposições:

- a) A falta de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela no prazo concedido acarretará no cancelamento integral e automático do seguro.
- b) Para as demais parcelas do prêmio, haverá redução de vigência, devendo ser considerado o número de dias correspondentes ao percentual do prêmio pago, conforme a tabela do Prazo Curto, que levará em conta no cálculo a retenção das despesas com a contratação em razão do cancelamento antecipado do contrato por extinção do interesse por inadimplência.
- c) A Seguradora notificará eventual atraso ao segurado ou seu representante legal, concedendo-lhe prazo não inferior

a 15 (quinze) dias, contados do recebimento, para a purgação da mora e advertindo de que o não pagamento neste novo prazo suspenderá a garantia. Se não houver pagamento neste novo prazo, a Seguradora cancelará o contrato em prazo não inferior a 30 (trinta) dias após a suspensão da garantia ou no fim da vigência definida pela tabela, o que for mais benéfico ao segurado.

- d) Substituição da forma de pagamento: o pagamento em cartão Porto Bank será substituído por boleto caso a fatura não seja paga. O boleto será enviado ao endereço indicado na proposta, a tempo para pagamento.
- e) Restabelecimento de pagamento em atraso: ocorrerá desde que se retome o pagamento do prêmio devido no prazo de cobertura previsto na Tabela de Prazo Curto, acrescido de juros moratórios de 2% ao mês.
- f) Cancelamento do seguro após o término da vigência ajustada: caso não ocorra o pagamento do prêmio no prazo de vigência ajustada, a apólice ficará cancelada de pleno direito — conforme Tabela de Prazo Curto.

8.3. Não é permitido o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido em instituições financeiras, ainda que o segurado deixe de pagar o financiamento.

8.4. Tabela de prazo curto

8.4.1. No caso de não pagamento de qualquer parcela do prêmio ou na hipótese de o segurado solicitar o cancelamento da Cobertura Casco ou a rescisão do contrato, a seguradora aplicará a tabela a seguir:

Prazo em Dias	% do Prêmio Anual	Prazo em Dias	% do Prêmio Anual
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

8.4.2. Para o caso de não pagamento do prêmio e de cancelamento da Cobertura Casco, deve-se observar o percentual obtido a partir do cálculo da razão entre o valor pago e o devido (líquidos). Se o percentual não constar da tabela, aplica-se o percentual imediatamente superior.

8.4.3. Na hipótese de rescisão por iniciativa do segurado, deve-se observar o número de dias decorridos da vigência para obter o percentual do prêmio, que será retido pela seguradora. Se a quantidade de dias não constar da tabela, utiliza-se o percentual do item imediatamente inferior.

8.4.4. Para os seguros com vigência diferente de um ano, o prazo em dias será adaptado proporcionalmente ao período contratado.

9. RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO

9.1. NULIDADE DO CONTRATO

10.1.1 Este contrato será considerado nulo de pleno direito, não produzindo qualquer efeito desde a sua origem, caso se verifique, a qualquer tempo, a ausência de um dos requisitos legais, bem como nos casos de sinistro já ocorrido antes da contratação do seguro ou quando da impossibilidade de ocorrer o risco ou quando seu interesse for impossível, cabendo a devolução do prêmio, deduzidas as despesas realizadas, salvo se a nulidade decorrer de má-fé.

9.2. RESCISÃO POR INICIATIVA DO SEGURADO

9.2.1. O segurado poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo.

9.2.2. A seguradora reterá, além do valor dos impostos, as despesas referentes à contratação, cujo prêmio a ser devolvido será calculado com base na Tabela de Prazo Curto.

9.2.3. No caso de extinção do risco, mediante a comunicação prévia à Seguradora, o contrato será cancelado com a redução proporcional do prêmio, deduzidas as despesas realizadas com a contratação, na mesma proporção.

9.2.4. Os valores referentes à devolução do prêmio, em razão de rescisão solicitada pelo segurado, serão devolvidos em até 10 dias corridos devidamente atualizados conforme IPCA/IBGE. Se esse prazo for ultrapassado, a seguradora aplicará juros moratórios de 2% ao mês. A atualização deverá tomar como base a variação entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e o publicado imediatamente antes da data da liquidação.

9.2.5. Se houver extinção do índice estabelecido, a seguradora aplicará automaticamente o índice IPC/FIPE.

9.3. RESCISÃO POR INICIATIVA DA SEGURADORA

9.3.1. A seguradora poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo, quando constatar omissão ou inexatidão dos dados da proposta ou do Questionário de Avaliação de Risco, resultante de má-fé, ou ato praticado pelo segurado, beneficiário ou representante legal, que tenha agravado o risco. Nessa hipótese, o segurado ficará obrigado ao pagamento do prêmio vencido.

9.3.2. Se a inexatidão ou omissão não derivar de má-fé do segurado, beneficiário ou representante legal, a seguradora poderá rescindir o contrato de seguro, retendo o prêmio estabelecido a parcela proporcional ao tempo decorrido, observado o disposto no item Perda de Direitos.

9.3.3. A rescisão também ocorrerá se for constatada adulteração e/ou clonagem da placa do veículo, por parte do segurado, beneficiário ou representante legal, a fim de obter vantagens em prejuízo de outra pessoa.

9.3.4. Os valores referentes à devolução do prêmio, em razão de rescisão por iniciativa da seguradora, serão devolvidos em até 10 dias corridos devidamente atualizados conforme pelo IPCA/IBGE. Se esse prazo for ultrapassado, a seguradora aplicará juros moratórios de 2% ao mês. A atualização deverá tomar como base a variação entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e o publicado imediatamente antes da data da liquidação.

9.3.5. Se houver extinção do índice estabelecido, a seguradora aplicará automaticamente o índice IPC/FIPE.

9.3.6. O seguro será cancelado quando o Segurado, deliberadamente, deixar de comunicar agravamento ou modificação do risco, inicialmente coberto à Seguradora ou ainda, quando, após a análise da comunicação, for constatado que trata-se de garantia tecnicamente impossível ou um tipo de risco não aceito pela Seguradora.

9.3.7. O seguro será cancelado se não houver a comunicação da cessão do contrato de seguro à Seguradora em até 30 (trinta) dias contados da transferência do interesse, bem como nos casos em que após avaliação da Seguradora, a cessão do seguro não for aceita, nos termos da cláusula Cessão de Direitos.

9.3.8. Além dos emolumentos e dos impostos pagos, relativos à contratação, a seguradora reterá do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

10.2.10. O seguro será cancelado e a Seguradora isenta-se de qualquer obrigação se for comprovada a ocorrência, durante a vigência do seguro, de envolvimento do segurado em infrações relacionadas à redução de pessoas, inclusive crianças ou adolescentes, por qualquer motivo, inclusive por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção, seja em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto ou com o fim de retê-lo no local de trabalho ou, ainda, mantendo vigilância ostensiva no local de trabalho ou apoderando-se de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, a fim de retê-lo no local de trabalho.

10.2.10.1. A Seguradora abre mão de reavaliar o risco no prazo regulamentar nestas hipóteses, por considerar incidente gravoso e providenciará o cancelamento do seguro.

9.4. CANCELAMENTO

9.4.1. O seguro será automaticamente e de pleno direito cancelado, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer restituição de prêmio ou impostos, quando ocorrer qualquer das hipóteses previstas como Perda de Direitos.

9.4.2. As coberturas e cláusulas adicionais — previstas na apólice ou no endosso — ficarão automaticamente

canceladas, sem restituição de prêmio, taxas e/ou impostos, quando:

- a) A indenização integral do veículo segurado ocorrer;
- b) A soma das indenizações ou o pagamento de uma única indenização atingir ou exceder o Limite Máximo de Indenização contratado no item de RCF-V (DM ou DC);
- c) A indenização ou a soma das indenizações pagas, referentes ao veículo segurado, atingir ou exceder o valor contratado;

9.4.3. Se o contrato for cancelado em razão de sinistro, a seguradora não devolverá o prêmio das coberturas de RCF-V e APP com DMH (MORTE/INVALIDEZ), visto que já terá sido aplicado o desconto na ocasião da contratação simultânea com a cobertura Casco do veículo.

9.5. RESCISÃO POR FALTA DE PAGAMENTO

9.5.1 O contrato poderá ser cancelado de pleno direito quando do não pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela, ou quando do não pagamento das demais parcelas, dentro dos prazos previstos, conforme termos e condições da cláusula Pagamento do Prêmio.

10. FRANQUIAS — RESPONSABILIDADE DO SEGURADO E DA SEGURADORA

10.1. Na hipótese de sinistro, o segurado arcará com os prejuízos, até o valor da franquia; e a seguradora, com aqueles que excederem a franquia.

10.2. Nos sinistros causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão, bem como na Indenização Integral do veículo não será cobrada franquia. Nos sinistros de RCF poderá ser descontada franquia, se prevista na apólice.

10.3. As franquias serão descontadas de cada sinistro indenizável, conforme cada garantia contratada. Se vários sinistros forem reclamados de uma única vez, serão deduzidas tantas franquias quantos forem os eventos.

10.4. Para itens de série, deduz-se a franquia estipulada na apólice nos casos de perda parcial do veículo, roubo/furto exclusivo desses itens e roubo/furto do veículo recuperado sem o item.

10.5. A franquia deverá ser paga pelo segurado diretamente à oficina que reparou o veículo

11. CARACTERIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL

11.1. Nos seguros contratados na modalidade Valor de Mercado Referenciado, a indenização integral ocorrerá quando os prejuízos relativos ao conserto do veículo segurado, resultantes de um mesmo sinistro, forem iguais ou superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor de referência na tabela FIPE vigente na data da ocorrência do sinistro. O valor da indenização será apurado considerando-se o fator de ajuste contratado e estabelecido na proposta, seguindo os trâmites previstos no item 1.1.1 e 1.1.1.2.

11.2. Nos seguros contratados na modalidade Valor Determinado, a caracterização da indenização integral ocorrerá quando os prejuízos relativos ao conserto do veículo segurado, resultantes de um mesmo sinistro, forem iguais ou superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do veículo determinado na apólice.

12. PROCEDIMENTOS APÓS O SINISTRO

12.1. Os procedimentos de regulação e liquidação de sinistro não importam em reconhecimento de nenhuma obrigação ou pagamento da indenização pela seguradora.

12.2. Os prazos de regulação e liquidação começam a contar a partir da entrega de todos os elementos, documentos e informações necessárias para que a Seguradora possa tomar a sua decisão.

12.3. Não terá início a contagem do prazo se os elementos fundamentais para que o segurador cumpra seu dever de regular e liquidar o sinistro não estiverem presentes.

12.4. Em todos os casos de sinistro:

a) Avisar imediatamente ao corretor e/ou à seguradora por meio da Central de Atendimento;

b) Informar os detalhes da ocorrência, a saber:

- Dia, hora e local exato;

- Nome, endereço, telefone e dados da carteira de habilitação (CNH) da pessoa que estava dirigindo o veículo no momento do sinistro;
 - Nome, telefone e endereço de possíveis testemunhas, se houver;
 - Providências tomadas por autoridades competentes e outras informações que contribuam para o esclarecimento da ocorrência.
- c) **Facilitar a realização da entrevista pessoal consigo, com a pessoa que conduzia o veículo no momento do sinistro e/ou beneficiário da indenização, para maiores necessidades de esclarecimentos, quando solicitado pela Seguradora.**
- d) Descrição detalhada com a dinâmica do evento (Posição dos veículos, ruas do cruzamento, sinalização de pane, preferencial das vias, manobra realizada, etc.).
- e) Realização de vistoria ou perícia no local do risco ou inspeção nos bens sinistrados, através de profissionais indicados pela Seguradora.

12.5. Em caso de colisão:

- a) Evitar o agravamento dos danos, sinalizando o local do acidente imediatamente e, se necessário, solicitando o guincho à Central de Atendimento, de forma a salvar o(s) veículo(s);
- b) Providenciar o Boletim de Ocorrência em caso de lesão ou morte de pessoas. Nas demais hipóteses, a seguradora poderá solicitá-lo, embora não seja obrigatório;
- c) Informar dados do causador do acidente: o nome e telefone do condutor e a placa do veículo;
- d) Realização da vistoria digital, preferencialmente, mediante envio das fotos do veículo para análise dos danos por meio de link disponibilizado ao segurado/terceiro ou à oficina. Em algumas ocasiões, a Seguradora poderá solicitar a vistoria presencial;
- e) **Escolher uma oficina de sua preferência ou referenciada pela seguradora, sem que isso implique, por si só, em negativa de indenização ou reparação do veículo. A oficina deverá a emitir nota fiscal de peças e de mão de obra, separadamente. Orientar o terceiro, se houver, a fazer o mesmo. Ficará por conta do segurado/terceiro eventual cobrança a título de estadia do veículo pelo período em que permanecer na oficina.**
- f) Agendar com a oficina a vistoria e aguardar a seguradora autorizar os reparos;
- g) Autorizar a oficina a desmontar componentes do veículo quando a seguradora solicitar;
- h) Comunicar à seguradora a transferência do veículo de uma oficina para outra.

12.6. Em caso de roubo/furto do veículo, providenciar o registro de Boletim de Ocorrência e enviá-lo à seguradora.

12.6.1. Até 24 horas após a ocorrência de um sinistro, comunicar à seguradora a retirada do rastreador, se houver.

12.7. Em caso de roubo/furto com localização do veículo:

- a) Informar imediatamente à seguradora que o veículo foi localizado;
- b) Providenciar o Boletim de Ocorrência referente ao encontro e à entrega do veículo;
- c) Providenciar a retirada do veículo do pátio ou do lugar definido pelo órgão competente.

12.8. Uma vez aprovado orçamento e realizada a compra das peças, se solicitada a troca da oficina, será aplicada uma taxa de 5% sobre o valor do orçamento aprovado, limitado a R\$ 300,00 para cobertura das despesas operacionais (guincho para remoção do veículo, devolução das peças, realização de nova vistoria de sinistro) geradas por esta ação.

12.9. Nos casos de acionamento das coberturas adicionais:

- a) Realizar o contato pela Central de Atendimento;
- b) Informar os dados necessários para abertura do serviço, a saber:
- Dia, hora, local do ocorrido e descrição do dano;
 - Chassi, placa e peça danificada do veículo;

- Nome, endereço e dados da carteira de habilitação (CNH).

12.10. A seguradora tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para analisar a solicitação da cobertura do sinistro e dar sua resposta, seja ela favorável ou desfavorável. **Esse prazo começa a contar a partir da entrega de todos os elementos, documentos e informações necessárias para que a Seguradora possa tomar a sua decisão.**

12.10.1. A seguradora poderá solicitar documentos complementares, de forma justificada, mediante suspensão deste prazo por no máximo 1 (uma) vez, recomeçando a correr no primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação.

13. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE DO SINISTRO – AUTOMÓVEL

Após o cumprimento dos procedimentos listados no item 13, os seguintes documentos deverão ser entregues à seguradora, para fins de análise do sinistro:

13.1. Indenização parcial: entregar cópia simples dos seguintes documentos:

- a) Todos os Boletins de Ocorrência, caso o tenha lavrado, da Polícia Civil e/ou da Polícia Militar;
- b) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida do condutor do veículo segurado;
- c) Laudo do primeiro atendimento, laudo de resgate e prontuários médicos do condutor do veículo, se houver;
- d) Exame necroscópico, emitido pelo IML, do condutor do veículo, se houver;
- e) Exame clínico e/ou químico, emitido pelo IML, do condutor do veículo, se houver;
- f) Laudo pericial - IC (Instituto de Criminalística), se houver;
- g) Disco diagrama de tacógrafo, se houver;
- h) Conhecimento de Transporte / Nota Fiscal de Transporte de Carga;
- i) Laudo de Exame de Dosagem Alcólica / Toxicológico do Condutor do Veículo Segurado.

13.2. Indenização integral: entregar cópia simples dos seguintes documentos:

- a) Todos os Boletins de Ocorrência da Polícia Civil e inserção de queixa ou restrição de roubo/furto no cadastro do veículo (em caso de furto ou roubo);
- b) Todos os Boletins de Ocorrência, caso o tenha lavrado, da Polícia Civil e/ou da Polícia Militar (nos demais casos);
- c) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida do condutor do veículo segurado;
- d) Laudo de atendimento e prontuários médicos do condutor do veículo;
- e) Exame necroscópico, emitido pelo IML, do condutor do veículo;
- f) Exame clínico e/ou químico, emitido pelo IML, do condutor do veículo;
- g) Laudo pericial - IC (Instituto de Criminalística);
- h) Disco diagrama de tacógrafo, se houver;
- i) Formulário assinado pelo segurado e proprietário legal do veículo, autorizando o pagamento, caso o proprietário não seja o titular da apólice;
- j) Fotos ou vídeo(s) do Momento do Acidente / Descrição Detalhada e Croqui do Acidente;
- k) Comprovantes de realização de manutenções preventivas e corretivas, quando necessário.

13.3. Os documentos dos itens 13.1 e 13.2 poderão ser entregues à seguradora logo após o aviso de sinistro, independentemente de solicitação.

14. ► 14. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO - AUTOMÓVEL

14.1. Indenização Integral: somente será realizada após a entrega dos seguintes documentos:

- a) Documento de Transferência (DUT) ou Digital (ATPV-e) ORIGINAL. É necessário preencher o documento com os dados do proprietário e da seguradora e reconhecer a assinatura por autenticidade;

- b) Termo de Extravio, Procuração Pública, Alvará, Inventário, Escritura Pública de Inventário, Formal de Partilha, quando aplicável;
- c) Cópia da última atualização do Contrato Social/Estatuto/Ata/Requerimento do Empresário para micro empresa ou microempreendedor individual. Em caso de proprietário legal do veículo e segurado serem pessoas diferentes, necessário enviar o documento de ambos (cópia simples do RG/CNH e do comprovante de residência do representante legal da empresa);
- d) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), vigente na data do evento;
- e) Cópia simples de todos os Boletins de Ocorrência realizados sobre o acidente;
- f) Baixa do Gravame, Baixa da Intenção do Gravame, Restrição Administrativa e Judicial, ônus, penhoras sobre o veículo;
- g) Formulário assinado pelo segurado e proprietário legal do veículo autorizando o pagamento, caso o proprietário não seja o titular da apólice;
- h) Termo de Responsabilidade Roubo/Furto e Autorização de pagamento – formulário assinado pelo favorecido da indenização;
- i) Chaves do veículo;
- j) Autorização de dedução de débitos/cadastro de dados bancários via sistema;
- k) Cópia da certidão de casamento, caso atualizada;
- l) Cópia do comprovante de endereço, caso necessário;
- m) Protocolo de Solicitação de Baixa da Restrição Tributária;
- n) Remoção do veículo sinistrado (salvado) para o pátio da seguradora.

14.1.1. Veículos blindados — entregar:

- a) CRV/DUT ou CRLV regularizado constando o termo de blindagem.

14.1.1.1. Caso não seja regularizado, deverão ser entregues:

- a) Termo de Responsabilidade de Blindagem ou Nota Fiscal (expedidos pela blindadora), nos quais constam as especificações da blindagem;
- b) Certificado de Registro de Blindagem de Veículo (expedido pelo Ministério do Exército);
- c) Certificado de Registro de Blindagem de Veículo (expedido pela Polícia Civil – Departamento de Produtos Controlados–DPC) para veículos blindados antes de 2002.

14.1.2. Para receber a indenização integral relacionada a veículo adquirido com benefício tributário, além dos documentos básicos, o segurado deverá apresentar para a seguradora, quando solicitadas, as guias necessárias para o recolhimento dos impostos a que foi isentado na aquisição do veículo. Os impostos serão pagos integralmente pela seguradora, cabendo ao segurado apenas a retirada das guias de recolhimento junto ao Órgão Fiscal e a apresentação para a seguradora. Para obter as guias de recolhimento o segurado deverá se dirigir ao mesmo órgão que lhe concedeu a documentação validando o benefício.

15. ► 15. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS – AUTOMÓVEL

15.1. Em caso de sinistro coberto, a indenização será paga em até 30 (trinta) dias. **Esse prazo começa a contar a partir da entrega de todos os elementos, documentos e informações necessárias para que a Seguradora possa prosseguir com a indenização.**

15.1.1. A seguradora poderá solicitar documentos complementares, de forma justificada, mediante suspensão deste prazo por no máximo 1 (uma) vez, recomeçando a correr no primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação.

15.1.2. O não pagamento no prazo previsto fará incidir multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, corrigido monetariamente, sem prejuízo dos juros moratórios de 2% a.m. (dois por cento ao mês) desde a data em que a indenização deveria ter sido paga.

15.2. Formas de pagamento da indenização: A seguradora indenizará o proprietário legal do veículo segurado,

mediante acordo entre as partes, optando por uma das seguintes formas:

15.2.1. Indenização parcial:

- a) Reparo do veículo; Os serviços poderão ser diretamente faturados em nome da oficina, a critério da seguradora, desde que respeitadas as condições do orçamento pré-aprovado.
- b) Reembolso do valor pago à oficina.
- c) Pagamento em espécie através de transferência bancária, mediante apresentação do documento (RG/CPF) e assinatura do termo de quitação.

15.2.1.1. A indenização prevista nos moldes acima deverá corresponder ao valor constante do orçamento previamente aprovado pela seguradora, contemplando todos os danos decorrentes do sinistro, descontando a franquia (exceto nos eventos de incêndio, raio ou explosão), as avarias anteriores ao sinistro constatadas na vistoria prévia e eventuais serviços realizados de forma particular não relacionados com o sinistro;

15.2.1.2. A Seguradora autorizará a recuperação das peças danificadas do veículo, desde que tecnicamente possível e que a reparação atenda aos requisitos de segurança. A substituição das peças por novas ocorrerá somente em caso de impossibilidade de recuperação da peça.

15.2.1.3. Nos reparos efetuados em oficinas não referenciadas, ficará por conta do Segurado/Terceiro eventual cobrança a título de estadia do veículo pelo período em que permanecer na oficina, bem como o pagamento da quantia que superar o orçamento previamente aprovado pela Seguradora.

15.2.1.4. A seguradora poderá realizar inspeção no veículo reparado, antes da liberação do pagamento, para continuidade da apólice.

15.2.1.5. As peças avariadas que necessitem de substituição serão substituídas por outras de reposição genuínas ou originais não genuínas, de mesma especificação técnica do fabricante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

15.2.1.6. Peças genuínas são aquelas vendidas pelo fabricante à montadora de veículos e distribuídos para os concessionários ou para as distribuidoras de peças que a representam e que, em geral, trazem o logotipo, símbolo ou marca da montadora. Caso algumas destas peças não contenham o logotipo da montadora, a seguradora poderá apresentar, quando necessário, nota fiscal, comprovando a sua procedência.

15.2.1.7. Peças originais não genuínas são aquelas vendidas pelo fabricante à rede de varejo independente, que não ostentam o logo, marca ou símbolos da montadora em suas estruturas e que mantenham todas as suas especificações técnicas e funcionalidades originais.

15.2.1.8. Nos reparos dos veículos segurados, quando realizados em oficinas referenciadas, serão empregadas peças automotivas genuínas nos seguintes itens: (a) sistemas de freios e seus subcomponentes; (b) caixa de direção e eixos; (c) as peças de suspensão; (d) o sistema de airbags; (e) os cintos de segurança; e (f) lataria de porta, paralamas, capo, tampa traseira, lateral, painel dianteiro e traseiro.

15.2.1.8.1. Com relação as demais peças empregadas no reparo dos veículos, em itens que não sejam os especificados acima, poderão ser empregadas, além das peças genuínas, peças automotivas originais não genuínas.

15.2.1.9. Se houver falta de peça(s) no mercado, o segurado receberá o valor da(s) peça(s) conforme tabela da montadora e o valor da mão de obra para reposição. Nessa hipótese, a seguradora não pagará a indenização integral.

15.2.1.10. A seguradora não responderá pelo atraso na reparação do veículo ou quaisquer perdas e danos decorrentes da falta de peças no mercado, uma vez que a disponibilidade destas é de responsabilidade do fabricante .

15.2.1.11. É garantido ao segurado o acesso ao orçamento dos reparos, que deverá conter a relação de todas as peças que serão utilizadas na recuperação do veículo sinistrado, identificadas por tipo nos moldes descritos no item 16.1.1.4.

15.2.2. Indenização integral: A seguradora indenizará o segurado mediante pagamento em dinheiro através de transferência bancária. Outras formas de pagamento poderão ser adotadas mediante acordo entre as partes.

15.2.2.1. A indenização somente será paga se o veículo:

- a) Estiver livre de dívidas, inclusive estadias, penhoras, ônus, gravames, contestações ou restrições de qualquer natureza;
- b) Apresentar documentos ou registros autênticos e regulares;
- c) Estiver com a documentação regularizada e com os documentos definitivos de liberação da alfândega, se importado;
- d) O veículo sinistrado (salvado) tiver sido removido ao pátio da seguradora.

15.2.2.2. A Seguradora indenizará o segurado ou o proprietário legal do veículo, mediante acordo entre as partes caso sejam distintos.

15.2.2.3. No caso do sinistro gerar indenização integral do veículo, para que seja realizada a indenização, o veículo sinistrado (salvado) deverá passar à propriedade da seguradora. Se o veículo segurado ainda estiver em nome do antigo proprietário, será necessário que o segurado realize a transferência de propriedade, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, pois a Seguradora não possui legitimidade para pleitear essa transferência junto aos órgãos públicos.

15.2.2.4. Valor da indenização:

- a) Ocorrendo a indenização integral do veículo decorrente de sinistro coberto por este seguro, tal indenização corresponderá ao valor do veículo referência da tabela Fipe (site www.fipe.org.br), prioritariamente - quando contratada a Modalidade Valor de Mercado -, vigente na data da ocorrência do sinistro e na região de taxação do risco multiplicado pelo fator de ajuste contratado pelo segurado para cobrir o veículo. Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar (site www.molicar.com.br)
- b) Ocorrendo a indenização integral do veículo, decorrente de sinistro coberto por este seguro, tal indenização corresponderá ao valor especificado na apólice – quando contratada a MODALIDADE VALOR DETERMINADO.

15.2.2.5. Comprovada a indenização integral por perda total com consequente baixa junto ao Departamento de Trânsito competente, ou por roubo ou furto, de veículos adquiridos com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e/ou Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), não há a exigência do pagamento do IPI e/ou ICMS dispensado na aquisição, em decorrência do recebimento de seguro, com a assunção, pela empresa seguradora, dos direitos relativos ao veículo.

15.2.2.6. Quando da liquidação de sinistro de indenização integral, é vedada a dedução de valores referentes às avarias previamente constatadas.

16. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE DO SINISTRO – RCF-V

16.1. Entregar cópia simples dos seguintes documentos:

- a) Boletim de Ocorrência, caso o tenha lavrado, da Polícia Civil e/ou da Polícia Militar;
- b) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida do condutor do veículo segurado;
- c) Certificado de Registro de Veículo (CRV) — popularmente Documento Único de Transferência (DUT) — do terceiro (em frente e verso, sem reconhecimento de firma);
- d) Laudo de atendimento e prontuários médicos do condutor do veículo segurado;
- e) Comprovante de pagamento da franquia de RCF, se houver;
- f) Exame clínico e/ou químico, emitido pelo IML, do condutor do veículo segurado, se houver;
- g) Laudo pericial - IC (Instituto de Criminalística), se houver.

16.2. De danos materiais de terceiros (outros bens), entregar cópia simples dos seguintes documentos:

- a) Orçamentos (com descrição de materiais utilizados e mão de obra: detalhar os materiais a serem utilizados, incluindo quantidades e custos, além da discriminação dos valores de mão de obra) ou nota fiscal e comprovante de pagamento (com descrição de materiais utilizados e mão de obra), caso o conserto ou troca já tenha sido realizada com anuência da seguradora;
- b) IPTU/ITR com comprovação de propriedade do imóvel, escritura pública ou contrato de locação (em caso de danos a imóveis). Em caso de imóvel alugado, encaminhar também o Contrato de Locação;

- c) Em caso de condomínio, encaminhar Ata da última assembleia de eleição de síndico do condomínio e caso tenha Administradora, encaminhar cópia do contrato de prestação de serviços;
- d) Fotos do local ou vídeo(s) e bens danificados: enquadrar de forma que evidenciem as dimensões do bem e a extensão dos danos em detalhes. Caso os reparos já tenham sido realizados, encaminhar fotos do local/bem(ns) reparados;
- e) Nota Fiscal de aquisição para comprovação de propriedade de bens móveis ou acessórios;
- f) Cadastro do Favorecido (<http://porto.vc/cadastro-favorecido-indenizacao>) e, em caso de pessoa jurídica, encaminhar também o Contrato Social.

16.3. De lucros cessantes, entregar cópia simples dos seguintes documentos:

- a) Declaração do aplicativo, sindicato ou cooperativas dos taxistas, motoboys e lotações, quando cabível, com os dados do veículo e o valor médio da diária;
- b) Documentos que comprovem o rendimento anterior nos últimos três meses ao sinistro e a perda de receita decorrente do sinistro, como por exemplo: declaração de contador, *holerith*, imposto de renda, declaração da empresa para o qual presta serviços, RPA's, recibos, *pró-labores*, conhecimento de frete, notas fiscais de prestação de serviços, extrato de corridas por aplicativo, extrato do transportador de veículos registrado na ANTT – RNTRC, etc.;
- c) Cadastro do Favorecido (<http://porto.vc/cadastro-favorecido-indenizacao>) e em caso de pessoa jurídica, encaminhar também o Contrato Social;
- d) Relatório de faturamento mensal da empresa, dos três meses anteriores ao sinistro e relação de veículos da empresa/frota, em caso de pessoa jurídica.

16.4. De morte, entregar os seguintes documentos:

- a) Cópia simples do CPF, RG e comprovante de residência da vítima de até três meses anteriores à indenização;
- b) Cópia autenticada da Certidão de Óbito;
- c) Cópia autenticada da Certidão de Casamento (com data atualizada e averbações, extraída após o óbito);
- d) Cópia autenticada da escritura pública, emitida pelo cartório, a qual comprove o período de convívio até o óbito e a geração de filhos (em caso de união estável);
- e) Cópia simples do laudo de exame necroscópico do IML (se a vítima faleceu no local do acidente);
- f) Cópia simples do comprovante de rendimentos da vítima dos últimos três meses antes do sinistro, como por exemplo: declarações de contador, *holerith*, imposto de renda, declaração da empresa para o qual presta serviços, RPA's, recibos, *pró-labores*, conhecimento de frete, notas fiscais de prestação de serviços, extratos de corridas por aplicativo, etc.;
- g) Original do formulário "Declaração de Dependentes Econômicos", fornecido pela seguradora;
- h) Cópia simples do prontuário médico com o primeiro atendimento e internação (se a vítima faleceu no hospital);
- i) Cópia simples do comprovante de acionamento e de recebimento de indenização do eventual seguro obrigatório de danos pessoais.

16.5. De Invalidez, entregar os seguintes documentos:

- a) Cópia simples do CPF, RG e comprovante de residência da vítima de até três meses anteriores à indenização;
- b) Cópia simples do laudo dos exames de diagnóstico e controle (se não houver, enviar o filme);
- c) Cópia simples do laudo conclusivo de exame de corpo de delito, emitido pelo IML ou pelo médico que assiste a vítima, informando em percentual o grau de invalidez das lesões dos membros ou órgãos, consideradas permanentes;
- d) Cópia autenticada do termo de curatela definitiva, nos casos de interdição judicial da vítima;
- e) Cópia autenticada do termo de tutela definitiva, nos casos em que a vítima for menor de 16 anos e estiver sob a guarda de um tutor;
- f) Cópia simples dos prontuários médicos (primeiro atendimento, internações e cirurgias);
- g) Cópia simples dos relatórios médicos e fisioterápicos;

- h) Cópia simples do comprovante de rendimentos da vítima dos últimos três meses antes do sinistro, como por exemplo: declaração de contador, **holerith**, imposto de renda, declaração da empresa para o qual presta serviços, RPA's, recibos, *pró-labores*, conhecimento de frete, notas fiscais de prestação de serviços, extrato de corridas por aplicativo, etc.;
- i) Cópia simples do comprovante de acionamento e de recebimento de indenização do eventual seguro obrigatório de danos pessoais.

16.6. De despesas médico-hospitalares, entregar os seguintes documentos:

- a) Cópia simples do laudo dos exames de diagnóstico e controle (se não houver, enviar o filme);
- b) Cópia simples do CPF, RG e comprovante de residência da vítima de até três meses anteriores à indenização;
- c) Originais das notas fiscais e dos recibos das despesas médicas e hospitalares, referentes ao acidente, acompanhados das respectivas prescrições médicas;
- d) Cópia simples dos prontuários médicos (primeiro atendimento, internações e cirurgias);
- e) Original dos relatórios médicos e fisioterápicos;
- f) Cópia simples da declaração hospitalar informando que a vítima ficou internada em caráter particular, sem a participação do SUS ou qualquer outro tipo de convênio (se houve internação);
- g) Cópia simples das despesas médicas e relatórios médicos enviados ao eventual seguro obrigatório de danos pessoais (primeiro risco);
- h) Cópia simples do comprovante de acionamento e de recebimento de indenização do eventual seguro obrigatório de danos pessoais.

16.7. Os documentos dos itens anteriores deverão ser entregues à seguradora logo após o aviso de sinistro, independentemente de solicitação.

16.8. De Danos morais, entregar cópia simples dos seguintes documentos:

- a) cópia da petição inicial e contestação do segurado;
- b) cópia das decisões judiciais;
- c) cálculo da condenação judicial atualizado;
- d) comprovante do pagamento/depósito realizado.

17. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – RCF-V

17.1. Indenização Integral do veículo terceiro: somente será realizada após a entrega dos seguintes documentos:

- a) Documento de Transferência (DUT) ou Digital (ATPV-e) ORIGINAL. É necessário preencher o documento com os dados do proprietário e da seguradora e reconhecer a assinatura por autenticidade;
- b) Termo de Extravio, Procuração Pública, Alvará, Inventário, Escritura Pública de Inventário, Formal de Partilha, quando aplicável;
- c) Cópia da última atualização do Contrato Social/Estatuto/Ata/Requerimento de Empresário para micro empresa ou microempreendedor individual. Em caso de proprietário legal do veículo e segurado serem pessoas diferentes, necessário enviar o documento de ambos (cópia simples do RG/CNH e do comprovante de residência do representante legal da empresa);
- d) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), vigente na data do evento;
- e) Cópia simples de todos os Boletins de Ocorrência realizados sobre o acidente;
- f) Baixa do Gravame, Intenção de Gravame, Restrição Administrativa e Judicial, ônus, penhoras sobre o veículo;
- g) Recibo de indenização RCF – Indenização Integral – formulário assinado pelo favorecido da indenização (proprietário legal ou condutor no momento do acidente);

- h) Autorização de dedução de débitos/cadastro de dados bancários via sistema;
- i) Cópia da certidão de casamento, caso atualizada;
- j) Cópia do comprovante de endereço, caso necessário;
- k) Protocolo de Solicitação de Baixa da Restrição Tributária.

17.1.1. Veículos blindados — entregar:

- a) CRV/DUT ou CRVL regularizado, constatando o termo de blindagem.

17.1.1.1. Caso não esteja regularizado, deverão ser entregues:

- a) Termo de Responsabilidade de Blindagem ou Nota Fiscal (expedidos pela blindadora), nos quais constam as especificações da blindagem;
- b) Certificado de Registro de Blindagem de Veículo (expedido pelo Ministério do Exército);
- c) Certificado de Registro de Blindagem de Veículo (expedido pela Polícia Civil – Departamento de Produtos Controlados–DPC) para veículos blindados antes de 2002.

17.1.2. Para receber a indenização integral relacionada a veículo adquirido com benefício tributário, além dos documentos básicos, o segurado deverá apresentar para a seguradora, quando solicitadas, as guias necessárias para o recolhimento dos impostos a que foi isentado na aquisição do veículo. Os impostos serão pagos integralmente pela seguradora, cabendo ao segurado apenas a retirada das guias de recolhimento junto ao Órgão Fiscal e a apresentação para a seguradora. Para obter as guias de recolhimento o segurado deverá se dirigir ao mesmo órgão que lhe concedeu a documentação validando o benefício.

18. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS – RCF-V

18.1. A Seguradora poderá celebrar acordo com os terceiros prejudicados, sem implicar o reconhecimento de responsabilidade do segurado nem prejudicar aqueles a quem é imputada a responsabilidade.

18.2. Se houver pluralidade de terceiros prejudicados em um mesmo evento, a seguradora ficará liberada com a prestação da totalidade das indenizações decorrentes da garantia do seguro a um ou mais prejudicados, sempre que ignorar a existência dos demais.

18.3. A Seguradora poderá propor ao segurado meios alternativos de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação, não representando, de forma alguma, impedimento ao acesso à justiça.

18.4. **Ação judicial:** a Seguradora reembolsará a condenação de acordo com o valores fixados na decisão transitada em julgado ou mediante acordo previamente por ela autorizado, observando o saldo do Limite Máximo de Indenização contratado da cobertura relacionado na ação.

18.4.1. Se a indenização a ser paga pelo segurado compreender o pagamento de soma à vista e prestação de renda ou pensão, respeitando o Limite Máximo de Indenização contratado, pagará preferencialmente a primeira.

18.5. **Indenização mediante acordo – sem ação judicial:** é facultado à Seguradora indenizar diretamente o terceiro, nos casos em que restar caracterizada a culpa do segurado e este concordar com a indenização, seguindo as seguintes disposições:

18.5.1. Indenização parcial do veículo terceiro: se aplicarão as mesmas condições previstas para a indenização parcial do veículo segurado, correspondendo ao valor dos reparos dos danos causados pelo segurado, contantes do orçamento previamente aprovado pela seguradora;

18.5.2. Indenização integral do veículo terceiro: a seguradora indenizará o terceiro ou o proprietário legal do veículo, mediante acordo entre as partes, caso sejam distintos. A indenização se dará mediante pagamento em dinheiro através de transferência bancária, desde que:

- a) O veículo esteja livre de dívidas, inclusive estadias, penhoras, ônus, gravames, contestações ou restrições de qualquer natureza;
- b) O veículo apresente documentos ou registros autênticos e regulares;
- c) O veículo esteja com a documentação regularizada e com os documentos definitivos de liberação da alfândega, se importado;

- d) Sejam apresentadas para a seguradora, quando solicitadas, as guias necessárias para o recolhimento dos impostos, caso o veículo tenha sido adquirido com isenção. Os impostos serão pagos integralmente pela seguradora, cabendo ao terceiro apenas a retiradas das guias de recolhimento junto ao Órgão Fiscal e a apresentação para a seguradora. Para obter as guias de recolhimento, o terceiro deverá se dirigir ao mesmo órgão que lhe concedeu a documentação validando o benefício;
- e) Seja providenciada a baixa da alienação fiduciária, ou seja enviado o boleto para que a seguradora efetue o pagamento do saldo devedor à instituição financeira, desde que este esteja dentro do limite de indenização contratado. O saldo remanescente, se houver, será pago ao terceiro ou ao proprietário legal, mediante acordo entre as partes.

18.5.3. Danos Materiais - outros bens e lucros cessantes: a indenização pelos danos causados a outros bens, que não o veículo, será feita em dinheiro, assim como os lucros cessantes – desde que devidamente comprovados. A indenização de lucros cessantes será feita desde que haja comprovação efetiva de perda de receita ligada direta e exclusivamente à paralisação do veículo terceiro em razão de sinistro coberto e indenizado pela seguradora.

18.5.4. Danos Corporais:

– Morte: o cálculo da indenização será feito aos dependentes econômicos, considerando o valor presente, tomando-se por base a idade, a sobrevivência e o rendimento da vítima, devendo ser descontado 1/3 (um terço) à título de despesas pessoais. Caso não haja comprovação de renda, será utilizado o valor do salário mínimo vigente na data da indenização.

- Invalidez: caso ocorra a invalidez permanente definitiva após conclusão do tratamento médico, com perda da impotência funcional — total ou parcial — de um membro ou órgão, será utilizada a Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente, a ser aplicada sobre o valor apurado de indenização, no valor presente, considerando o rendimento e a idade da vítima.

18.5.4.1. Nos casos não discriminados na Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente, a indenização será calculada conforme a diminuição permanente de capacidade física da vítima, independentemente da sua profissão.

18.5.4.2. Se um mesmo acidente causar invalidez de mais de um membro ou órgão, esta será estabelecida somando-se as percentagens previstas na Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente. Nesse caso, a soma desses percentuais será limitada a 100% de invalidez. Da mesma forma, se um mesmo acidente causar uma ou mais lesões no mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens previstas não poderá exceder a indenização prevista para sua perda total.

18.5.4.3. Em caso de perda ou maior redução de um membro ou órgão já comprometido antes do acidente, a invalidez será estabelecida deduzindo-se o percentual de invalidez preexistente.

18.5.4.4. A invalidez permanente total ou parcial será constatada com base em documentos médicos (resultado de exames, prontuário do primeiro atendimento, relatórios médicos, entre outros). Se for necessário, a seguradora poderá solicitar uma perícia médica.

18.5.4.5. Em caso de divergências relativas à causa, natureza, extensão das lesões e à avaliação da incapacidade referente ao terceiro, em até 15 dias corridos, a contar da data da contestação da divergência, a seguradora deverá propor, por meio de correspondência escrita, a constituição de junta médica, formada por três membros: um nomeado pela seguradora; outro, pela vítima; e um terceiro (desempassador), pelos dois nomeados. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que designar. A vítima e a seguradora pagarão, em partes iguais, os honorários do terceiro médico. O prazo para a constituição da junta médica será de até 15 dias corridos, a contar da data da indicação do membro nomeado pela vítima.

18.5.4.6. O percentual estabelecido pelo eventual seguro obrigatório de danos pessoais não obriga a seguradora.

18.5.4.7. Se, depois de paga a indenização por invalidez permanente por acidente, verificar-se a morte da vítima em consequência do mesmo acidente, a importância já paga por invalidez permanente deve ser deduzida do valor a indenizar pela morte.

18.5.4.8. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência ou similares não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente.

18.5.5. O limite máximo de indenização se esgotará quando ocorrer:

- a) Um único evento que demandar o pagamento de toda a verba contratada; ou
- b) Mais de um evento que, somados, demandarem o pagamento de toda a verba contratada.

18.5.6. Havendo mais de um terceiro envolvido e não existindo importância segurada suficiente para cobertura dos prejuízos, o pagamento da indenização se dará por ordem de aviso de sinistro.

18.5.7. Na hipótese de recusa do segurado em aceitar o acordo recomendado pela seguradora e aceito pelo terceiro, a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima do previsto no referido acordo.

18.5.8. DANOS MORAIS

A indenização ou o reembolso será feito mediante decisão judicial transitada em julgado ou por acordo judicial mediante anuência prévia e expressa da seguradora, desde que não decorrentes de revelia. O pagamento será em dinheiro, conforme o limite da verba contratada.

19. VEÍCULOS ALIENADOS – FIDUCIARIAMENTE

19.1. O segurado deverá providenciar a baixa alienação ou o boleto para a seguradora – até o limite de indenização mencionado na apólice -, efetue o pagamento à instituição.

19.2. O saldo remanescente, se houver, será pago ao segurado ou ao proprietário legal, mediante acordo entre as partes.

19.3. Se houver beneficiário na apólice, a indenização deve ser paga à pessoa física ou jurídica indicada.

20. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE E LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – APP COM DMH (MORTE/INVALIDEZ)

20.1. Em todos os casos, entregar cópia simples dos seguintes documentos:

- a) Todos os Boletins de Ocorrência realizados sobre o acidente;
- b) RG, CPF e comprovante de endereço da vítima, seu representante e/ou beneficiário (s);
- c) Laudo do primeiro atendimento, laudo de resgate e prontuários médicos do condutor do veículo, se houver;
- d) CNH válida do condutor do veículo segurado.

20.2. Na hipótese de DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES (DMH) e INVALIDEZ, entregar os seguintes documentos:

- a) Original do formulário “Aviso de Sinistro – Acidentes Pessoais Passageiros - Despesas Médicas e Hospitalares”, fornecido pela seguradora;
- b) Cópia simples do laudo dos exames de diagnóstico e controle (se não houver, enviar o filme);
- c) Originais das notas fiscais e dos recibos das despesas médicas e hospitalares, referentes ao acidente, acompanhados das respectivas prescrições médicas;
- d) Cópia dos prontuários médicos (primeiro atendimento, internações e cirurgias);
- e) Original dos relatórios médicos e fisioterápicos;
- f) Cópia simples da declaração hospitalar informando que a vítima ficou internada em caráter particular, sem a participação do SUS ou qualquer outro tipo de convênio (se houve internação);
- g) Cópia simples das despesas médicas e relatórios médicos enviados ao eventual seguro obrigatório de danos pessoais (primeiro risco);
- h) Cópia simples do comprovante de acionamento e de recebimento de indenização do eventual seguro obrigatório de danos pessoais.

20.3. Na hipótese de MORTE, entregar os seguintes documentos:

- a) Original do formulário “Aviso de Sinistro – Acidentes Pessoais Passageiros – Morte Acidental”, fornecido pela

seguradora;

- b) Cópia autenticada da Certidão de Óbito;
- c) Cópia autenticada da Certidão de Casamento (com data atualizada e averbações, extraída após o óbito);
- d) Cópia autenticada da escritura pública, emitida pelo cartório, a qual comprove o período de convívio até o óbito e a geração de filhos (em caso de união estável);
- e) Cópia simples do laudo de exame necroscópico do IML;
- f) Original do formulário “Declaração de Únicos Herdeiros”, fornecido pela seguradora;
- g) Cópia simples do prontuário médico com o primeiro atendimento e internação (se a vítima faleceu no hospital);
- h) Cópia simples do comprovante de acionamento e de recebimento de indenização do eventual seguro obrigatório de danos pessoais.

20.4. Os documentos anteriores poderão ser entregues à seguradora logo após o aviso de sinistro, independentemente de solicitação.

21. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS – APP COM DMH (MORTE/INVALIDEZ)

É vedada a estipulação de carência para esta garantia.

21.1. Caso ocorra acidente com o veículo segurado, ocasionando a morte de um ou mais passageiros, os beneficiários legais destes receberão da seguradora a indenização de morte, discriminada na apólice, sendo metade ao cônjuge não separado judicialmente e metade aos herdeiros, conforme ordem de vocação hereditária prevista em lei. Na falta destas pessoas, o valor será pago aos que provarem que a morte do passageiro os privou dos meios necessários à subsistência. Será considerada válida a instituição do companheiro (a) como beneficiário, quando o passageiro estiver separado judicialmente ou de fato.

21.2. Caso ocorra a invalidez permanente de um ou mais passageiros, a perda ou impotência funcional definitiva — total ou parcial — de um membro ou órgão, em razão de acidente com o veículo, a seguradora indenizará a vítima conforme a Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente, constante neste documento. Nessa hipótese, é preciso que a invalidez seja definitiva e o tratamento médico esteja concluído.

21.3. O grau de redução funcional é validado pela assessoria médica da seguradora, conforme os documentos médicos, apresentados para análise.

21.4. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau desta redução (máximo, médio e mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base de 75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinquenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

21.4.1. Em todos os casos de Invalidez Parcial não especificados na tabela, a indenização será estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do Segurado, independentemente da sua profissão.

21.5. Se um mesmo acidente causar invalidez de mais de um membro ou órgão, esta será estabelecida somando-se as percentagens previstas na Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente. Nesse caso, a soma desses percentuais será limitada a 100% de invalidez. Da mesma forma, se um mesmo acidente causar uma ou mais lesões no mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens previstas não poderá exceder a indenização prevista para sua perda total.

22.5.1. A indenização será calculada considerando-se o percentual de invalidez apurado, sobre a IS contratada. Esse total não poderá exceder o limite máximo, especificado na apólice.

21.6. Em caso de perda ou maior redução de um membro ou órgão já comprometido antes do acidente, a invalidez será estabelecida deduzindo-se o percentual de invalidez preexistente.

21.7. A invalidez permanente total ou parcial será constatada com base em documentos médicos (resultado de exames, prontuário do primeiro atendimento, relatórios médicos, entre outros). Se for necessário, a seguradora poderá solicitar uma perícia médica.

22.7.1. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência ou similares não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente.

21.8. Em caso de divergências relativas à causa, natureza, extensão das lesões e à avaliação da incapacidade referente ao segurado/passageiro, em até 15 dias corridos, a contar da data da contestação da divergência, a seguradora deverá propor, por meio de correspondência escrita, a constituição de junta médica, formada por três membros: um nomeado pela seguradora; outro, pelo segurado; e um terceiro (desempatador), pelos dois nomeados. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que designar. O segurado e a seguradora pagarão, em partes iguais, os honorários do terceiro médico. O prazo para a constituição da junta médica será de até 15 dias corridos, a contar da data da indicação do membro nomeado pelo segurado.

21.9. A indenização referente à vítima menor de 14 anos se dará somente através de reembolso das despesas médicas ou das despesas com seu funeral, comprovadas com notas fiscais (originais), que apresentem a discriminação dos serviços. O traslado está incluso nas despesas funerárias. Não estão cobertos os gastos com aquisição de terrenos, jazigos ou carneiros.

21.10. As indenizações por morte e invalidez permanente não se acumulam. Se, depois de paga uma indenização por invalidez permanente, verificar-se a morte do passageiro em consequência do acidente, a seguradora pagará a indenização devida pelo caso de morte, deduzida a importância já paga por invalidez permanente.

21.11. Cabe à seguradora pagar somente os limites máximos de indenização fixados na apólice. Se o segurado — amigavelmente ou por sentença judicial — precisar indenizar passageiros acidentados em quantias superiores às estabelecidas na apólice, o valor que exceder a cobertura contratada ficará sob sua responsabilidade.

21.12. Na hipótese de reembolso de despesas médico-hospitalares, a seguradora pagará — para cada vítima — somente o valor que exceder o limite vigente, na data do sinistro, da cobertura do eventual seguro obrigatório de danos pessoais.

22. DESPESAS DE SALVAMENTO

22.1. A seguradora cobrirá as despesas comprovadamente incorridas pelo segurado ou por outrem com medidas necessárias, emergenciais e imediatas de contenção de danos ou de salvamento do veículo segurado, visando evitar um sinistro iminente ou diminuir as consequências de um sinistro coberto, evitando a propagação dos danos e protegendo o veículo.

22.2. A obrigação de indenizar tais despesas subsistirá ainda que os prejuízos diretos do sinistro não superem o valor da franquia contratada, ou menos que as medidas de contenção ou salvamento adotadas, desde que adequadas e proporcionais, se mostrarem ineficazes para evitar ou atenuar o sinistro.

22.3. Os reembolsos das despesas de salvamento somam-se a todos os reembolsos anteriores de mesma natureza, realizados no âmbito dessa apólice, para fins de cálculo de utilização do limite estabelecido.

22.4. O uso do guincho deve se restringir ao uso das cláusulas de Assistência 24 horas, não sendo reembolsado nesta cobertura.

22.5. Limites de Indenização: até 20% (vinte por cento) do Limite Máximo de Indenização previsto na cobertura envolvida no sinistro.

22.6. A seguradora não estará obrigada a custear:

- a) **Despesas de contenção ou salvamento relativos à prevenção ordinária, incluindo qualquer tipo de manutenção, as quais são de responsabilidade exclusiva do Segurado.**
- b) **Despesas com medidas notoriamente inadequadas ou desproporcionais ao risco, considerando a garantia contratada para o tipo de sinistro iminente ou verificado.**
- c) **Despesas acima do limite pactuado durante a vigência da apólice.**

23. PRAZO DE LIQUIDAÇÃO

23.1. A Seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para analisar a solicitação da cobertura de sinistro e dar sua resposta, seja ela favorável ou desfavorável. **Esse prazo começa a contar a partir da entrega de todos os elementos, documentos e informações necessárias para que a Seguradora possa tomar sua decisão.**

23.2. Em caso de sinistro coberto, a indenização será paga em até 30 (trinta) dias. **Esse prazo começa a contar a**

partir da entrega de todos os elementos, documentos e informações necessárias para que a Seguradora possa prosseguir com a indenização.

23.3. A seguradora poderá solicitar documentos complementares, de forma justificada, mediante suspensão deste prazo por no máximo 1 (uma) vez, recomeçando a correr no primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação.

23.4. O não pagamento no prazo previsto fará incidir multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, corrigido monetariamente, sem prejuízo dos juros moratórios de 2% a.m. (dois por cento ao mês) desde a data em que a indenização deveria ter sido paga.

23.5. Nos casos em que houver o reparo do bem, poderá ser comprovado mediante apresentação do termo de quitação assinado pelo segurado ou com a emissão da nota fiscal pelo prestador de serviços, sendo admitidos quaisquer meios comprobatórios da reparação do bem, se necessário.

23.6. Em caso de roubo ou furto, se o veículo segurado for localizado antes da indenização, independentemente da entrega dos documentos para análise, a seguradora suspenderá o pagamento e retomará a regulação do sinistro.

23.7. A seguradora pode solicitar atestados ou certidões de autoridades competentes e o resultado de inquéritos ou processos instaurados em razão da causa do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo. Alternativamente, pode-se solicitar cópia da certidão de abertura de inquérito.

23.8. Caso haja cobertura e expire o prazo de 30 dias corridos, desde que o Segurado tenha entregado todos os documentos solicitados pela Seguradora e necessários à liquidação do sinistro, o valor da indenização e os demais valores devidos serão atualizados pelo IPCA/IBGE, a partir da data da ocorrência do sinistro, ou no caso de reembolso de despesas, a partir do desembolso. O não pagamento da indenização no prazo previsto implicará a aplicação de juros de mora de 2% ao mês, a partir do 31º dia.

23.9. Se o índice IPCA/IBGE for extinto, a seguradora aplicará o índice IPC/FIPE.

23.10. Na modalidade valor de mercado a indenização será calculada com base na tabela Fipe e, caso esta seja extinta, a indenização terá como base a tabela Molicar, considerando o valor do bem na data da ocorrência do sinistro.

24. CONCORRÊNCIA DE APÓLICE

24.1 PARA SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL:

24.1.1 O segurado deverá comunicar à Seguradora a existência de mais de um seguro vigente sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos, sob pena da perda de direito à indenização.

24.1.2 Se comunicada a existência de outro seguro com coincidência de garantia cobrindo o mesmo bem/interesse, no caso de sinistro, será reduzida proporcionalmente à importância segurada de cada contrato celebrado, quando a soma das importâncias seguradas superar o valor do interesse.

24.1.2.1 O valor total da indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em nenhuma circunstância, a soma das seguintes parcelas:

a) As despesas comprovadamente efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrência dos danos a terceiros que geraram o sinistro;

b) Os valores das reparações estabelecidas em transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das sociedades seguradoras envolvidas.

24.1.2.2 Na ocorrência de sinistro, a distribuição das responsabilidades entre as apólices existentes obedecerá às seguintes condições:

a) Se a soma dos Limites Máximos de Garantia das apólices for igual ou inferior ao valor estipulado no subitem 24.1.2.1, cada sociedade seguradora envolvida participará como se o respectivo contrato fosse o único vigente.

b) Se a soma dos Limites Máximos de Garantia das apólices exceder ao valor estipulado no subitem 24.1.2.1, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual deste valor igual à proporção entre o respectivo Limite Máximo de Garantia e essa soma.

24.1.3 Após a apuração das responsabilidades de cada seguradora poderá ser aplicado a Participação Obrigatória do Segurado (POS), respeitando as condições de cada contrato.

24.1.4 A Seguradora que tiver a maior participação na indenização, ficará responsável por negociar os salvados e repassar a quota-parte relativa ao produto desta negociação, às demais participantes, salvo previsão em contrário entre as partes.

24.1.5 Esta cláusula não se aplica às coberturas que garantem morte e/ou invalidez.

24.1.6 Na hipótese do bem e/ou interesse segurado compor a cobertura de um seguro obrigatório por lei, este será aplicado à Primeiro Risco, ou seja, deverá ocorrer o esgotamento do Limite Máximo de Indenização (LMI) nele previsto para que este seguro responda com o excedente dos prejuízos.

24.2. PARA OS DEMAIS SEGUROS:

24.2.1. O segurado deverá comunicar à Seguradora a existência de mais de um seguro vigente sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos, sob pena de perda de direito à indenização.

24.2.2. Se comunicada a existência de outro seguro com coincidência de garantia cobrindo o mesmo bem/interesse, no caso de sinistro, será reduzida proporcionalmente à importância segurada de cada contrato celebrado, quando a soma das importâncias seguradas superar o valor do interesse.

24.2.2.1 O valor total da indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em nenhuma circunstância, o valor do bem.

24.2.2.2 Para fins de cálculo da distribuição de responsabilidade relativa a um sinistro, serão consideradas as seguintes parcelas:

a) As despesas de salvamento COMPROVADAMENTE efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro;

b) O valor referente aos danos materiais COMPROVADAMENTE causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;

c) Os prejuízos sofridos pelo bem segurado.

24.2.2.3 Na ocorrência de sinistro, a distribuição das responsabilidades entre as apólices existentes obedecerá às seguintes condições:

a) Se a soma dos Limites Máximos de Garantia das apólices for igual ou inferior à soma dos valores estipulados no subitem 24.2.2.2, cada sociedade seguradora envolvida participará como se o respectivo contrato fosse o único vigente.

b) Se a soma dos Limites Máximos de Garantia das apólices exceder a soma dos valores estipulados no subitem

24.2.2.2 desta cláusula, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual desta última soma igual à proporção entre o respectivo Limite Máximo de Garantia e a primeira soma.

24.2.3. Após a apuração das responsabilidades de cada seguradora poderá ser aplicado a Participação Obrigatória do Segurado (POS), respeitando as condições de cada contrato.

24.2.4. A seguradora que tiver a maior participação na indenização, ficará responsável por negociar os salvados e repassar a quota-parte relativa ao produto desta negociação, às demais participantes, salvo previsão em contrário entre as partes.

24.2.5. Esta cláusula não se aplica às coberturas que garantem morte e/ou invalidez.

24.2.6. Na hipótese do bem e/ou interesse segurado compor a cobertura de um seguro obrigatório por lei, este será aplicado à Primeiro Risco, ou seja, deverá ocorrer o esgotamento do Limite Máximo de Indenização (LMI) nele previsto para que este seguro responda com o excedente dos prejuízos.

25 SALVADOS

25.1. O segurado/terceiro não deverá abandonar o veículo segurado (salvado).

25.2. Eventuais medidas tomadas pela seguradora durante a regulação e liquidação de sinistro, inclusive quanto ao salvado, não implicarão na indenização do sinistro. A seguradora providenciará a remoção do salvado da oficina para um pátio, sem que isso implique na indenização do sinistro. **Se a tentativa desta remoção foi frustrada devido à cobrança de estadias por parte da oficina, o Segurado ou o Terceiro deverá providenciar a quitação dos**

valores cobrados (pois tratam-se de despesas não cobertas pelo seguro) e informar a seguradora para tentar novamente.

25.3. No caso de reparação do veículo com substituição de peças, estas serão consideradas como salvados, passando a pertencer à seguradora.

25.4. Caso o veículo segurado tenha sido removido para o pátio e haja recusa do sinistro por qualquer motivo, inclusive pela falta de entrega dos documentos e elementos necessários para análise ou liquidação do sinistro, o Segurado ou o Terceiro deverá providenciar sua remoção em até cinco dias úteis, assim que comunicado da recusa, sob pena de arcar com a cobrança diária de estadias pelo período em que ali permanecer.

26 SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

26.1. Ao pagar a indenização, a Seguradora assume os direitos do Segurado contra o terceiro responsável pelo dano, no limite da indenização paga. O Segurado é obrigado a colaborar e não pode praticar atos que prejudiquem esse direito, sob pena de responder pelos prejuízos que causar à seguradora.

26.2. A sub-rogação não afeta o direito do Segurado de ser ressarcido por valores não contemplados na indenização.

26.3. A Seguradora não poder se sub-rogar contra o cônjuge, parentes de até segundo grau (consanguíneos ou por afinidade) do segurado ou beneficiário, empregados ou pessoas sob responsabilidade do Segurado, se o sinistro tiver sido causado por culpa não grave. Esta exceção não se aplica se o terceiro responsável tiver seguro de responsabilidade civil, permitindo à Seguradora acionar a seguradora dele.

27 REINTEGRAÇÃO

27.1. Os valores indenizados serão deduzidos do Limite Máximo de Indenização da respectiva garantia, a partir da data do sinistro, não sendo cabível qualquer devolução do prêmio ao Segurado.

27.2. Em caso de perda parcial do veículo segurado, a reintegração da verba contratada será automática, sem cobrança de prêmio adicional. No entanto, se durante a vigência do seguro ocorrer novas perdas parciais, a apólice será automaticamente cancelada quando a soma das indenizações pagas ultrapassar o limite máximo de indenização.

27.3. O mesmo ocorrerá com a verba de RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo) para danos materiais e danos corporais, quando contratada qualquer uma das coberturas constantes no item 4.5. Neste caso, se durante a vigência do seguro o segurado for responsável por ocasionar novos danos à terceiros, a respectiva cobertura será automaticamente cancelada quando a soma das indenizações pagas ultrapassar o limite máximo de indenização. A apólice de seguro permanecerá vigente e o segurado poderá contratar nova cobertura de RCF, proporcional ao término de vigência da apólice, mediante o pagamento da diferença de prêmio.

27.4. Não haverá reintegração automática na hipótese de pagamento de indenização de acessórios, blindagem, equipamentos, carroceria, cobertura de dano moral e de acidentes pessoais por passageiro. Todavia, tais verbas poderão ser novamente contratadas mediante o pagamento da diferença de prêmio. Após o recebimento da solicitação do endosso, em um prazo de 15 dias corridos, a seguradora informará ao segurado a decisão de aceitar, ou não, o pedido.

28 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

28.1. O índice usado para atualização monetária de qualquer obrigação deste contrato será o IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

28.2. Para fins de cálculo de correção monetária, a atualização será efetuada com base na variação apurada entre o último índice publicado antes da data que deveria ter sido pago e aquele publicado imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.

28.3. Na hipótese de extinção do índice de atualização adotado, será considerado como substituto o IPC (FIPE).

28.4. Sobre tais valores ainda incidirão juros moratórios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo até o efetivo pagamento.

29 ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS

29.1. Para os seguros anuais ou com menos de 12 (doze) meses, os limites máximos de indenização, os prêmios e outros valores descritos na apólice estão expressos em REAIS e não serão atualizados, exceto se o Governo Federal decretar novas regras.

29.2. Para contratos acima de 12 (doze) meses de vigência, os limites máximos de indenização, os prêmios e outros valores descritos na apólice serão atualizados com base no índice IPCA/IBGE.

29.3. O segurado poderá aumentar ou reduzir o valor máximo de indenização das coberturas a qualquer momento. Esta solicitação será analisada pela seguradora, podendo gerar devolução ou cobrança proporcional de prêmio e a alteração passará a valer a partir da data de emissão do endosso.

30 ÂMBITO GEOGRÁFICO

30.1. O contrato de seguro aplica-se a acidentes ocorridos dentro do território brasileiro, exceto quando, mediante pagamento de prêmio adicional, for contratada cobertura extensiva (outros territórios) para o casco e/ou RCF-V.

31 ENCARGOS DE TRADUÇÃO

31.1. A seguradora assumirá os encargos de tradução referentes a reembolso de despesas pagas no exterior.

32 EMBARGOS E SANÇÕES

32.1. Caso você, o beneficiário ou o local da ocorrência do evento for inserido em listas de Embargos ou Sanções expedidas pelos Órgãos nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ou esteja sujeito às sanções previstas na legislação brasileira ou internacional, conforme descrito nas listas de embargos e sanções a seguir, mas não se limitando a estas, durante a vigência da apólice, as indenizações serão suspensas pelo período em que permanecer na lista, desde às 24 horas do dia da inclusão até as 24 horas do dia da exclusão ou de eventual solução judicial.

a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>

b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>

c) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

d) Gafi – Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft>

Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações de acordo com seus Órgãos Reguladores.

33 FORO

33.1. Fica estabelecido o foro do domicílio do segurado para questões judiciais relativas ao contrato.

34 PRESCRIÇÃO

34.1. Fica estabelecido que os prazos prescricionais são aqueles determinados em lei.

35 SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONFLITOS

35.1. A seguradora poderá propor meios alternativos de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação, não representando, de forma alguma, impedimento ao acesso à justiça.

35.2. Em atendimento à lei federal 12.846, que dispõe sobre o “Combate à Corrupção”, a Porto Seguro possui um canal de denúncia unicamente para receber toda e qualquer informação que configure suspeita ou ocorrência de fatos dessa natureza. O objetivo é apurar e tomar as medidas cabíveis no âmbito interno e externo. Este canal pode ser utilizado por funcionários, estagiários, temporários, jovens aprendizes, corretores de seguros, fornecedores, prestadores de serviços e outros públicos que mantenham relacionamento ou que tenham informações que possam auxiliar no combate à corrupção, sem a necessidade de identificação. As denúncias podem ser realizadas pelos seguintes canais: 0800-707 0015 ou denuncia@portoseguro.com.br.

36 CLÁUSULAS ADICIONAIS DO SEGURO

36.1. COBERTURA PARA ITENS NÃO DE SÉRIE (OPCIONAIS)

Mediante pagamento de prêmio adicional, o segurado poderá contratar uma das coberturas adiante listadas para itens não de série.

A) SOM-IMAGEM-CONNECTIVIDADE

Estão cobertos, em caso de riscos previstos na cobertura casco, desde que fixados em caráter permanente no veículo, o rádio, o toca-CD e a Central Multimídia, discriminados na proposta e constatados na vistoria prévia, na nota fiscal ou na apólice anterior.

A franquia para esses itens será expressa na apólice em reais e deduzida da indenização, exceto quando ocorrer a indenização integral do veículo.

B) TACÓGRAFO E KIT GÁS

Estão cobertos, em caso de riscos previstos na cobertura casco, desde que fixados em caráter permanente no veículo, discriminados na proposta e constatados na vistoria prévia, na nota fiscal ou na apólice anterior.

A franquia para esses itens será expressa na apólice em reais e deduzida da indenização, exceto quando ocorrer a indenização integral do veículo.

C) TAXÍMETRO E LUMINOSO

Estão cobertos, em caso de riscos previstos na cobertura casco, desde que discriminados na proposta e constatados na vistoria prévia, na nota fiscal ou na apólice anterior.

A franquia para esses itens será expressa na apólice em reais e deduzida da indenização, exceto quando ocorrer a indenização integral do veículo.

Não haverá cobertura se forem roubados/furtados somente o taxímetro e o luminoso.

D) BLINDAGEM

Estão cobertos, em caso de riscos previstos na cobertura casco, desde que fixados em caráter permanente no veículo, discriminados na proposta e constatados na vistoria prévia, na nota fiscal ou na apólice anterior.

Sinistro que cause a perda parcial do veículo: o reparo da blindagem estará limitado ao valor estipulado na apólice para essa cobertura. Os serviços para a substituição de itens blindados deverão ser executados por oficina registrada no Exército Brasileiro, sob pena de perda de direito. Os itens de blindagem serão substituídos por peças comercializadas no Brasil. **Será aplicada a franquia estipulada na apólice para a cobertura casco.**

Sinistro que cause a Indenização Integral do veículo: será indenizado o valor do contratado e não será deduzida a franquia estipulada na apólice.

E) CARROCERIA E/OU EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Estão cobertos, em caso de riscos previstos na cobertura casco, desde que fixados em caráter permanente no veículo, discriminados na proposta e constatados na vistoria prévia, na nota fiscal ou na apólice anterior.

No caso de perda parcial da carroceria e/ou equipamento, será deduzida a franquia estipulada na apólice, independentemente da franquia do veículo.

No caso de Indenização integral da carroceria e/ou equipamento, será deduzida a franquia estipulada na apólice, exceto quando ocorrer a indenização integral do veículo.

Ainda que tenha sido caracterizada a indenização integral do veículo segurado, para a indenização desta cobertura adicional, serão considerados, de forma isolada, os reais prejuízos e/ou danos causados na carroceria e/ou equipamento.

F) CABO DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

Mediante pagamento de prêmio adicional, haverá cobertura para o cabo de carregamento de veículos elétricos, sendo item de série ou não de série (opcional), para os riscos previstos na cobertura de Casco/Automóvel, desde que devidamente discriminado na proposta, observando o Limite Máximo de Indenização previsto na apólice. No caso de danos ao cabo, será deduzida da indenização; a franquia estipulada na apólice para este item, e o pagamento da indenização será realizado mediante a entrega do cabo danificado. Não será cobrada franquia em caso de roubo/furto.

G) OUTROS ITENS

O valor de itens não de série do modelo do veículo deve ser adicionado ao valor contratado para o casco.

Consideram-se outros itens não de série os aerofólios, *air bag*, ar-condicionado, bancos de couro, bancos esportivos, buzinas especiais, câmbio automático, computador de bordo, direção hidráulica, disqueteira, estribos, faróis de milha, quebra-mato, revestimento isotérmico, trio elétrico (vidros elétricos, travas e alarme), *twitter* e volante, santantônio, alto falante, sensor e *display* de estacionamento, câmera de ré, roda de liga leve, entre outros.

Serão cobertos conforme regras a seguir:

- a) Perda parcial do veículo (com os itens danificados): será deduzida a franquia estipulada na apólice;
- b) Roubo/furto exclusivo dos itens: será deduzida a franquia estipulada na apólice;
- c) Roubo/furto do veículo (recuperado sem o acessório): será deduzida a franquia estipulada na apólice;
- d) Indenização integral do veículo: não será deduzida a franquia estipulada na apólice.

G.1) FRANQUIA

A franquia será expressa em reais e constará da apólice.

36.1.1 CONSTITUEM PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA, ESPECIFICAMENTE PARA COBERTURA PARA ITENS NÃO DE SÉRIE (OPCIONAIS):

- a) Roubo ou furto exclusivo da frente removível de toca-CDs (ou similares) e/ou do controle remoto, de série ou não;
- b) Adesivos e envelopamento;
- c) Itens ou equipamentos especiais, não instalados em caráter permanente no veículo. Exs.: toca-CDs com gaveta, rack de teto etc.;
- d) Dispositivo antifurto/antirroubo, rastreador, aparelho de DVD, Kit exclusivo de viva-voz, radiocomunicação (ou similares) e televisor (não conjugados com toca-CDs ou Central Multimídia);
- e) Equipamentos especiais (kit de gás, kit de lanchonete, adaptações em veículos para pessoas com deficiência, unidade frigorífica etc.), que serão devolvidos ao segurado — em caso de sinistro.
- f) Problemas no equipamento e/ou instalação de kit gás, quando não contratada garantia específica;
- g) Qualquer dano decorrente da instalação de kit gás não homologado pelo INMETRO;
- h) Danos decorrentes da má instalação do kit gás ou quando a sua homologação estiver vencida;
- i) Qualquer dano decorrente da instalação de blindagem por empresa não autorizada pelos órgãos regulamentadores ou defeitos de fabricação e/ou de instalação da blindagem.

36.2 COBERTURA DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

36.2.1. A Assistência 24 horas é um serviço suplementar e opcional, cuja abrangência possui limites de valor e/ou utilização próprios que estão detalhadas nestas Condições Gerais. Eventuais gastos acima dos limites mencionados, são de responsabilidade exclusiva do segurado.

36.2.2. Estes serviços de Assistência não se confundem e não se caracterizam como Despesas de Salvamento ou de Contenção, nem mesmo podem ser considerados como medidas recomendadas pela Seguradora.

36.2.3. Mediante pagamento de prêmio adicional, o segurado poderá contratar uma das coberturas adiante listadas para assistência 24 horas.

A) CLÁUSULA 45 ASSISTÊNCIA 24 HORAS BÁSICA (PANE 200KM | SINISTRO 2.000KM) – REDE REFERENCIADA

Os seguintes pré-requisitos deverão ser observados quando da solicitação dos serviços oferecidos por esta cláusula:

- a) O segurado deverá solicitar o atendimento à seguradora, exclusivamente, através da Central de Atendimento;
- b) A aprovação e liberação somente serão efetivadas se o evento for reclamado dentro do período de vigência da apólice de seguro;
- c) **A execução do serviço será realizada exclusivamente pela rede referenciada da seguradora, sendo que, nenhuma hipótese, haverá reembolso de gastos relativos a serviços organizados, contratados e/ou executados por terceiros não referenciados.**

A presente cláusula, quando contratada, contemplará os seguintes serviços de mão de obra:

A.1 Assistência automotiva

Garante o socorro, em todo o território nacional, quando o veículo estiver impossibilitado de se locomover em razão de:

a) Pane (elétrica ou mecânica): se não for possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será transportado para a oficina mais próxima.

b) Sinistro: o prestador rebocará o veículo para uma oficina de escolha do segurado.

Se a oficina não puder executar o conserto, o veículo poderá ser rebocado para a cidade de domicílio do segurado.

Se a oficina estiver fechada no momento da entrega do veículo, o segurado, posteriormente, poderá solicitar um segundo reboque para entregar o veículo na oficina quando estiver aberta.

O reparo ou a remoção serão realizados somente na presença do segurado ou de seu representante (maior de 18 anos), os quais deverão portar documentos e chaves do veículo.

c) Troca de pneus (exceto motos): Se o pneu do veículo furar, a Central de Atendimento providenciará o envio de um prestador de serviço para trocá-lo. Caso não seja possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será rebocado para a oficina mais próxima, dentro da Rede Referenciada.

Obs.1: Este serviço será prestado desde que o Segurado disponha de pneu reserva em seu veículo, bem como, a chave de roda e macaco hidráulico.

Obs.2: Este serviço fica limitado à troca de pneu.

Obs.3: Tratando-se de veículo de carga, não é possível realizar a troca do pneu com o veículo carregado. Para realização deste serviço, será necessário providenciar primeiro o transbordo da carga para depois ser feita a troca do pneu.

d) Falta de combustível: o prestador rebocará o veículo para o posto de gasolina mais próximo.

A.1.1 CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AUTOMOTIVA

- a) Quando o veículo estiver dentro do período de garantia, não será efetuada a substituição de peças e/ou rompimento de lacres colocados pela montadora;
- b) As despesas relativas à aquisição de peças, bem como custos de mão-de-obra e reparos em oficina, serviços de borracheiros e compra de combustível, serão de responsabilidade do segurado;
- c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo;
- d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços;
- e) Não se aplica o benefício de carro reserva para o segurado e/ou terceiro, desconto na franquia e guincho para terceiros para nenhuma das cláusulas de assistência;
- f) Somente haverá cobertura da Assistência 24 horas quando o reboque, semirreboque e bi-trem, estiverem atrelado ao rebocador e devidamente descarregado.
- g) **Caso o percurso do local do ocorrido até o local de destino ultrapasse o valor contratado, o pagamento do valor de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.**

A.2 Chaveiro

Em caso de extravio, perda, quebra, roubo ou furto de chaves ou em caso de fechamento do veículo com a respectiva chave no interior, a Central de Atendimento enviará um chaveiro para abrir o veículo e/ou fazer uma nova chave.

Se existir chave reserva, o segurado poderá solicitar que a seguradora a busque, **desde que o deslocamento não ultrapasse 100km**, a contar do local onde está o veículo. **Neste caso, não será confeccionada uma nova chave.**

A produção de uma nova chave codificada dependerá das condições técnicas disponíveis no mercado e da apresentação do código eletrônico. Se o código da chave for restrito à concessionária ou à montadora, a seguradora providenciará apenas a abertura e a remoção do veículo.

Para os veículos cujas chaves originais sejam do tipo telecomando modelo presença ou canivete, será providenciada uma chave simples, desde que o modelo possua a chave mecânica acoplada.

Nas situações em que não seja possível acionar as opções disponíveis no telecomando modelo presença ou canivete, devido término da vida útil da bateria, realizaremos a troca da bateria.

Caso o chaveiro realize o diagnóstico e identifique que a falha no telecomando não é proveniente da bateria, será providenciado a remoção do veículo.

Exclusão

- Telecomandos não originais do veículo ou adaptados;
- Telecomandos provenientes de sistemas de alarmes complementares;
- Troca de bateria recarregável;
- Reparos e ou substituição do telecomando;
- Veículos importados;
- Troca de bateria em telecomando que já apresentem danos nos componentes;
- Telecomando cuja a bateria seja soldada;
- Custos com os reparos e/ou troca de miolo de fechadura ou ignição;
- Veículos (motos, carros, etc.) em garantia de fábrica.

Observações:

a) Quando não for possível a prestação do serviço no local, o veículo deverá ser removido para a oficina, a concessionária ou o estabelecimento apropriado para a execução do serviço, o que for mais próximo, observando-se o limite de KM da cláusula contratada. O custo da nova chave e/ou do serviço prestado será de responsabilidade do segurado.

b) Na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai, a seguradora providenciará apenas a abertura do veículo. Se isso não for possível, o veículo terá a assistência de guincho limitado a 200km.

c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo;

d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços.

e) Os documentos do veículo deverão ser apresentados para a execução do serviço.

A.3 Limites de indenização:

Guincho por sinistro: o percurso estará limitado a 2.000 (dois mil) KM a partir do local do evento, sendo permitido uma utilização por evento, sem limite de acionamentos durante a vigência.

Pane/Falta de combustível/Troca de pneus/Chaveiro: no caso de necessidade de remoção, o percurso estará limitado a 200 (duzentos) KM, a partir do local do evento com limite máximo de 3 (três) utilizações por veículo segurado, sendo permitido uma utilização por evento.

A.4 Passageiros e condutor

O serviço aos passageiros e condutor compreenderá somente o território nacional.

A.4.1 Traslado de corpos e formalidades legais

Na hipótese de falecimento do condutor ou passageiros em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, será providenciado o traslado de corpos e formalidades legais.

Serão solicitados o Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito para a liberação da cobertura.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado. Limite de despesas: até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por evento.

A.4.2 Transporte para continuação da viagem ou retorno

Se o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane, o condutor ou passageiros do veículo terá direito ao transporte para prosseguimento da viagem ou retorno ao seu domicílio, desde que tenha sido acionado o guincho pela apólice, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo ao local da pane ou acidente. A cobertura do transporte de passageiros será limitada à capacidade oficial do veículo, cabendo ao segurado contato prévio com a seguradora para confirmação da liberação do serviço a ser executado. **Esta cobertura somente poderá ser acionada se o veículo segurado estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pela hospedagem.**

Limite de despesas: até R\$ 1.000,00 (um mil reais) por evento.

A.4.3 Hospedagem

O condutor ou passageiros do veículo terá direito a diárias em hotéis, exceto gastos extras como alimentação, frigobar, lavanderia, ligações telefônicas, etc., quando o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane e o conserto demorar mais de um dia, a ser devidamente comprovado através do envio da cópia do orçamento ou ordem de serviço, ou ainda nas situações em que a oficina não estiver aberta.

A assistência será limitada a capacidade oficial do veículo. Será colocado à disposição do segurado e os passageiros, o serviço de transporte para o hotel mais próximo, ficando a critério da seguradora o mais adequado.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado.

O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pelo TRANSPORTE PARA CONTINUAÇÃO DA VIAGEM OU RETORNO.

Limite de despesas hospedagem - até R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia limitado a R\$ 600,00 (seiscentos reais) por evento e por passageiro.

Limite de despesas serviço de transporte para o hotel – até R\$250,00 limitado a 50KM por evento.

A.4.4 Transporte para recuperação do veículo, fora do município de residência

O segurado ou seu representante terá direito a um transporte para recuperação do veículo, à critério da seguradora, após sua reparação na hipótese de sinistro, em caso de localização do veículo quando do roubo/furto ou pane. Para que o transporte seja liberado, o segurado deverá apresentar a ordem de serviço concluída ou o Boletim de Ocorrência e o número de sinistro aberto nesta seguradora (em caso de roubo/furto).

Importante: Este serviço não será fornecido quando a ocorrência se der no município de domicílio e o veículo for removido para outro município para conserto.

Limite de despesas: até R\$ 1.000,00 (um mil reais) por evento.

A.4.5 Evento de roubo e furto, fora do município de residência

Para eventos de roubo e furto, será disponibilizado um meio de transporte, à critério da seguradora, para o(s) ocupantes(s) do veículo irem até à delegacia mais próxima registrar o Boletim de Ocorrência, e em seguida um meio

de transporte, à critério da seguradora, para prosseguimento da viagem ou retorno à sua residência, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo do local do roubo ou furto. **Limite de despesas: até R\$ 1.000,00 (um mil reais) por evento.**

A.4.6 Limites de despesas

Os limites de despesas mencionados no item A3. Serviços aos passageiros e condutor, correspondem **aos valores máximos indenizados por evento, independentemente da quantidade de passageiros.**

Caso o percurso do local do evento até o local de destino desejado pelo Segurado ultrapasse o valor contratado em um dos serviços a passageiros, **o pagamento do valor excedente de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.**

A.4.7 Condições para acionamento

As assistências ao veículo e aos passageiros somente serão feitas mediante a impossibilidade do veículo se locomover em razão de acidente, pane elétrica, mecânica, falta de combustível e avaria nos pneus.

A análise sobre o meio adequado do serviço de reboque para o veículo segurado será exclusivamente da central de atendimento da Seguradora, com base nas informações prestadas pelo segurado no momento do acionamento.

A liberação da assistência ao passageiro está condicionada a saída do guincho em direção ao local de socorro.

O serviço aos passageiros deverá ser solicitado, exclusivamente, à central de atendimento da seguradora, que ficará responsável pelos trâmites necessários para liberação do serviço. Após a confirmação do segurado sobre o meio de transporte escolhido, não será permitido qualquer alteração ou cancelamento, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.

A.4.8 Cancelamento da cláusula

A cláusula será cancelada quando a vigência da apólice terminar ou quando a verba contratada se esgotar

A.4.9 Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

B) CLÁUSULA 45X ASSISTÊNCIA 24 HORAS BÁSICA (PANE 200KM | SINISTRO 2.000KM) – LIVRE ESCOLHA

Os seguintes pré-requisitos deverão ser observados quando da solicitação dos serviços oferecidos por esta cláusula:

- O segurado deverá solicitar o atendimento à seguradora, exclusivamente, através da Central de Atendimento;
- A aprovação e liberação somente serão efetivadas se o evento for reclamado dentro do período de vigência da apólice de seguro;
- Quando o serviço for executado por prestador escolhido pelo representante legal da empresa e/ou funcionário responsável pelo veículo, este deverá requerer, antes do início da realização do serviço, a aprovação e liberação da seguradora, sob pena de perda de direito ao pagamento do reembolso.**
- O reembolso será liberado mediante apresentação da Nota Fiscal do atendimento emitida em nome do segurado e deverá ser de empresa devidamente regularizada para a prestação do serviço, sob pena de perda de direito ao reembolso.

A presente cláusula, quando contratada, contemplará os seguintes serviços de mão de obra:

B.1 Assistência automotiva

Garante o socorro, em todo o território nacional, quando o veículo estiver impossibilitado de se locomover em razão:

- Pane (elétrica ou mecânica):** se não for possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será transportado para a oficina mais próxima.
- Sinistro:** o prestador rebocará o veículo para uma oficina de escolha do segurado.

Se a oficina não puder executar o conserto, o veículo poderá ser rebocado para a cidade de domicílio do segurado.

Se a oficina estiver fechada no momento da entrega do veículo, o segurado, posteriormente, poderá solicitar um segundo reboque para entregar o veículo na oficina quando estiver aberta.

O reparo ou a remoção serão realizados somente na presença do segurado ou de seu representante (maior de 18 anos), os quais deverão portar documentos e chaves do veículo.

c) Troca de pneus (exceto motos): se o pneu do veículo furar, a Central providenciará o envio de um prestador de serviço para trocá-lo. Caso não seja possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será rebocado para oficina mais próxima, dentro da Rede Referenciada.

Obs.1: Este serviço será prestado desde que o Segurado disponha de pneu reserva em seu veículo, bem como, a chave de roda e macaco hidráulico.

Obs.2: Este serviço fica limitado à troca de pneu.

Obs.3: Tratando-se de veículo de carga, não é possível realizar a troca do pneu com o veículo carregado. Para realização deste serviço será necessário providenciar primeiro o transbordo da carga para depois ser feita a troca do pneu.

d) Falta de combustível: o prestador rebocará o veículo para o posto de gasolina mais próximo.

B.1.1 CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AUTOMOTIVA

- a) Quando o veículo estiver dentro do período de garantia, não será efetuada a substituição de peças e/ou rompimento de lacres colocados pela montadora;
- b) As despesas relativas à aquisição de peças, bem como custos de mão- de-obra e reparos em oficina, serviços de borracheiros e compra de combustível, serão de responsabilidade do segurado;
- c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo;
- d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços;
- e) O segurado poderá solicitar os serviços oferecidos por esta cláusula diretamente à Seguradora, pela central de atendimento, ou escolher um prestador não referenciado pela Companhia. Se o segurado optar por prestador não referenciado, deverá solicitar, previamente, à seguradora a aprovação para a execução dos serviços oferecidos. Se não o fizer, perderá o direito ao reembolso;
- f) Na hipótese de o serviço ser executado por prestador escolhido pelo segurado, este deverá requerer à seguradora a aprovação e liberação do serviço antes do início da sua realização. Se não o fizer, perderá o direito ao reembolso.
- g) Não se aplica o benefício de carro reserva para o segurado e/ou terceiro, desconto na franquia e guincho para terceiros para nenhuma das cláusulas de assistência.
- h) Somente haverá cobertura da Assistência 24 horas quando o reboque, semirreboque e bi-trem, estiverem atrelado ao rebocador e devidamente descarregado.
- i) Caso o percurso do local do ocorrido até o local de destino ultrapasse o valor contratado, o pagamento do valor de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.

B.2 Chaveiro

Em caso de extravio, perda, quebra, roubo ou furto de chaves ou em caso de fechamento do veículo com a respectiva chave no interior, a Central de Atendimento enviará um chaveiro para abrir o veículo e/ou fazer uma nova chave.

Se existir a chave reserva, o segurado poderá solicitar que a seguradora a busque, **desde que o deslocamento não ultrapasse 100km**, a contar do local onde está o veículo. **Neste caso, não será confeccionada uma nova chave.**

A produção de uma nova chave codificada dependerá das condições técnicas disponíveis no mercado e da apresentação do código eletrônico. Se o código da chave for restrito à concessionária ou à montadora, a seguradora

providenciará apenas a abertura e a remoção do veículo.

Para os veículos cujas chaves originais sejam do tipo telecomando modelo presença ou canivete, será providenciada uma chave simples, desde que o modelo possua a chave mecânica acoplada.

Nas situações em que não seja possível acionar as opções disponíveis no telecomando modelo presença ou canivete, devido término da vida útil da bateria, realizaremos a troca da bateria.

Caso o chaveiro realize o diagnóstico e identifique que a falha no telecomando não é proveniente da bateria, será providenciada a remoção do veículo.

Exclusão

- **Telecomandos não originais do veículo ou adaptados;**
- **Telecomandos provenientes de sistemas de alarmes complementares;**
- **Troca de bateria recarregável;**
- **Reparos e ou substituição do telecomando;**
- **Veículos importados;**
- **Troca de bateria em telecomando que já apresentem danos nos componentes;**
- **Telecomando cuja a bateria seja soldada;**
- **Custos com os reparos e/ou troca do miolo da fechadura ou ignição;**
- **Veículos (motos, carros, etc.) em garantia de fábrica.**

Observações:

a) Quando não for possível a prestação do serviço no local, o veículo deverá ser removido para a oficina, a concessionária ou o estabelecimento apropriado para a execução do serviço, o que for mais próximo, observando-se o limite de KM da cláusula contratada. O custo da nova chave e/ou do serviço prestado será de responsabilidade do segurado.

b) Na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai, a seguradora providenciará apenas a abertura do veículo. Se isso não for possível, o veículo terá a assistência de guincho limitado a 200km.

c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo.

d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços.

e) Os documentos do veículo deverão ser apresentados para execução do serviço.

B.3 Limites de Indenização:

Guincho por sinistro: o percurso estará limitado a 2.000 (dois mil) KM a partir do local do evento, sendo permitido uma utilização por evento, sem limite de acionamentos durante a vigência.

A despesa máxima por evento é de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Pane/Falta de combustível/Troca de pneus/chaveiro: no caso de necessidade de remoção, o percurso estará limitado a 200 (duzentos) KM, a partir do local do evento, com limite máximo de 3 (três) utilizações por veículo segurado, sendo permitido uma utilização por evento.

A despesa máxima por evento é de R\$ 310,00 (trezentos e dez reais).

Obs.1: No caso de serviço de chaveiro, a despesa máxima é de R\$ 100,00 (cem reais) para chave comum e, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para chave codificada.

B.4 Passageiros e condutor

O serviço aos passageiros e condutor compreenderá somente o território nacional.

B.4.1 Traslado de corpos e formalidades legais

Na hipótese de falecimento do condutor ou passageiros em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, será providenciado o traslado de corpos e formalidades legais.

Serão solicitados o Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito para a liberação da cobertura.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado. Limite de despesas: até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por evento.

B.4.2 Transporte para continuação da viagem ou retorno

Se o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane, o condutor ou passageiros do veículo terá direito ao transporte para prosseguimento da viagem ou retorno ao seu domicílio, desde que tenha sido acionado o guincho pela apólice, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo ao local da pane ou acidente. A cobertura do transporte de passageiros será limitada à capacidade oficial do veículo, cabendo ao segurado contato prévio com a seguradora para confirmação da liberação do serviço a ser executado. **Esta cobertura somente poderá ser acionada se o veículo segurado estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pela hospedagem.**

Limite de despesas: até R\$ 1.000,00 (um mil reais) por evento.

B.4.3 Hospedagem

O condutor ou passageiros do veículo terá direito a diárias em hotéis, exceto gastos extras como alimentação, frigobar, lavanderia, ligações telefônicas, etc., quando o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane e o conserto demorar mais de um dia, a ser devidamente comprovado através do envio da cópia do orçamento ou ordem de serviço, ou ainda nas situações em que a oficina não estiver aberta.

A assistência será limitada a capacidade oficial do veículo. Será colocado à disposição do segurado e os passageiros, o serviço de transporte para o hotel mais próximo, ficando a critério da seguradora o mais adequado.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pelo TRANSPORTE PARA CONTINUAÇÃO DA VIAGEM OU RETORNO.

Limite de despesas hospedagem - até R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia limitado a R\$ 600,00 (seiscentos reais) por evento e por passageiro.

Limite de despesas serviço de transporte para o hotel – até R\$250,00 limitado a 50KM por evento.

B.4.4 Transporte para recuperação do veículo, fora do município de residência

O segurado ou seu representante terá direito a um transporte para recuperação do veículo, à critério da seguradora, após sua reparação na hipótese de sinistro, em caso de localização do veículo quando do roubo/furto ou pane. Para que o transporte seja liberado, o segurado deverá apresentar a ordem de serviço concluída ou o Boletim de Ocorrência e o número de sinistro aberto nesta seguradora (em caso de roubo/furto).

Importante: Este serviço não será fornecido quando a ocorrência se der no município de domicílio e o veículo for removido para outro município para conserto.

Limite de despesas: até R\$ 1.000,00 (um mil reais) por evento.

B.4.5 Evento de roubo e furto, fora do município de residência

Para eventos de roubo e furto, será disponibilizado um meio de transporte, à critério da seguradora, para o(s) ocupantes(s) do veículo irem até à delegacia mais próxima registrar o Boletim de Ocorrência, e em seguida um meio de transporte, à critério da seguradora, para prosseguimento da viagem ou retorno à sua residência, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo do local do roubo ou furto. **Limite de despesas: até R\$ 1.000,00 (um mil reais) por evento.**

B.4.6 Limites de despesas

Os limites de despesas mencionados no item B3. Serviços aos passageiros e condutor, correspondem **aos valores máximos indenizados por evento, independentemente da quantidade de passageiros.**

Caso o percurso do local do evento até o local de destino desejado pelo Segurado ultrapasse o valor contratado em um dos serviços a passageiros, o pagamento do valor excedente de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.

B.4.7 Condições para acionamento

As assistências ao veículo e aos passageiros somente serão feitas mediante a impossibilidade do veículo se locomover em razão de acidente, pane elétrica, mecânica, falta de combustível e avaria nos pneus.

A liberação da assistência ao passageiro está condicionada a saída do guincho em direção ao local de socorro.

O serviço aos passageiros deverá ser solicitado, exclusivamente, à central de atendimento da seguradora, que ficará responsável pelos trâmites necessários para liberação do serviço. Após a confirmação do segurado sobre o meio de transporte escolhido, não será permitido qualquer alteração ou cancelamento, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.

B.4.8. Cancelamento da cláusula

A cláusula será cancelada quando a vigência da apólice terminar ou quando a verba contratada se esgotar

B.4.9. Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

C) CLÁUSULA 45B ASSISTÊNCIA 24 HORAS INTERMEDIÁRIA (PANE 1.000KM | SINISTRO 2.000KM) – REDE REFERENCIADA

Os seguintes pré-requisitos deverão ser observados quando da solicitação dos serviços oferecidos por esta cláusula:

- a) O segurado deverá solicitar o atendimento à seguradora, exclusivamente, através da Central de Atendimento;
- b) A aprovação e liberação somente serão efetivadas se o evento for reclamado dentro do período de vigência da apólice de seguro;
- c) **A execução do serviço será realizada exclusivamente pela rede referenciada da seguradora, sendo que, nenhuma hipótese, haverá reembolso de gastos relativos a serviços organizados, contratados e/ou executados por terceiros não referenciados.**

A presente cláusula, quando contratada, contemplará os seguintes serviços de mão de obra:

C.1 Assistência automotiva

Garante o socorro, em todo o território nacional, quando o veículo estiver impossibilitado de se locomover em razão de:

a) Pane (elétrica ou mecânica): se não for possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será transportado para a oficina mais próxima.

b) Sinistro: o prestador rebocará o veículo para uma oficina de escolha do segurado.

Se a oficina não puder executar o conserto, o veículo poderá ser rebocado para a cidade de domicílio do segurado.

Se a oficina estiver fechada no momento da entrega do veículo, o segurado, posteriormente, poderá solicitar um segundo reboque para entregar o veículo na oficina quando estiver aberta.

O reparo ou a remoção serão realizados somente na presença do segurado ou de seu representante (maior de 18 anos), os quais deverão portar documentos e chaves do veículo.

c) Troca de pneus (exceto motos): Se o pneu do veículo furar, a Central de Atendimento providenciará o envio de um prestador de serviço para trocá-lo. Caso não seja possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será rebocado para a oficina mais próxima, dentro da Rede Referenciada.

Obs.1: Este serviço será prestado desde que o Segurado disponha de pneu reserva em seu veículo, bem como, a chave de roda e macaco hidráulico.

Obs.2: Este serviço fica limitado à troca de pneu.

Obs.3: Tratando-se de veículo de carga, não é possível realizar a troca do pneu com o veículo carregado. Para

realização deste serviço, será necessário providenciar primeiro o transbordo da carga para depois ser feita a troca do pneu.

d) **Falta de combustível:** o prestador rebocará o veículo para o posto de gasolina mais próximo.

C.1.1. CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA

- a) Quando o veículo estiver dentro do período de garantia, não será efetuada a substituição de peças e/ou rompimento de lacres colocados pela montadora;
- b) As despesas relativas à aquisição de peças, bem como custos de mão-de-obra e reparos em oficina, serviços de borracheiros e compra de combustível, serão de responsabilidade do segurado;
- c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo;
- d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços;
- e) Não se aplica o benefício de carro reserva para o segurado e/ou terceiro, desconto na franquia e guincho para terceiros para nenhuma das cláusulas de assistência;
- f) Somente haverá cobertura da Assistência 24 horas quando o reboque, semirreboque e bi-trem, estiverem atrelado ao rebocador e devidamente descarregado.
- g) Caso o percurso do local do ocorrido até o local de destino ultrapasse o valor contratado, o pagamento do valor de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.

C.2 Chaveiro

Em caso de extravio, perda, quebra, roubo ou furto de chaves ou em caso de fechamento do veículo com a respectiva chave no interior, a Central de Atendimento enviará um chaveiro para abrir o veículo e/ou fazer uma nova chave.

Se existir chave reserva, o segurado poderá solicitar que a seguradora a busque, **desde que o deslocamento não ultrapasse 100km**, a contar do local onde está o veículo. **Neste caso, não será confeccionada uma nova chave.**

A produção de uma nova chave codificada dependerá das condições técnicas disponíveis no mercado e da apresentação do código eletrônico. Se o código da chave for restrito à concessionária ou à montadora, a seguradora providenciará apenas a abertura e a remoção do veículo.

Para os veículos cujas chaves originais sejam do tipo telecomando modelo presença ou canivete, será providenciada uma chave simples, desde que o modelo possua a chave mecânica acoplada.

Nas situações em que não seja possível acionar as opções disponíveis no telecomando modelo presença ou canivete, devido término da vida útil da bateria, realizaremos a troca da bateria.

Caso o chaveiro realize o diagnóstico e identifique que a falha no telecomando não é proveniente da bateria, será providenciado a remoção do veículo.

Exclusão

- Telecomandos não originais do veículo ou adaptados;
- Telecomandos provenientes de sistemas de alarmes complementares;
- Troca de bateria recarregável;
- Reparos e ou substituição do telecomando;
- Veículos importados;
- Troca de bateria em telecomando que já apresentem danos nos componentes;
- Telecomando cuja a bateria seja soldada;
- Custos com os reparos e/ou troca de miolo de fechadura ou ignição;

- Veículos (motos, carros, etc.) em garantia de fábrica.

Observações:

- a) Quando não for possível a prestação do serviço no local, o veículo deverá ser removido para a oficina, a concessionária ou o estabelecimento apropriado para a execução do serviço, o que for mais próximo, observando-se o limite de KM da cláusula contratada. O custo da nova chave e/ou do serviço prestado será de responsabilidade do segurado.
- b) Na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai, a seguradora providenciará apenas a abertura do veículo. Se isso não for possível, o veículo terá a assistência de guincho limitado a 200km.
- c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo;
- d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços.
- e) Os documentos do veículo deverão ser apresentados para a execução do serviço.

C.3 Limites de indenização:

Guincho por sinistro: o percurso estará limitado a 2.000 (dois mil) KM a partir do local do evento, sendo permitido uma utilização por evento, sem limite de acionamentos durante a vigência.

Pane/Falta de combustível/Troca de pneus/Chaveiro: no caso de necessidade de remoção, o percurso estará limitado a 1.000 (um mil) KM, a partir do local do evento com limite máximo de 4 (quatro) utilizações por veículo segurado, sendo permitido uma utilização por evento.

C.4 Passageiros e condutor

O serviço aos passageiros e condutor compreenderá somente o território nacional.

C.4.1 Traslado de corpos e formalidades legais

Na hipótese de falecimento do condutor ou passageiros em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, será providenciado o traslado de corpos e formalidades legais.

Serão solicitados o Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito para a liberação da cobertura.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado. Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

C.4.2 Transporte para continuação da viagem ou retorno

Se o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane, o condutor ou passageiros do veículo terá direito ao transporte para prosseguimento da viagem ou retorno ao seu domicílio, desde que tenha sido acionado o guincho pela apólice, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo ao local da pane ou acidente. A cobertura do transporte de passageiros será limitada à capacidade oficial do veículo, cabendo ao segurado contato prévio com a seguradora para confirmação da liberação do serviço a ser executado. **Esta cobertura somente poderá ser acionada se o veículo segurado estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pela hospedagem.**

Limite de despesas: até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por evento.

C.4.3 Hospedagem

O condutor ou passageiros do veículo terá direito a diárias em hotéis, exceto gastos extras como alimentação, frigobar, lavanderia, ligações telefônicas, etc., quando o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane e o conserto demorar mais de um dia, a ser devidamente comprovado através do envio da cópia do orçamento ou ordem de serviço, ou ainda nas situações em que a oficina não estiver aberta.

A assistência será limitada a capacidade oficial do veículo. Será colocado à disposição do segurado e os passageiros, o serviço de transporte para o hotel mais próximo, ficando a critério da seguradora o mais

adequado.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado.

O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pelo **TRANSPORTE PARA CONTINUAÇÃO DA VIAGEM OU RETORNO**.

Limite de despesas hospedagem - até R\$ 300,00 (trezentos reais) por dia limitado a R\$ 900,00 (novecentos reais) por evento e por passageiro.

Limite de despesas serviço de transporte para o hotel – até R\$250,00 limitado a 50KM por evento.

C.4.4 Transporte para recuperação do veículo, fora do município de residência

O segurado ou seu representante terá direito a um transporte para recuperação do veículo, à critério da seguradora, após sua reparação na hipótese de sinistro, em caso de localização do veículo quando do roubo/furto ou pane. Para que o transporte seja liberado, o segurado deverá apresentar a ordem de serviço concluída ou o Boletim de Ocorrência e o número de sinistro aberto nesta seguradora (em caso de roubo/furto).

Importante: Este serviço não será fornecido quando a ocorrência se der no município de domicílio e o veículo for removido para outro município para conserto.

Limite de despesas: até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por evento.

C.4.5 Evento de roubo e furto, fora do município de residência

Para eventos de roubo e furto, será disponibilizado um meio de transporte, à critério da seguradora, para o(s) ocupantes(s) do veículo irem até à delegacia mais próxima registrar o Boletim de Ocorrência, e em seguida um meio de transporte, à critério da seguradora, para prosseguimento da viagem ou retorno à sua residência, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo do local do roubo ou furto. **Limite de despesas: até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por evento.**

C.4.6 Limites de despesas

Os limites de despesas mencionados no item C3. Serviços aos passageiros e condutor, correspondem **aos valores máximos indenizados por evento, independentemente da quantidade de passageiros.**

Caso o percurso do local do evento até o local de destino desejado pelo Segurado ultrapasse o valor contratado em um dos serviços a passageiros, **o pagamento do valor excedente de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.**

C.4.7 Condições para acionamento

As assistências ao veículo e aos passageiros somente serão feitas mediante a impossibilidade do veículo se locomover em razão de acidente, pane elétrica, mecânica, falta de combustível e avaria nos pneus.

A análise sobre o meio adequado do serviço de reboque para o veículo segurado será exclusivamente da central de atendimento da Seguradora, com base nas informações prestadas pelo segurado no momento do acionamento.

A liberação da assistência ao passageiro está condicionada a saída do guincho em direção ao local de socorro.

O serviço aos passageiros deverá ser solicitado, exclusivamente, à central de atendimento da seguradora, que ficará responsável pelos trâmites necessários para liberação do serviço. Após a confirmação do segurado sobre o meio de transporte escolhido, não será permitido qualquer alteração ou cancelamento, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.

C.4.8 Cancelamento da cláusula

A cláusula será cancelada quando a vigência da apólice terminar ou quando a verba contratada se esgotar

C.4.9 Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

D) CLÁUSULA 45A ASSISTÊNCIA 24 HORAS INTERMEDIÁRIA (PANE 1.000KM | SINISTRO 2.000KM) – LIVRE

ESCOLHA

Os seguintes pré-requisitos deverão ser observados quando da solicitação dos serviços oferecidos por esta cláusula:

- a) O segurado deverá solicitar o atendimento à seguradora, exclusivamente, através da Central de Atendimento;
- b) A aprovação e liberação somente serão efetivadas se o evento for reclamado dentro do período de vigência da apólice de seguro;
- c) **Quando o serviço for executado por prestador escolhido pelo representante legal da empresa e/ou funcionário responsável pelo veículo, este deverá requerer, antes do início da realização do serviço, a aprovação e liberação da seguradora, sob pena de perda de direito ao pagamento do reembolso.**
- d) O reembolso será liberado mediante apresentação da Nota Fiscal do atendimento emitida em nome do segurado e deverá ser de empresa devidamente regularizada para a prestação do serviço, sob pena de perda de direito ao reembolso.

A presente cláusula, quando contratada, contemplará os seguintes serviços de mão de obra:

D.1 Assistência automotiva

Garante o socorro, em todo o território nacional, quando o veículo estiver impossibilitado de se locomover em razão:

a) Pane (elétrica ou mecânica): se não for possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será transportado para a oficina mais próxima.

b) Sinistro: o prestador rebocará o veículo para uma oficina de escolha do segurado.

Se a oficina não puder executar o conserto, o veículo poderá ser rebocado para a cidade de domicílio do segurado.

Se a oficina estiver fechada no momento da entrega do veículo, o segurado, posteriormente, poderá solicitar um segundo reboque para entregar o veículo na oficina quando estiver aberta.

O reparo ou a remoção serão realizados somente na presença do segurado ou de seu representante (maior de 18 anos), os quais deverão portar documentos e chaves do veículo.

c) Troca de pneus (exceto motos): se o pneu do veículo furar, a Central providenciará o envio de um prestador de serviço para trocá-lo. Caso não seja possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será rebocado para oficina mais próxima, dentro da Rede Referenciada.

Obs.1: Este serviço será prestado desde que o Segurado disponha de pneu reserva em seu veículo, bem como, a chave de roda e macaco hidráulico.

Obs.2: Este serviço fica limitado à troca de pneu.

Obs.3: Tratando-se de veículo de carga, não é possível realizar a troca do pneu com o veículo carregado. Para realização deste serviço será necessário providenciar primeiro o transbordo da carga para depois ser feita a troca do pneu.

d) Falta de combustível: o prestador rebocará o veículo para o posto de gasolina mais próximo.

D.1.1 CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AUTOMOTIVA

a) Quando o veículo estiver dentro do período de garantia, não será efetuada a substituição de peças e/ou rompimento de lacres colocados pela montadora;

b) As despesas relativas à aquisição de peças, bem como custos de mão-de-obra e reparos em oficina, serviços de borracheiros e compra de combustível, serão de responsabilidade do segurado;

c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo;

d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços;

- e) O segurado poderá solicitar os serviços oferecidos por esta cláusula diretamente à Seguradora, pela central de atendimento, ou escolher um prestador não referenciado pela Companhia. Se o segurado optar por prestador não referenciado, deverá solicitar, previamente, à seguradora a aprovação para a execução dos serviços oferecidos. Se não o fizer, perderá o direito ao reembolso;
- f) Na hipótese de o serviço ser executado por prestador escolhido pelo segurado, este deverá requerer à seguradora a aprovação e liberação do serviço antes do início da sua realização. Se não o fizer, perderá o direito ao reembolso.
- g) Não se aplica o benefício de carro reserva para o segurado e/ou terceiro, desconto na franquia e guincho para terceiros para nenhuma das cláusulas de assistência.
- h) Somente haverá cobertura da Assistência 24 horas quando o reboque, semirreboque e bi-trem, estiverem atrelado ao rebocador e devidamente descarregado.
- i) Caso o percurso do local do ocorrido até o local de destino ultrapasse o valor contratado, o pagamento do valor de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.

D.2 Chaveiro

Em caso de extravio, perda, quebra, roubo ou furto de chaves ou em caso de fechamento do veículo com a respectiva chave no interior, a Central de Atendimento enviará um chaveiro para abrir o veículo e/ou fazer uma nova chave.

Se existir a chave reserva, o segurado poderá solicitar que a seguradora a busque, **desde que o deslocamento não ultrapasse 100km**, a contar do local onde está o veículo. **Neste caso, não será confeccionada uma nova chave.**

A produção de uma nova chave codificada dependerá das condições técnicas disponíveis no mercado e da apresentação do código eletrônico. Se o código da chave for restrito à concessionária ou à montadora, a seguradora providenciará apenas a abertura e a remoção do veículo.

Para os veículos cujas chaves originais sejam do tipo telecomando modelo presença ou canivete, será providenciada uma chave simples, desde que o modelo possua a chave mecânica acoplada.

Nas situações em que não seja possível acionar as opções disponíveis no telecomando modelo presença ou canivete, devido término da vida útil da bateria, realizaremos a troca da bateria.

Caso o chaveiro realize o diagnóstico e identifique que a falha no telecomando não é proveniente da bateria, será providenciada a remoção do veículo.

Exclusão

- Telecomandos não originais do veículo ou adaptados;
- Telecomandos provenientes de sistemas de alarmes complementares;
- Troca de bateria recarregável;
- Reparos e ou substituição do telecomando;
- Veículos importados;
- Troca de bateria em telecomando que já apresentem danos nos componentes;
- Telecomando cuja a bateria seja soldada;
- Custos com os reparos e/ou troca do miolo da fechadura ou ignição;
- Veículos (motos, carros, etc.) em garantia de fábrica.

Observações:

a) Quando não for possível a prestação do serviço no local, o veículo deverá ser removido para a oficina, a concessionária ou o estabelecimento apropriado para a execução do serviço, o que for mais próximo, observando-se o limite de KM da cláusula contratada. O custo da nova chave e/ou do serviço prestado será de responsabilidade do segurado.

b) Na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai, a seguradora providenciará apenas a abertura do veículo. Se isso não for possível, o veículo terá a assistência de guincho limitado a 200km.

c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo.

d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços.

e) Os documentos do veículo deverão ser apresentados para execução do serviço.

D.3 Limites de Indenização:

Guincho por sinistro: o percurso estará limitado a 2.000 (dois mil) KM a partir do local do evento, sendo permitido uma utilização por evento, sem limite de acionamentos durante a vigência.

A despesa máxima por evento é de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Pane/Falta de combustível/Troca de pneus/chaveiro: no caso de necessidade de remoção, o percurso estará limitado a 1.000 (um mil) KM, a partir do local do evento, com limite máximo de 4 (quatro) utilizações por veículo segurado, sendo permitido uma utilização por evento.

A despesa máxima por evento é de R\$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais).

Obs.1: No caso de serviço de chaveiro, a despesa máxima é de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para chave comum e, R\$ 200,00 (duzentos reais) para chave codificada.

D.4 Passageiros e condutor

O serviço aos passageiros e condutor compreenderá somente o território nacional.

D.4.1 Traslado de corpos e formalidades legais

Na hipótese de falecimento do condutor ou passageiros em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, será providenciado o traslado de corpos e formalidades legais.

Serão solicitados o Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito para a liberação da cobertura.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado. Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

D.4.2 Transporte para continuação da viagem ou retorno

Se o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane, o condutor ou passageiros do veículo terá direito ao transporte para prosseguimento da viagem ou retorno ao seu domicílio, desde que tenha sido acionado o guincho pela apólice, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo ao local da pane ou acidente. A cobertura do transporte de passageiros será limitada à capacidade oficial do veículo, cabendo ao segurado contato prévio com a seguradora para confirmação da liberação do serviço a ser executado. **Esta cobertura somente poderá ser acionada se o veículo segurado estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pela hospedagem.**

Limite de despesas: até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por evento.

D.4.3 Hospedagem

O condutor ou passageiros do veículo terá direito a diárias em hotéis, exceto gastos extras como alimentação, frigobar, lavanderia, ligações telefônicas, etc., quando o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane e o conserto demorar mais de um dia, a ser devidamente comprovado através do envio da cópia do orçamento ou ordem de serviço, ou ainda nas situações em que a oficina não estiver aberta.

A assistência será limitada a capacidade oficial do veículo. Será colocado à disposição do segurado e os passageiros, o serviço de transporte para o hotel mais próximo, ficando a critério da seguradora o mais adequado.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pelo TRANSPORTE PARA CONTINUAÇÃO DA VIAGEM OU RETORNO.

Limite de despesas hospedagem - até R\$ 300,00 (trezentos reais) por dia limitado a R\$ 900,00 (novecentos reais) por evento e por passageiro.

Limite de despesas serviço de transporte para o hotel – até R\$250,00 limitado a 50KM por evento.

D.4.4 Transporte para recuperação do veículo, fora do município de residência

O segurado ou seu representante terá direito a um transporte para recuperação do veículo, à critério da seguradora, após sua reparação na hipótese de sinistro, em caso de localização do veículo quando do roubo/furto ou pane. Para que o transporte seja liberado, o segurado deverá apresentar a ordem de serviço concluída ou o Boletim de Ocorrência e o número de sinistro aberto nesta seguradora (em caso de roubo/furto).

Importante: Este serviço não será fornecido quando a ocorrência se der no município de domicílio e o veículo for removido para outro município para conserto.

Limite de despesas: até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por evento.

D.4.5 Evento de roubo e furto, fora do município de residência

Para eventos de roubo e furto, será disponibilizado um meio de transporte, à critério da seguradora, para o(s) ocupantes(s) do veículo irem até à delegacia mais próxima registrar o Boletim de Ocorrência, e em seguida um meio de transporte, à critério da seguradora, para prosseguimento da viagem ou retorno à sua residência, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo do local do roubo ou furto. **Limite de despesas: até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por evento.**

D.4.6 Limites de despesas

Os limites de despesas mencionados no item D3. Serviços aos passageiros e condutor, correspondem **aos valores máximos indenizados por evento, independentemente da quantidade de passageiros.**

Caso o percurso do local do evento até o local de destino desejado pelo Segurado ultrapasse o valor contratado em um dos serviços a passageiros, o pagamento do valor excedente de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.

D.4.7 Condições para acionamento

As assistências ao veículo e aos passageiros somente serão feitas mediante a impossibilidade do veículo se locomover em razão de acidente, pane elétrica, mecânica, falta de combustível e avaria nos pneus.

A liberação da assistência ao passageiro está condicionada a saída do guincho em direção ao local de socorro.

O serviço aos passageiros deverá ser solicitado, exclusivamente, à central de atendimento da seguradora, que ficará responsável pelos trâmites necessários para liberação do serviço. Após a confirmação do segurado sobre o meio de transporte escolhido, não será permitido qualquer alteração ou cancelamento, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.

D.4.8. Cancelamento da cláusula

A cláusula será cancelada quando a vigência da apólice terminar ou quando a verba contratada se esgotar.

D.4.9. Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

E) CLÁUSULA 45V ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETA (PANE 2.000KM | SINISTRO 2.000KM) – REDE REFERENCIADA

Os seguintes pré-requisitos deverão ser observados quando da solicitação dos serviços oferecidos por esta cláusula:

- a) O segurado deverá solicitar o atendimento à seguradora, exclusivamente, através da Central de Atendimento;
- b) A aprovação e liberação somente serão efetivadas se o evento for reclamado dentro do período de vigência da apólice de seguro;
- c) **A execução do serviço será realizada exclusivamente pela rede referenciada da seguradora, sendo que, nenhuma hipótese, haverá reembolso de gastos relativos a serviços organizados, contratados e/ou executados por terceiros não referenciados;**

A presente cláusula, quando contratada, contemplará os seguintes serviços de mão de obra:

E.1 Assistência automotiva

Garante o socorro, em todo o território nacional, quando o veículo estiver impossibilitado de se locomover em razão:

a) Pane (elétrica ou mecânica): se não for possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será transportado para a oficina mais próxima.

b) Sinistro: o prestador rebocará o veículo para uma oficina de escolha do segurado.

Se a oficina não puder executar o conserto, o veículo poderá ser rebocado para a cidade de domicílio do segurado.

Se a oficina estiver fechada no momento da entrega do veículo, o segurado, posteriormente, poderá solicitar um segundo reboque para entregar o veículo na oficina quando estiver aberta.

O reparo ou a remoção serão realizados somente na presença do segurado ou de seu representante (maior de 18 anos), os quais deverão portar documentos e chaves do veículo.

c) Troca de pneus (exceto motos): se o pneu do veículo furar, a Cetral providenciará o envio de um prestador de serviço para trocá-lo. Caso não seja possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será rebocado para a oficina mais próxima, dentro da Rede Referenciada.

Obs.1: Este serviço será prestado desde que o Segurado disponha de pneu reserva em seu veículo, bem como, a chave de roda e macaco hidráulico.

Obs.2: Este serviço fica limitado à troca de pneu.

Obs.3: Tratando-se de veículo com carga, não é possível realizar a troca do pneu com o veículo carregado. Para realização deste serviço será necessário providenciar primeiro o transbordo da carga para depois ser feita a troca do pneu.

d) Falta de combustível: o prestador rebocará o veículo para o posto de gasolina mais próximo.

E.1.1 CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AUTOMOTIVA

- a)** Quando o veículo estiver dentro do período de garantia, não será efetuada a substituição de peças e/ou rompimento de lacres colocados pela montadora;
- b)** As despesas relativas à aquisição de peças, bem como custos de mão- de-obra e reparos em oficina, serviços de borracheiros e compra de combustível, serão de responsabilidade do segurado;
- c)** Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo;
- d)** A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços;
- e)** Não se aplica o benefício de carro reserva para o segurado e/ou terceiro, desconto na franquia e guincho para terceiros para nenhuma das cláusulas de assistência;
- f)** Somente haverá cobertura da Assistência 24 horas quando o reboque, semirreboque e bi-trem, estiverem atrelado ao rebocador e devidamente descarregado;
- g)** Caso o percurso do local do ocorrido até o local de destino ultrapasse o valor contratado, o pagamento do valor de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.

E.2 Chaveiro

Em caso de extravio, perda, quebra, roubo ou furto de chaves ou em caso de fechamento do veículo com a respectiva chave no interior, a Central de Atendimento enviará um chaveiro para abrir o veículo e/ou fazer uma nova chave.

Se existir chave reserva, o segurado poderá solicitar que a seguradora a busque, **desde que o deslocamento não ultrapasse 100km**, a contar do local onde está o veículo. **Neste caso, não será confeccionada uma nova chave.**

A produção de uma nova chave codificada dependerá das condições técnicas disponíveis no mercado e da apresentação do código eletrônico. Se o código da chave for restrito à concessionária ou à montadora, a seguradora providenciará apenas a abertura e a remoção do veículo.

Para os veículos cujas chaves originais sejam do tipo telecomando modelo presença ou canivete, será providenciada uma chave simples, desde que o modelo possua a chave mecânica acoplada.

Nas situações em que não seja possível acionar as opções disponíveis no telecomando modelo presença ou canivete, devido término da vida útil da bateria, realizaremos a troca da bateria.

Caso o chaveiro realize o diagnóstico e identifique que a falha no telecomando não é proveniente da bateria, será providenciado a remoção do veículo.

Exclusão

- **Telecomandos não originais do veículo ou adaptados;**
- **Telecomandos provenientes de sistemas de alarmes complementares;**
- **Troca de bateria recarregável;**
- **Reparos e ou substituição do telecomando;**
- **Veículos importados;**
- **Troca de bateria em telecomando que já apresentem danos nos componentes;**
- **Telecomando cuja a bateria seja soldada;**
- **Custos com reparos e/ou troca de miolo de fechadura ou ignição;**
- **Veículos (motos, carros, etc.) em garantia de fábrica.**

Observações:

- a) Quando não for possível a prestação do serviço no local, o veículo deverá ser removido para a oficina, a concessionária ou o estabelecimento apropriado para a execução do serviço, o que for mais próximo, observando-se o limite de KM da cláusula contratada. O custo da nova chave e/ou do serviço prestado será de responsabilidade do segurado.**
- b) Na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai, a seguradora providenciará apenas a abertura do veículo. Se isso não for possível, o veículo terá a assistência de guincho limitado a 200km.**
- c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo.**
- d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços.**
- e) Os documentos do veículo deverão ser apresentados para execução do serviço.**

E.3 Limites de Indenização:

Guincho por sinistro: o percurso estará limitado a 2.000 (dois mil) KM a partir do local do evento, sendo permitido uma utilização por evento, sem limite de acionamentos durante a vigência.

Pane/Falta de combustível/Troca de pneus/Chaveiro: no caso de necessidade de remoção, o percurso estará limitado a 2.000 (dois mil) KM, a partir do local do evento, com o limite máximo de 6 (seis) utilizações por veículo segurado, sendo permitido uma utilização por evento.

E.4 Passageiros e condutor

O serviço aos passageiros e condutor compreenderá somente o território nacional.

E.4.1 Traslado de corpos e formalidades legais

Na hipótese de falecimento do condutor ou passageiros em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, será providenciado o traslado de corpos e formalidades legais.

Serão solicitados o Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito para a liberação da cobertura.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do

segurado. Limite de despesas: até R\$ 3.000,00 (três mil reais) por evento.

E.4.2 Transporte para continuação da viagem ou retorno

Se o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane, o condutor ou passageiros do veículo terá direito ao transporte para prosseguimento da viagem ou retorno ao seu domicílio, desde que tenha sido acionado o guincho pela apólice, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo ao local da pane ou acidente. A cobertura do transporte de passageiros será limitada à capacidade oficial do veículo, cabendo ao segurado contato prévio com a seguradora para confirmação da liberação do serviço a ser executado. **Esta cobertura somente poderá ser acionada se o veículo segurado estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pela hospedagem.**

Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

E.4.3 Hospedagem

O condutor ou passageiros do veículo terá direito a diárias em hotéis, exceto gastos extras como alimentação, frigobar, lavanderia, ligações telefônicas, etc., quando o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane e o conserto demorar mais de um dia, a ser devidamente comprovado através do envio da cópia do orçamento ou ordem de serviço, ou ainda nas situações em que a oficina não estiver aberta.

A assistência será limitada a capacidade oficial do veículo. Será colocado à disposição do segurado e os passageiros, o serviço de transporte para o hotel mais próximo, ficando a critério da seguradora o mais adequado.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado.

O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pelo TRANSPORTE PARA CONTINUAÇÃO DA VIAGEM OU RETORNO.

Limite de despesas hospedagem - até R\$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia limitado a R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por evento e por passageiro.

Limite de despesas serviço de transporte para o hotel – até R\$250,00 limitado a 50KM por evento.

E.4.4 Transporte para recuperação do veículo, fora do município de residência

O segurado ou seu representante terá direito a um transporte para recuperação do veículo, à critério da seguradora, após sua reparação na hipótese de sinistro, em caso de localização do veículo quando do roubo/furto ou pane. Para que o transporte seja liberado, o segurado deverá apresentar a ordem de serviço concluída ou o Boletim de Ocorrência e o número de sinistro aberto nesta seguradora (em caso de roubo/furto).

Importante: Este serviço não será fornecido quando a ocorrência se der no município de domicílio e o veículo for removido para outro município para conserto.

Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

E.4.5 Evento de roubo e furto, fora do município de residência

Para eventos de roubo e furto, será disponibilizado um meio de transporte, à critério da seguradora, para o(s) ocupantes(s) do veículo irem até à delegacia mais próxima registrar o Boletim de Ocorrência, e em seguida um meio de transporte, à critério da seguradora, para prosseguimento da viagem ou retorno à sua residência, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo do local do roubo ou furto.

Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

E.4.6 Limites de despesas

Os limites de despesas mencionados no item E3. Serviços aos passageiros e condutor, correspondem aos **valores máximos indenizados por evento, independentemente da quantidade de passageiros.**

Caso o percurso do local do evento até o local de destino desejado pelo Segurado ultrapasse o valor contratado em um dos serviços a passageiros, **o pagamento do valor excedente de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.**

E.4.7 Condições para acionamento

As assistências ao veículo e aos passageiros somente serão feitas mediante a impossibilidade do veículo se locomover em razão de acidente, pane elétrica, mecânica, falta de combustível e avaria nos pneus.

A análise sobre o meio adequado do serviço de reboque para o veículo segurado será exclusivamente da central de atendimento da Seguradora, com base nas informações prestadas pelo segurado no momento do acionamento.

A liberação da assistência ao passageiro está condicionada a saída do guincho em direção ao local de socorro.

O serviço aos passageiros deverá ser solicitado, exclusivamente, à central de atendimento da seguradora, que ficará responsável pelos trâmites necessários para liberação do serviço. Após a confirmação do segurado sobre o meio de transporte escolhido, não será permitido qualquer alteração ou cancelamento, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.

E.4.8 Cancelamento da cláusula

A cláusula será cancelada quando a vigência da apólice terminar ou quando a verba contratada se esgotar

E.4.9 Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

F) CLÁUSULA 45Y ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETA (PANE 2.000KM | SINISTRO 2.000KM) – LIVRE ESCOLHA

Os seguintes pré-requisitos deverão ser observados quando da solicitação dos serviços oferecidos por esta cláusula:

- a) O segurado deverá solicitar o atendimento à seguradora, exclusivamente, através da Central de Atendimento;
- b) A aprovação e liberação somente serão efetivadas se o evento for reclamado dentro do período de vigência da apólice de seguro;
- c) **Quando o serviço for executado por prestador escolhido pelo representante legal da empresa e/ou funcionário responsável pelo veículo, este deverá requerer, antes do início da realização do serviço, a aprovação e liberação da seguradora, sob pena de perda de direito ao pagamento do reembolso.**
- d) O reembolso será liberado mediante apresentação da Nota Fiscal do atendimento emitida em nome do segurado e deverá ser de empresa devidamente regularizada para a prestação do serviço, sob pena de perda de direito ao reembolso.

A presente cláusula, quando contratada, contemplará os seguintes serviços de mão de obra:

F.1 Assistência automotiva

Garante o socorro, em todo o território nacional, quando o veículo estiver impossibilitado de se locomover em razão:

- a) **Pane (elétrica ou mecânica):** se não for possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será transportado para a oficina mais próxima.
- b) **Sinistro:** o prestador rebocará o veículo para uma oficina de escolha do segurado.

Se a oficina não puder executar o conserto, o veículo poderá ser rebocado para a cidade de domicílio do segurado.

Se a oficina estiver fechada no momento da entrega do veículo, o segurado, posteriormente, poderá solicitar um segundo reboque para entregar o veículo na oficina quando estiver aberta.

O reparo ou a remoção serão realizados somente na presença do segurado ou de seu representante (maior de 18 anos), os quais deverão portar documentos e chaves do veículo.

- c) **Troca de pneus (exceto motos):** se o pneu do veículo furar, a Central providenciará o envio de um prestador de serviço para trocá-lo. Caso não seja possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será rebocado para a oficina mais próxima, dentro da Rede Referenciada.

Obs.1: Este serviço será prestado desde que o Segurado disponha de pneu reserva em seu veículo, bem como, a chave de roda e macaco hidráulico.

Obs.2: Este serviço fica limitado à troca de pneu.

Obs.3: Tratando-se de veículos com carga, não é possível realizar a troca do pneu com o veículo carregado. Para realização deste serviço será necessário providenciar primeiro o transbordo da carga para depois ser feita a troca do pneu.

d) Falta de combustível: o prestador rebocará o veículo para o posto de gasolina mais próximo.

F.1.1. CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AUTOMOTIVA

- a)** Quando o veículo estiver dentro do período de garantia, não será efetuada a substituição de peças e/ou rompimento de lacres colocados pela montadora;
- b)** As despesas relativas à aquisição de peças, bem como custos de mão- de-obra e reparos em oficina, serviços de borracheiros e compra de combustível, serão de responsabilidade do segurado;
- c)** Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo;
- d)** A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços;
- e)** O segurado poderá solicitar os serviços oferecidos por esta cláusula diretamente à Seguradora, pela central de atendimento, ou escolher um prestador não referenciado pela Companhia. Se o segurado optar por prestador não referenciado, deverá solicitar, previamente, à seguradora a aprovação para a execução dos serviços oferecidos. Se não o fizer, perderá o direito ao reembolso;
- f)** Na hipótese de o serviço ser executado por prestador escolhido pelo segurado, este deverá requerer à seguradora a aprovação e liberação do serviço antes do início da sua realização. Se não o fizer, perderá o direito ao reembolso;
- g)** Não se aplica o benefício de carro reserva para o segurado e/ou terceiro, desconto na franquía e guincho para o terceiro para nenhuma das cláusulas de assistência;
- h)** Somente haverá cobertura da Assistência 24 horas quando o reboque, semirreboque e bi-trem, estiverem atrelado ao rebocador e devidamente descarregado.
- i)** Caso o percurso do local do ocorrido até o local de destino ultrapasse o valor contratado, o pagamento do valor de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.

F.2 Chaveiro

Em caso de extravio, perda, quebra, roubo ou furto de chaves ou em caso de fechamento do veículo com a respectiva chave no interior, a Central de Atendimento enviará um chaveiro para abrir o veículo e/ou fazer uma nova chave.

Se existir a chave reserva, o segurado poderá solicitar que a seguradora a busque, **desde que o deslocamento não ultrapasse 100km**, a contar do local onde está o veículo. **Neste caso, não será confeccionada uma nova chave.**

A produção de uma nova chave codificada dependerá das condições técnicas disponíveis no mercado e da apresentação do código eletrônico. Se o código da chave for restrito à concessionária ou à montadora, a seguradora providenciará apenas a abertura e a remoção do veículo.

Para os veículos cujas chaves originais sejam do tipo telecomando modelo presença ou canivete, será providenciada uma chave simples, desde que o modelo possua a chave mecânica acoplada.

Nas situações em que não seja possível acionar as opções disponíveis no telecomando modelo presença ou canivete, devido término da vida útil da bateria, realizaremos a troca da bateria.

Caso o chaveiro realize o diagnóstico e identifique que a falha no telecomando não é proveniente da bateria, será providenciada a remoção do veículo.

Exclusão:

- Telecomandos não originais do veículo ou adaptados;
- Telecomandos provenientes de sistemas de alarmes complementares;
- Troca de bateria recarregável;
- Reparos e ou substituição do telecomando;
- Veículos importados;
- Troca de bateria em telecomando que já apresentem danos nos componentes;
- Telecomando cuja a bateria seja soldada;
- Custos com reparos e/ou troca de miolo de fechadura ou ignição;
- Veículos (motos, carros, etc.) em garantia de fábrica.

Observações:

- a) Quando não for possível a prestação do serviço no local, o veículo deverá ser removido para a oficina, a concessionária ou o estabelecimento apropriado para a execução do serviço, o que for mais próximo, observando-se o limite de KM da cláusula contratada. O custo da nova chave e/ou do serviço prestado será de responsabilidade do segurado.
- b) Na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai, a seguradora providenciará apenas a abertura do veículo. Se isso não for possível, o veículo terá a assistência de guincho limitado a 200km.
- c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo.
- d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços.
- e) Os documentos do veículo deverão ser apresentados para a execução do serviço.

F.3 Limites de Indenização:

Guincho por sinistro: o percurso estará limitado a 2.000 (dois mil) KM a partir do local do evento, sendo permitido uma utilização por evento, sem limite de acionamentos durante a vigência.

A despesa máxima por evento é de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Pane/Falta de combustível/Troca de pneus/chaveiro: no caso de necessidade de remoção, o percurso estará limitado a 2.000 (dois mil) KM, a partir do local do evento, com limite máximo de 6 (seis) utilizações por veículo segurado, sendo permitido uma utilização por evento.

A despesa máxima por evento é de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Obs.1: No caso de serviço de chaveiro, a despesa máxima é de R\$ 200,00 (duzentos reais) para chave comum e, R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para chave codificada.

F.4 Passageiros e condutor

O serviço aos passageiros e condutor compreenderá somente o território nacional.

F.4.1 Traslado de corpos e formalidades legais

Na hipótese de falecimento do condutor ou passageiros em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, será providenciado o traslado de corpos e formalidades legais. Serão solicitados o Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito para a liberação da cobertura. **Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado.**

Limite de despesas: até R\$ 3.000,00 (três mil reais) por evento.

F.4.2 Transporte para continuação da viagem ou retorno

Se o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane, o condutor ou passageiros do veículo terá direito ao transporte para prosseguimento da viagem ou retorno ao seu domicílio, desde que tenha sido acionado o guincho pela apólice, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo ao local da pane ou acidente.

A cobertura do transporte de passageiros será limitada à capacidade oficial do veículo, cabendo ao segurado contato prévio com a seguradora para confirmação da liberação do serviço a ser executado. **Esta cobertura somente poderá ser acionada se o veículo segurado estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pela hospedagem.**

Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

F.4.3. Hospedagem

O condutor ou passageiros do veículo terá direito a diárias em hotéis, exceto gastos extras como alimentação, frigobar, lavanderia, ligações telefônicas, etc., quando o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane e o conserto demorar mais de um dia, a ser devidamente comprovado através do envio da cópia do orçamento ou ordem de serviço, ou ainda nas situações em que a oficina não estiver aberta.

A assistência será limitada a capacidade oficial do veículo. Será colocado à disposição do segurado e os passageiros, o serviço de transporte para o hotel mais próximo, ficando a critério da seguradora o mais adequado.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pelo TRANSPORTE PARA CONTINUAÇÃO DA VIAGEM OU RETORNO.

Limite de despesas hospedagem - até R\$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia limitado a R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por evento e por passageiro.

Limite de despesas serviço de transporte para o hotel – até R\$250,00 limitado a 50KM por evento.

F.4.4. Transporte para recuperação do veículo, fora do município de residência

O segurado ou seu representante terá direito a um transporte para recuperação do veículo, à critério da seguradora, após sua reparação na hipótese de sinistro, em caso de localização do veículo quando do roubo/furto ou pane. Para que o transporte seja liberado, o segurado deverá apresentar a ordem de serviço concluída ou o Boletim de Ocorrência e o número de sinistro aberto nesta seguradora (em caso de roubo/furto).

Importante: Este serviço não será fornecido quando a ocorrência se der no município de domicílio e o veículo for removido para outro município para conserto. Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

F.4.5. Evento de roubo e furto, fora do município de residência

Para eventos de roubo e furto, será disponibilizado um meio de transporte, à critério da seguradora, para o(s) ocupantes(s) do veículo irem até à delegacia mais próxima registrar o Boletim de Ocorrência, e em seguida um meio de transporte, à critério da seguradora, para prosseguimento da viagem ou retorno à sua residência, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo do local do roubo ou furto **Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.**

F.4.6. Limites de despesas

Os limites de despesas mencionados no item F3. Serviços aos passageiros e condutor, correspondem aos **valores máximos indenizados por evento, independentemente da quantidade de passageiros.**

Caso o percurso do local do evento até o local de destino desejado pelo Segurado ultrapasse o valor contratado em um dos serviços a passageiros, **o pagamento do valor excedente de ida e volta será de responsabilidade do Segurado**

F.4.7. Condições para acionamento

As assistências ao veículo e aos passageiros somente serão feitas mediante a impossibilidade do veículo se locomover em razão de acidente, pane elétrica, mecânica, falta de combustível e avaria nos pneus.

A liberação da assistência ao passageiro está condicionada a saída do guincho em direção ao local de socorro.

O serviço aos passageiros deverá ser solicitado, exclusivamente, à central de atendimento da seguradora, que ficará responsável pelos trâmites necessários para liberação do serviço. Após a confirmação do segurado sobre o meio de transporte escolhido, não será permitido qualquer alteração ou cancelamento, ressalvadas

as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.

F.4.8. Cancelamento da cláusula

A cláusula será cancelada quando a vigência da apólice terminar ou quando a verba contratada se esgotar.

F.4.9 Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

G) CLÁUSULA 45D ASSISTÊNCIA 24 HORAS ILIMITADA (PANE KM ILIMITADO | SINISTRO 2.000KM) – REDE REFERENCIADA

Os seguintes pré-requisitos deverão ser observados quando da solicitação dos serviços oferecidos por esta cláusula:

- a) O segurado deverá solicitar o atendimento à seguradora, exclusivamente, através da Central de Atendimento;
- b) A aprovação e liberação somente serão efetivadas se o evento for reclamado dentro do período de vigência da apólice de seguro;
- c) A execução do serviço será realizada exclusivamente pela rede referenciada da seguradora, sendo que, nenhuma hipótese, haverá reembolso de gastos relativos a serviços organizados, contratados e/ou executados por terceiros não referenciados.**

A presente cláusula, quando contratada, contemplará os seguintes serviços de mão de obra:

G.1 Assistência automotiva

Garante o socorro, em todo o território nacional, quando o veículo estiver impossibilitado de se locomover em razão:

a) Pane (elétrica ou mecânica): se não for possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será transportado para a oficina mais próxima.

b) Sinistro: o prestador rebocará o veículo para uma oficina de escolha do segurado.

Se a oficina não puder executar o conserto, o veículo poderá ser rebocado para a cidade de domicílio do segurado.

Se a oficina estiver fechada no momento da entrega do veículo, o segurado, posteriormente, poderá solicitar um segundo reboque para entregar o veículo na oficina quando estiver aberta.

O reparo ou a remoção serão realizados somente na presença do segurado ou de seu representante (maior de 18 anos), os quais deverão portar documentos e chaves do veículo.

c) Troca de pneus (exceto motos): se o pneu do veículo furar, a Cetral providenciará o envio de um prestador de serviço para trocá-lo. Caso não seja possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será rebocado para a oficina mais próxima, dentro da Rede Referenciada.

Obs.1: Este serviço será prestado desde que o Segurado disponha de pneu reserva em seu veículo, bem como, a chave de roda e macaco hidráulico.

Obs.2: Este serviço fica limitado à troca de pneu.

Obs.3: Tratando-se de veículo com carga, não é possível realizar a troca do pneu com o veículo carregado. Para realização deste serviço será necessário providenciar primeiro o transbordo da carga para depois ser feita a troca do pneu.

d) Falta de combustível: o prestador rebocará o veículo para o posto de gasolina mais próximo.

G.1.1 CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AUTOMOTIVA

a) Quando o veículo estiver dentro do período de garantia, não será efetuada a substituição de peças e/ou rompimento de lacres colocados pela montadora;

- b) As despesas relativas à aquisição de peças, bem como custos de mão-de-obra e reparos em oficina, serviços de borracheiros e compra de combustível, serão de responsabilidade do segurado;
- c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo;
- d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços;
- e) Não se aplica o benefício de carro reserva para o segurado e/ou terceiro, desconto na franquia e guincho para terceiros para nenhuma das cláusulas de assistência;
- f) Somente haverá cobertura da Assistência 24 horas quando o reboque, semirreboque e bi-trem, estiverem atrelado ao rebocador e devidamente descarregado;
- g) Caso o percurso do local do ocorrido até o local de destino ultrapasse o valor contratado, o pagamento do valor de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.

G.2 Chaveiro

Em caso de extravio, perda, quebra, roubo ou furto de chaves ou em caso de fechamento do veículo com a respectiva chave no interior, a Central de Atendimento enviará um chaveiro para abrir o veículo e/ou fazer uma nova chave.

Se existir chave reserva, o segurado poderá solicitar que a seguradora a busque, **desde que o deslocamento não ultrapasse 100km**, a contar do local onde está o veículo. **Neste caso, não será confeccionada uma nova chave.**

A produção de uma nova chave codificada dependerá das condições técnicas disponíveis no mercado e da apresentação do código eletrônico. Se o código da chave for restrito à concessionária ou à montadora, a seguradora providenciará apenas a abertura e a remoção do veículo.

Para os veículos cujas chaves originais sejam do tipo telecomando modelo presença ou canivete, será providenciada uma chave simples, desde que o modelo possua a chave mecânica acoplada.

Nas situações em que não seja possível acionar as opções disponíveis no telecomando modelo presença ou canivete, devido término da vida útil da bateria, realizaremos a troca da bateria.

Caso o chaveiro realize o diagnóstico e identifique que a falha no telecomando não é proveniente da bateria, será providenciado a remoção do veículo.

Exclusão

- Telecomandos não originais do veículo ou adaptados;
- Telecomandos provenientes de sistemas de alarmes complementares;
- Troca de bateria recarregável;
- Reparos e ou substituição do telecomando;
- Veículos importados;
- Troca de bateria em telecomando que já apresentem danos nos componentes;
- Telecomando cuja a bateria seja soldada;
- Custos com reparos e/ou troca de miolo de fechadura ou ignição;
- Veículos (motos, carros, etc.) em garantia de fábrica.

Observações:

- a) Quando não for possível a prestação do serviço no local, o veículo deverá ser removido para a oficina, a concessionária ou o estabelecimento apropriado para a execução do serviço, o que for mais próximo, observando-se o limite de KM da cláusula contratada. O custo da nova chave e/ou do serviço prestado será de responsabilidade do segurado.
- b) Na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai, a seguradora providenciará apenas a abertura

do veículo. Se isso não for possível, o veículo terá a assistência de guincho limitado a 200km.

c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo.

d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços.

e) Os documentos do veículo deverão ser apresentados para execução do serviço.

G.3 Limites de Indenização:

Guincho por sinistro: o percurso estará limitado a 2.000 (dois mil) KM a partir do local do evento, sendo permitido uma utilização por evento, sem limite de acionamentos durante a vigência.

Pane/Falta de combustível/Troca de pneus/Chaveiro: no caso de necessidade de remoção, o percurso estará com KM ilimitado, a partir do local do evento, com o limite máximo de 6 (seis) utilizações por veículo segurado, sendo permitido uma utilização por evento.

G.4 Passageiros e condutor

O serviço aos passageiros e condutor compreenderá somente o território nacional.

G.4.1 Traslado de corpos e formalidades legais

Na hipótese de falecimento do condutor ou passageiros em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, será providenciado o traslado de corpos e formalidades legais.

Serão solicitados o Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito para a liberação da cobertura.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado. Limite de despesas: até R\$ 3.000,00 (três mil reais) por evento.

G.4.2 Transporte para continuação da viagem ou retorno

Se o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane, o condutor ou passageiros do veículo terá direito ao transporte para prosseguimento da viagem ou retorno ao seu domicílio, desde que tenha sido acionado o guincho pela apólice, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo ao local da pane ou acidente. A cobertura do transporte de passageiros será limitada à capacidade oficial do veículo, cabendo ao segurado contato prévio com a seguradora para confirmação da liberação do serviço a ser executado. **Esta cobertura somente poderá ser acionada se o veículo segurado estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pela hospedagem.**

Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

G.4.3 Hospedagem

O condutor ou passageiros do veículo terá direito a diárias em hotéis, exceto gastos extras como alimentação, frigobar, lavanderia, ligações telefônicas, etc., quando o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane e o conserto demorar mais de um dia, a ser devidamente comprovado através do envio da cópia do orçamento ou ordem de serviço, ou ainda nas situações em que a oficina não estiver aberta.

A assistência será limitada a capacidade oficial do veículo. Será colocado à disposição do segurado e os passageiros, o serviço de transporte para o hotel mais próximo, ficando a critério da seguradora o mais adequado.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado.

O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pelo TRANSPORTE PARA CONTINUAÇÃO DA VIAGEM OU RETORNO.

Limite de despesas hospedagem - até R\$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia limitado a R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por evento e por passageiro.

Limite de despesas serviço de transporte para o hotel – até R\$250,00 limitado a 50KM por evento.

G.4.4 Transporte para recuperação do veículo, fora do município de residência

O segurado ou seu representante terá direito a um transporte para recuperação do veículo, à critério da seguradora, após sua reparação na hipótese de sinistro, em caso de localização do veículo quando do roubo/furto ou pane. Para que o transporte seja liberado, o segurado deverá apresentar a ordem de serviço concluída ou o Boletim de Ocorrência e o número de sinistro aberto nesta seguradora (em caso de roubo/furto).

Importante: Este serviço não será fornecido quando a ocorrência se der no município de domicílio e o veículo for removido para outro município para conserto.

Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

G.4.5 Evento de roubo e furto, fora do município de residência

Para eventos de roubo e furto, será disponibilizado um meio de transporte, à critério da seguradora, para o(s) ocupantes(s) do veículo irem até à delegacia mais próxima registrar o Boletim de Ocorrência, e em seguida um meio de transporte, à critério da seguradora, para prosseguimento da viagem ou retorno à sua residência, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo do local do roubo ou furto.

Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

G.4.6 Limites de despesas

Os limites de despesas mencionados no item G3. Serviços aos passageiros e condutor, correspondem aos **valores máximos indenizados por evento, independentemente da quantidade de passageiros.**

Caso o percurso do local do evento até o local de destino desejado pelo Segurado ultrapasse o valor contratado em um dos serviços a passageiros, **o pagamento do valor excedente de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.**

G.4.7 Condições para acionamento

As assistências ao veículo e aos passageiros somente serão feitas mediante a impossibilidade do veículo se locomover em razão de acidente, pane elétrica, mecânica, falta de combustível e avaria nos pneus.

A análise sobre o meio adequado do serviço de reboque para o veículo segurado será exclusivamente da central de atendimento da Seguradora, com base nas informações prestadas pelo segurado no momento do acionamento.

A liberação da assistência ao passageiro está condicionada a saída do guincho em direção ao local de socorro.

O serviço aos passageiros deverá ser solicitado, exclusivamente, à central de atendimento da seguradora, que ficará responsável pelos trâmites necessários para liberação do serviço. Após a confirmação do segurado sobre o meio de transporte escolhido, não será permitido qualquer alteração ou cancelamento, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.

G.4.8 Cancelamento da cláusula

A cláusula será cancelada quando a vigência da apólice terminar ou quando a verba contratada se esgotar

G.4.9 Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

H) CLÁUSULA 45C ASSISTÊNCIA 24 HORAS ILIMITADA (PANE KM ILIMITADO | SINISTRO 2.000KM) – LIVRE ESCOLHA

Os seguintes pré-requisitos deverão ser observados quando da solicitação dos serviços oferecidos por esta cláusula:

- a) O segurado deverá solicitar o atendimento à seguradora, exclusivamente, através da Central de Atendimento;
- b) A aprovação e liberação somente serão efetivadas se o evento for reclamado dentro do período de vigência da apólice de seguro;
- c) **Quando o serviço for executado por prestador escolhido pelo representante legal da empresa e/ou funcionário responsável pelo veículo, este deverá requerer, antes do início da realização do serviço, a**

aprovação e liberação da seguradora, sob pena de perda de direito ao pagamento do reembolso;

d) O reembolso será liberado mediante apresentação da Nota Fiscal do atendimento emitida em nome do segurado e deverá ser de empresa devidamente regularizada para a prestação do serviço, sob pena de perda de direito ao reembolso.

A presente cláusula, quando contratada, contemplará os seguintes serviços de mão de obra:

H.1 Assistência automotiva

Garante o socorro, em todo o território nacional, quando o veículo estiver impossibilitado de se locomover em razão:

a) Pane (elétrica ou mecânica): se não for possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será transportado para a oficina mais próxima.

b) Sinistro: o prestador rebocará o veículo para uma oficina de escolha do segurado.

Se a oficina não puder executar o conserto, o veículo poderá ser rebocado para a cidade de domicílio do segurado.

Se a oficina estiver fechada no momento da entrega do veículo, o segurado, posteriormente, poderá solicitar um segundo reboque para entregar o veículo na oficina quando estiver aberta.

O reparo ou a remoção serão realizados somente na presença do segurado ou de seu representante (maior de 18 anos), os quais deverão portar documentos e chaves do veículo.

c) Troca de pneus (exceto motos): se o pneu do veículo furar, a Central providenciará o envio de um prestador de serviço para trocá-lo. Caso não seja possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro (CAPS). Caso não haja CAPS na cidade, o veículo será rebocado para a oficina mais próxima, dentro da Rede Referenciada.

Obs.1: Este serviço será prestado desde que o Segurado disponha de pneu reserva em seu veículo, bem como, a chave de roda e macaco hidráulico.

Obs.2: Este serviço fica limitado à troca de pneu.

Obs.3: Tratando-se de veículos com carga, não é possível realizar a troca do pneu com o veículo carregado. Para realização deste serviço será necessário providenciar primeiro o transbordo da carga para depois ser feita a troca do pneu.

d) Falta de combustível: o prestador rebocará o veículo para o posto de gasolina mais próximo.

H.1.1. CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AUTOMOTIVA

a) Quando o veículo estiver dentro do período de garantia, não será efetuada a substituição de peças e/ou rompimento de lacres colocados pela montadora;

b) As despesas relativas à aquisição de peças, bem como custos de mão-de-obra e reparos em oficina, serviços de borracheiros e compra de combustível, serão de responsabilidade do segurado;

c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo;

d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços;

e) O segurado poderá solicitar os serviços oferecidos por esta cláusula diretamente à Seguradora, pela central de atendimento, ou escolher um prestador não referenciado pela Companhia. Se o segurado optar por prestador não referenciado, deverá solicitar, previamente, à seguradora a aprovação para a execução dos serviços oferecidos. Se não o fizer, perderá o direito ao reembolso;

f) Na hipótese de o serviço ser executado por prestador escolhido pelo segurado, este deverá requerer à seguradora a aprovação e liberação do serviço antes do início da sua realização. Se não o fizer, perderá o direito ao reembolso;

- g) Não se aplica o benefício de carro reserva para o segurado e/ou terceiro, desconto na franquia e guincho para o terceiro para nenhuma das cláusulas de assistência;
- h) Somente haverá cobertura da Assistência 24 horas quando o reboque, semirreboque e bi-trem, estiverem atrelado ao rebocador e devidamente descarregado.
- i) Caso o percurso do local do ocorrido até o local de destino ultrapasse o valor contratado, o pagamento do valor de ida e volta será de responsabilidade do Segurado.

H.2 Chaveiro

Em caso de extravio, perda, quebra, roubo ou furto de chaves ou em caso de fechamento do veículo com a respectiva chave no interior, a Central de Atendimento enviará um chaveiro para abrir o veículo e/ou fazer uma nova chave.

Se existir a chave reserva, o segurado poderá solicitar que a seguradora a busque, **desde que o deslocamento não ultrapasse 100km**, a contar do local onde está o veículo. **Neste caso, não será confeccionada uma nova chave.**

A produção de uma nova chave codificada dependerá das condições técnicas disponíveis no mercado e da apresentação do código eletrônico. Se o código da chave for restrito à concessionária ou à montadora, a seguradora providenciará apenas a abertura e a remoção do veículo.

Para os veículos cujas chaves originais sejam do tipo telecomando modelo presença ou canivete, será providenciada uma chave simples, desde que o modelo possua a chave mecânica acoplada.

Nas situações em que não seja possível acionar as opções disponíveis no telecomando modelo presença ou canivete, devido término da vida útil da bateria, realizaremos a troca da bateria.

Caso o chaveiro realize o diagnóstico e identifique que a falha no telecomando não é proveniente da bateria, será providenciada a remoção do veículo.

Exclusão:

- Telecomandos não originais do veículo ou adaptados;
- Telecomandos provenientes de sistemas de alarmes complementares;
- Troca de bateria recarregável;
- Reparos e ou substituição do telecomando;
- Veículos importados;
- Troca de bateria em telecomando que já apresentem danos nos componentes;
- Telecomando cuja a bateria seja soldada;
- Custos com reparos e/ou troca de miolo de fechadura ou ignição;
- Veículos (motos, carros, etc.) em garantia de fábrica.

Observações:

- a) Quando não for possível a prestação do serviço no local, o veículo deverá ser removido para a oficina, a concessionária ou o estabelecimento apropriado para a execução do serviço, o que for mais próximo, observando-se o limite de KM da cláusula contratada. O custo da nova chave e/ou do serviço prestado será de responsabilidade do segurado.
- b) Na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai, a seguradora providenciará apenas a abertura do veículo. Se isso não for possível, o veículo terá a assistência de guincho limitado a 200km.
- c) Tratando-se de veículos com carga, o segurado deverá providenciar imediato transbordo da carga, para não prejudicar a assistência ao veículo.
- d) A seguradora não se responsabilizará por eventual perda de compromisso devido a atrasos na prestação de serviços.
- e) Os documentos do veículo deverão ser apresentados para a execução do serviço.

H.3 Limites de Indenização:

Guincho por sinistro: o percurso estará limitado a 2.000 (dois mil) KM a partir do local do evento, sendo permitido uma utilização por evento, sem limite de acionamentos durante a vigência.

A despesa máxima por evento é de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Pane/Falta de combustível/Troca de pneus/chaveiro: no caso de necessidade de remoção, o percurso estará com KM ilimitado, a partir do local do evento, com limite máximo de 6 (seis) utilizações por veículo segurado, sendo permitido uma utilização por evento.

A despesa por evento permitida é de R\$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos) por quilômetro.

Obs.1: No caso de serviço de chaveiro, a despesa máxima é de R\$ 200,00 (duzentos reais) para chave comum e, R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para chave codificada.

H.4 Passageiros e condutor

O serviço aos passageiros e condutor compreenderá somente o território nacional.

H.4.1 Traslado de corpos e formalidades legais

Na hipótese de falecimento do condutor ou passageiros em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, será providenciado o traslado de corpos e formalidades legais. Serão solicitados o Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito para a liberação da cobertura. **Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado.**

Limite de despesas: até R\$ 3.000,00 (três mil reais) por evento.

H.4.2 Transporte para continuação da viagem ou retorno

Se o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane, o condutor ou passageiros do veículo terá direito ao transporte para prosseguimento da viagem ou retorno ao seu domicílio, desde que tenha sido acionado o guincho pela apólice, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo ao local da pane ou acidente. A cobertura do transporte de passageiros será limitada à capacidade oficial do veículo, cabendo ao segurado contato prévio com a seguradora para confirmação da liberação do serviço a ser executado. **Esta cobertura somente poderá ser acionada se o veículo segurado estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pela hospedagem.**

Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

H.4.3 Hospedagem

O condutor ou passageiros do veículo terá direito a diárias em hotéis, exceto gastos extras como alimentação, frigobar, lavanderia, ligações telefônicas, etc., quando o veículo segurado ficar imobilizado em decorrência de acidente de trânsito ou pane e o conserto demorar mais de um dia, a ser devidamente comprovado através do envio da cópia do orçamento ou ordem de serviço, ou ainda nas situações em que a oficina não estiver aberta.

A assistência será limitada a capacidade oficial do veículo. Será colocado à disposição do segurado e os passageiros, o serviço de transporte para o hotel mais próximo, ficando a critério da seguradora o mais adequado.

Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o veículo estiver fora do município de domicílio do segurado. O segurado perderá o direito a esta cobertura se optar pelo TRANSPORTE PARA CONTINUAÇÃO DA VIAGEM OU RETORNO.

Limite de despesas hospedagem - até R\$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia limitado a R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por evento e por passageiro.

Limite de despesas serviço de transporte para o hotel – até R\$250,00 limitado a 50KM por evento.

H.4.4 Transporte para recuperação do veículo, fora do município de residência

O segurado ou seu representante terá direito a um transporte para recuperação do veículo, à critério da seguradora, após sua reparação na hipótese de sinistro, em caso de localização do veículo quando do roubo/furto ou pane. Para que o transporte seja liberado, o segurado deverá apresentar a ordem de serviço concluída ou o Boletim de Ocorrência e o número de sinistro aberto nesta seguradora (em caso de roubo/furto).

Importante: Este serviço não será fornecido quando a ocorrência se der no município de domicílio e o veículo for removido para outro município para conserto. Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

H.4.5. Evento de roubo e furto, fora do município de residência

Para eventos de roubo e furto, será disponibilizado um meio de transporte, à critério da seguradora, para o(s) ocupantes(s) do veículo irem até à delegacia mais próxima registrar o Boletim de Ocorrência, e em seguida um meio de transporte, à critério da seguradora, para prosseguimento da viagem ou retorno à sua residência, prevalecendo como destino aquele que for mais próximo do local do roubo ou furto **Limite de despesas: até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.**

H.4.6. Limites de despesas

Os limites de despesas mencionados no item H3. Serviços aos passageiros e condutor, correspondem aos **valores máximos indenizados por evento, independentemente da quantidade de passageiros.**

Caso o percurso do local do evento até o local de destino desejado pelo Segurado ultrapasse o valor contratado em um dos serviços a passageiros, **o pagamento do valor excedente de ida e volta será de responsabilidade do Segurado**

H.4.7. Condições para acionamento

As assistências ao veículo e aos passageiros somente serão feitas mediante a impossibilidade do veículo se locomover em razão de acidente, pane elétrica, mecânica, falta de combustível e avaria nos pneus.

A liberação da assistência ao passageiro está condicionada a saída do guincho em direção ao local de socorro.

O serviço aos passageiros deverá ser solicitado, exclusivamente, à central de atendimento da seguradora, que ficará responsável pelos trâmites necessários para liberação do serviço. Após a confirmação do segurado sobre o meio de transporte escolhido, não será permitido qualquer alteração ou cancelamento, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.

H.4.8. Cancelamento da cláusula

A cláusula será cancelada quando a vigência da apólice terminar ou quando a verba contratada se esgotar.

H.4.9 Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

36.2.4. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS ESPECIFICAMENTE PARA TODAS AS ASSISTÊNCIAS 24 HORAS

- a) Prestação dos serviços descritos nas cláusulas a pessoas não ocupantes do veículo segurado;**
- b) Guarda e/ou remoção de qualquer carga, bagagem ou objeto transportado pelo veículo segurado.**
- c) Guinchamento do veículo quando este estiver carregado com carga, bagagem ou objetos. O segurado deverá providenciar a imediata remoção desta para não prejudicar a assistência ao veículo.**
- d) Custeio, localização e envio de peças e mão-de-obra necessários aos reparos do veículo segurado ou de terceiros;**
- e) Quaisquer outras despesas não previstas expressamente nas cláusulas, tais como gorjetas, refeições, multas, pedágios, combustível, táxis etc.;**
- f) Remoção do veículo ou prestação de serviço em situação não emergencial. Nestas hipóteses, o atendimento não será acumulado para uso posterior, nem será compensado por não ter sido utilizado;**
- g) Transporte aos passageiros quando ultrapassar o limite de lotação do veículo;**
- h) Remoção para hospital ou domicílio por lesão ou doença do segurado, condutor e/ou passageiros;**
- i) Serviços de despachante;**
- j) Depósito ou guarda do veículo, por qualquer motivo.**

36.3. CARRO RESERVA

36.3.1. CRITÉRIOS GERAIS PARA A LOCAÇÃO DE CARRO RESERVA

36.3.1.1. Início e término da utilização

- a) Perda parcial: o período de locação inicia-se a partir da data de aprovação do orçamento e cessa na data de conclusão dos reparos do veículo ou quando a verba contratada atingir o limite — o que ocorrer primeiramente.
- b) Indenização integral: o período de locação inicia-se a partir da data da caracterização da indenização integral e cessa na data da programação do pagamento ou quando a verba contratada atingir o limite — o que ocorrer primeiramente. No caso de furto/roubo localizado, o segurado deverá devolver o carro reserva no mesmo dia em que foi localizado seu veículo.

36.3.1.2. Liberação do carro reserva

Após a autorização dos reparos ou a caracterização da indenização integral, o segurado deverá contatar a central de atendimento para solicitar o carro reserva.

36.3.1.3. Responsabilidades do segurado

- a) **As multas, as despesas com combustível, a contratação de seguro, a franquia e os extras ocorridos durante a utilização do veículo locado serão de responsabilidade do segurado e cobradas pela locadora no ato da devolução;**
- b) **O pagamento da locação do veículo ficará sob responsabilidade do segurado nos eventos em que a locação for realizada e, posteriormente, for constatado que o orçamento do conserto do veículo foi inferior ao valor da franquia contratual ou nos eventos de sinistros reclamados nesta Seguradora, quando constatada alguma irregularidade ou razão contratual que negue a cobertura da apólice de seguro.**

36.3.1.4. Extensão do prazo de utilização

Esgotadas as diárias concedidas, o segurado poderá ficar com o veículo pelo tempo que achar necessário. Entretanto, deverá solicitar a prorrogação à seguradora, antes do término do período de locação. O custo da locação passará a correr por conta do segurado o qual obterá um desconto especial sobre o valor da diária.

36.3.1.5. Devolução do veículo

- a) **O segurado deverá devolver o carro no mesmo local de retirada;**
- b) A data de entrega poderá ser prorrogada ou antecipada, conforme o andamento do sinistro;
- c) **O segurado assumirá as despesas referentes às diárias excedentes caso não devolva o carro na data estipulada;**

36.3.1.6. Reintegração de Verba

A reintegração da cobertura de carro reserva é automática. Com isso, a cada novo evento (colisão, roubo ou furto ou incêndio), o segurado terá disponível o número total de diárias contratadas.

36.3.1.7. Cancelamento da cláusula

Em razão da reintegração esta cláusula não é cancelada durante a vigência da apólice

36.3.2. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA A LOCAÇÃO DE CARRO RESERVA - REDE REFERENCIADA

36.3.2.1. Regras para a locação

- a) O carro reserva somente será liberado se houver uma locadora referenciada pela seguradora na cidade onde for solicitada a locação;
- b) No caso de pessoa física, o carro será entregue ao segurado. Se ele não puder retirá-lo, a locadora poderá entregar o veículo aos ascendentes, aos descendentes, ao cônjuge ou à(ao) companheira(o) do segurado;
- c) No caso de pessoa jurídica, a empresa deverá enviar à locadora, com antecedência, uma autorização assinada pelo seu representante legal. Esse documento deverá ser escrito em papel timbrado e conter os dados do funcionário que utilizará o carro;

- d) O condutor deverá ser maior de 18 anos, apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) original, ter um cartão de crédito com saldo suficiente para a caução e cumprir os demais critérios estabelecidos pela locadora. Esse valor será informado no momento da reserva e poderá ser utilizado como pagamento da coparticipação caso ocorra sinistro com o veículo locado;
- e) Na impossibilidade de uso do cartão de crédito, poderá ser apresentado como garantia um cheque caução ou outro expediente alternativo, cuja aceitação ficará a critério da locadora;
- f) Se o carro locado for utilizado por mais de uma pessoa, o segurado pagará uma taxa, estipulada pela locadora, por condutor e por dia de utilização;
- g) O veículo locado deverá ser utilizado sem fins lucrativos e poderá transportar somente o número de pessoas determinado no documento (CRLV).
- h) O carro reserva disponibilizado conforme cláusula contratada, quando acionada, deverá ser utilizado pelo período consecutivo, não podendo o seu uso ser fracionado. Se durante a sua utilização, o veículo for devolvido antes do período previsto, o segurado não fará jus a uma nova locação.
- i) **Impossibilidade de utilização dos créditos para a corrida de transporte por aplicativos simultaneamente com o carro reserva, ou vice-versa.**

36.3.2.2. Proteção do carro reserva

O carro locado terá proteção para colisão, incêndio, roubo, furto e responsabilidade civil conforme as condições e franquias definidas pela locadora. Essa proteção não cobre taxas e valores adicionais, relativos à locação.

36.3.2.3. Extensão da cobertura de RCF-V para veículo locado

Sinistro coberto pelo contrato da locadora: a seguradora arcará com os prejuízos que superarem a importância estipulada no contrato de locação, respeitando-se as Condições Gerais do Seguro de Automóvel.

Sinistro não coberto pelo contrato da locadora: a seguradora arcará com o total dos prejuízos, respeitando-se as Condições Gerais do Seguro de Automóvel. Nesse caso, o segurado deverá apresentar o contrato firmado com a locadora e um documento que formalize a recusa do pagamento dos prejuízos.

Importante!

- Esta cobertura vai se estender somente se a verba de RCF-V da apólice não se esgotar.
- Para utilizar esse benefício, o segurado deverá locar o carro em uma locadora referenciada pela seguradora.
- Este benefício é exclusivo ao carro locado pelo segurado.

36.3.2.4. Exclusão de reembolso

A seguradora não reembolsará, em nenhuma hipótese, diárias de locação pagas diretamente pelo segurado ou seu representante.

36.3.2.5. Precificação

Os valores inerentes à contratação das cláusulas A, B, C, H, I, J, N, P e T apresentam desconto se comparados aos das cláusulas E, F, G, K, L, M, O, Q, S, pois se referem à rede referenciada.

36.3.3. CRÉDITOS EM APLICATIVOS DE TRANSPORTE

36.3.3.1. CONDIÇÕES DE USO DOS CRÉDITOS EM APLICATIVOS DE TRANSPORTE

36.3.3.1.1. Liberação dos créditos

- a) os créditos em aplicativos de transporte conveniado (Uber) somente serão liberados se a localidade onde ele for solicitado dispuser desta opção;
- b) a central de atendimento liberará os créditos para um único usuário.

36.3.3.1.2. Condições para utilização

- a) ocorrência de um sinistro coberto e indenizável;

b) disponibilidade do aplicativo da empresa conveniada para o acionamento das chamadas de transporte por aplicativo; a ativação ocorrerá pelo e-mail e pelo número do celular da pessoa indicada;

c) para situações de sinistros cobertos e indenizáveis, a utilização do serviço pode ser feita por até 30 dias ou até cessar os créditos, o que ocorrer primeiramente;

cadastro no aplicativo conforme as instruções da empresa conveniada e utilização dos créditos por meio da conta corporativa da Porto Seguro. Se o valor da corrida exceder o saldo de créditos, o usuário deverá pagar a diferença ao prestador de serviços (dinheiro ou cartão de débito/crédito). A Porto Seguro não se responsabilizará por esses excedentes;

d) ser maior de 18 anos e portador de cartão de crédito ou débito próprio com limite de crédito disponível para ativação do aplicativo. Tais regras são próprias das prestadoras de transportes por aplicativos e não há qualquer interferência da seguradora sobre elas;

e) impossibilidade de utilização os créditos em aplicativos de transporte simultaneamente com o carro reserva, ou vice e versa.

36.3.3.1.3. Cancelamento

Ficará automaticamente cancelado caso o valor do crédito se esgote antes do término da vigência da apólice ou caso a vigência termine sem ser utilizado o total de créditos.

36.3.3.1.4. Utilização do aplicativo após a cessação dos créditos

Esgotado o saldo concedido, o segurado poderá continuar utilizando o aplicativo pelo tempo que considerar necessário. Entretanto, deverá arcar com os custos decorrentes dessas utilizações sem responsabilidade da seguradora.

36.3.4. CLÁUSULAS PARA CONTRATAÇÃO

Mediante pagamento de prêmio adicional, o segurado poderá contratar uma das coberturas adiante listadas para coberturas de carro reserva.

36.3.4.1. Hipóteses para a concessão

A seguradora, conforme opção contratada, autorizará a locação de um carro reserva ou a utilização de créditos em aplicativos de transporte, desde que o sinistro ocorra em território nacional, nos seguintes casos:

a) Sinistro de casco indenizável;

b) Sinistro em que o segurado for atendido como terceiro por outra seguradora ou sendo atendido por terceiro sem seguro, desde que os prejuízos apurados superem a franquia estipulada na apólice para o casco. Nesse caso, o segurado deverá nos enviar o aviso de sinistro e a cópia do orçamento — aprovado pela seguradora que o estiver atendendo — com a data de previsão de entrega do veículo;

c) o terceiro poderá usar o carro reserva, em sinistro de casco indenizável, conforme estipulado na cláusula contratada.

36.3.4.2. Garantias e limites de utilização por evento:

36.3.4.2.1. Para carro reserva – locação:

Cláusulas		Tipo de Locadora	Essencial			Completo			Conforto		
		Referenciada	26C	26J	26N	26A	26H	26P	26B	26I	26T
		Livre Escolha	26E	26K	26O	26F	26L	26Q	26G	26M	26S
		Porte do veículo locado	Básico	Médio	Pick-up Leve	Básico	Médio	Pick-up Leve	Básico	Médio	Pick-up Leve
Seguro do	Evento	Perda Parcial	630	882	1386	1350	1890	2970	2700	3780	5940
		Indenização Integral	630	882	1386	1350	1890	2970	2700	3780	5940

		Segurado atendido como terceiro na Porto ou em outra seguradora – indenização integral	630	882	1386	1350	1890	2970	2700	3780	5940
		Segurado atendido como terceiro na Porto ou em outra seguradora – perda parcial	630	882	1386	1350	1890	2970	2700	3780	5940
		Segurado atendido por terceiro sem seguro	630	882	1386	1350	1890	2970	2700	3780	5940
Terceiro	Evento	Terceiro(s) atendido(s) pela apólice do segurado – indenização parcial ou integral	630	882	1386	630	882	1386	630	882	1386
Notas			(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)

(1) Valores expressos em Reais, considerando o Limite diário de R\$90,00

(2) Valores expressos em Reais, considerando o Limite diário de R\$126,00

(3) Valores expressos em Reais, considerando o Limite diário de R\$198,00

Obs. Os Valores descritos nas cláusulas são independentes para o segurado e para o terceiro. Caso não tenha um terceiro envolvido, a verba disponível ao terceiro não poderá ser somada a verba disponível do segurado e vice e versa

Porte Básico: um carro modelo básico, 1000 cilindradas, nacional, com ar e direção, sem adaptação

Porte Médio: carro nacional, 1.0 turbo, sem adaptação, com 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas ou sedan automático

Porte Pick-up Leve: carro nacional, utilitário leve e sem adaptação, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas

O segurado poderá optar por um carro diferente do descrito no quadro anterior, porém deverá arcar com o valor excedente relativo à locação.

36.3.4.2.2. Para créditos em aplicativos de transporte:

Cláusulas		Segurado Uber	Terceiro Uber
Porte Básico Referenciada	26A	R\$ 670,00	R\$ 200,00
	26B	R\$ 900,00	R\$ 200,00
	26C	R\$ 600,00	R\$ 200,00
Porte Médio Referenciada	26H	R\$ 850,00	R\$ 200,00
	26I	R\$ 1.100,00	R\$ 200,00
	26J	R\$ 750,00	R\$ 200,00
Porte Pick-up Leve Referenciada	26N	R\$ 1.302,00	R\$ 200,00
	26P	R\$ 1.674,00	R\$ 200,00
	26T	R\$ 2.356,00	R\$ 200,00

36.3.4.3. Liberação para locação na rede referenciada

O segurado ou seu representante deverá solicitar o carro reserva exclusivamente à central de atendimento da seguradora, a qual se encarregará dos trâmites operacionais necessários à liberação do automóvel.

Deverão ser respeitados todos os “Critérios Gerais para locação de Carro Reserva” e os “Critérios Específicos para

locação de Carro Reserva Rede Referenciada”, constantes destas Condições Gerais.

36.3.4.4. Liberação para locação em livre escolha

O segurado ou seu representante, previamente, deverá ligar para a central de atendimento da seguradora a fim de solicitar a liberação para locar o carro reserva, caso contrário perderá o direito ao reembolso.

Deverão ser respeitados todos os “Critérios Gerais para locação de Carro Reserva”, constantes destas Condições Gerais.

36.3.4.5. Condições para o reembolso

A seguradora reembolsará os valores referentes à locação somente depois de receber a nota fiscal, em nome do segurado, emitida por locadora regularizada. Se essa condição não for atendida, perder-se-á o direito ao reembolso.

36.3.4.6. Liberação para utilização dos créditos em aplicativos de transporte

O segurado ou seu representante deverá solicitar os créditos para corridas em transporte por aplicativos exclusivamente à central de atendimento da seguradora, a qual se encarregará dos trâmites operacionais necessários à liberação do serviço.

Deverão ser respeitados todas as “Condições de uso dos créditos em aplicativos de transporte”, constantes destas Condições Gerais.

36.3.4.7. Critério para contratação

Esta cobertura não estará disponível para os seguintes veículos: de carga, táxis, ambulâncias, locação, veículos escolares, de locadora e de autoescola. Ainda, para veículos utilizados para serviços funerários, test drive, transporte de valores e vigilância.

Para as cláusulas 26N, 26O, 26P, 26Q, 26T, 26S a contratação só é permitida para as categoria tarifária **14, 15 e 20 a 23**.

36.3.4.8. Reintegração

A reintegração da cobertura de carro reserva é automática. Com isso, a cada novo evento (colisão, roubo ou furto ou incêndio), o segurado terá disponível o número total de diárias contratadas.

36.4. COBERTURAS PARA VIDROS

Mediante pagamento de prêmio adicional, o segurado poderá contratar uma das coberturas adiante listadas para coberturas de vidros.

36.4.1. CLÁUSULA 76 – DANOS A VIDROS E RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS – REDE REFERENCIADA

36.4.1.1 Riscos cobertos

Mediante pagamento de prêmio adicional, em caso de quebra ou trinca, a seguradora garantirá a troca:

- a) do(s) vidro(s) para brisa, lateral(is), traseiro, solar e panorâmico, incluindo a película de controle solar comum;
- b) da(s) lente(s), base(s) e capa(s) do(s) retrovisor(es) externo(s);
- c) da(s) lanterna(s) e do(s) farol(óis) (principal(is), de milha e de neblina), inclusive break light

No caso do para-brisa, a seguradora vai trocá-lo se ocorrer a quebra. Caso ocorra apenas a trinca, a companhia poderá repará-lo ou trocá-lo, observando o procedimento indicado pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.

A peça quebrada será substituída por outra nova de reposição original, distribuída por concessionárias, fabricantes ou representantes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Caso a peça não seja mais comercializada, a seguradora pagará o valor correspondente ao preço de uma peça semelhante, existente no mercado brasileiro.

Na hipótese de veículos envelopados, a seguradora não cobrirá o reenvelopamento se a peça não se alinhar com a guarnição e a moldura, após a substituição.

No caso de veículos adaptados, a peça será substituída, necessariamente, por outra de reposição original. Esta

cláusula não poderá ser contratada para veículos que apresentarem peças avariadas na vistoria prévia. Esta cláusula não garante carro reserva e desconto na franquia.

36.4.1.2. Riscos excluídos

- a) vidros instalados em capotas, em veículos transformados e/ou carrocerias especiais;
- b) películas de controle solar nos vidros para-brisa ou película antivandalismo;
- c) riscos, infiltrações, manchas e arranhões nos vidros, retrovisores e faróis;
- d) desgaste natural pelo tempo de uso ou pela falta de manutenção;
- e) danos à lataria em razão da quebra dos vidros, do retrovisor, do farol, lanterna ou máquina de vidro;
- f) retrovisores internos;
- g) itens não originais: vidro, retrovisor com seta, farol, lanterna e lâmpada de *tunning* ou laser, lâmpada de xênon e/ou led;
- h) faróis e lanternas auxiliares (milha) ou de neblina (dianteiro e traseiro), exceto itens de série;
- i) troca exclusiva de lâmpadas;
- j) motor de regulagem do farol;
- k) casos em que os danos à lataria impeçam o encaixe da peça;
- l) roubo ou furto exclusivo da peça (o serviço não será realizado se a peça não estiver instalada no veículo);
- m) peças genuínas (com logomarca da montadora);
- n) casos em que não haja nexo causal entre os danos apurados e as circunstâncias do sinistro.
- o) veículos especiais e/ou transformados (aqueles modificados do projeto original e Off Roads);
- p) componentes como canaletas, pestanas, frisos, hastes de alumínio, interruptores, máquina de elevação de vidro, além de outros não descritos;
- q) danos a sensores ou mecanismos que não façam parte do vidro;
- r) danos a suportes, revestimentos ou estruturas que não façam parte de faróis, lanternas ou retrovisores;
- s) danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito);
- t) danos causados, direta ou indiretamente, por terremotos, desordem, incêndios, fraudes, atos de inimigo público, guerras, ameaça de guerra, invasão, rebelião, terrorismo, revolução e situações correlatas;
- u) faróis e peças adaptadas e/ou transformadas de outros veículos;
- v) peças danificadas em eventos relacionados às práticas desportivas por parte do segurado, bem como a participação do veículo segurado em competições, apostas ou provas de velocidade, rachas, rallies ou corridas;
- w) peças sem laudo de blindagem emitido pelo DETRAN ou que estejam fora das normais legais de blindagem;
- x) sensores de estacionamento ou câmeras;
- y) Recalibração dos sensores ADAS, exceto para os itens cobertos por esta cláusula e desde que o veículo não tenha apresentado desconfiguração antes da troca do para-brisa, passando a exibir o alerta no painel após a substituição;
- z) serviços efetuados sem prévia autorização;
- aa) substituição dos componentes elétricos, eletrônicos, manuais e carenagem, bem como qualquer outro dispositivo integrante do conjunto de retrovisores, faróis e lanternas;
- bb) veículos em processo de atendimento de sinistro;
- cc) danos ocasionados pelo reboque inadequado do veículo;
- dd) despesas com o deslocamento do veículo para reparo de qualquer peça;

- ee) prejuízo financeiro pela paralização do veículo segurado durante o período de realização do serviço;
- ff) vandalismo, motim, desordem, agravamento do dano e/ ou mau uso do equipamento;
- gg) emblemas, limpador de vidros, trincos, maçanetas, fechaduras, braços do porta-malas, amortecedores e outros acessórios acoplados a tampa traseira;
- hh) avarias preexistentes à contratação do seguro nos riscos que seriam cobertos pela presente cláusula.

36.4.1.2.1. Riscos excluídos de máquina de vidros

- a) Realização de qualquer tipo de manutenção preventiva (aplicação de lubrificante);
- b) Substituição da fiação, componentes elétricos, módulo, chicote, plug conector;
- c) Mecanismos manuais que não façam parte da peça a ser trocada, bem como fechaduras, forros de porta, presilhas, entre outros;
- d) Máquina de vidros de teto solar e vigia;
- e) Peça com movimentação lenta;
- f) Veículos blindados;
- g) Veículos com mais de 15 anos de fabricação;
- h) Veículos das categorias tarifárias de 40 a 99 (vide tabela B – Categorias tarifárias);
- i) Danos existentes na máquina de vidros antes da contratação do seguro;
- j) Sinistro em processo de atendimento na perda parcial;
- k) Troca ou reparo da máquina de vidro quando houver danos à lataria que impeçam a realização do serviço
- l) A retirada exclusiva da peça sem a aplicação do serviço, mesmo que o veículo esteja em trabalho de funilaria;
- m) Danos causados por atos ou fatos descritos como não indenizáveis na cláusula Prejuízos Gerais não Indenizáveis;
- n) Serviços, reparos, substituição total ou parcial sem autorização prévia da seguradora;
- o) Os danos causados a máquina de vidros por objetos transportados pelo veículo segurado ou nele fixados.

36.4.1.3. Limites de utilização

Tendo como parâmetro a contratação do seguro com vigência anual, o valor máximo de indenização será até o limite total contratado, conforme o valor de importância segurada do veículo e disponibilizado no ato da contratação do seguro (conforme valor que consta na apólice/proposta), sendo:

- Veículos com importância segurada de até R\$50.000,00, valor máximo indenizável de até R\$10.000,00;
- Veículos com importância segurada de R\$50.000,01 a R\$100.000,00, valor máximo indenizável de até R\$15.000,00;
- Veículos com importância segurada de R\$100.000,01 a R\$250.000,00, valor máximo indenizável de até R\$25.000,00;
- Veículos com importância segurada de R\$250.000,01 a R\$700.000,00, valor máximo indenizável de até R\$50.000,00;
- Veículos com importância segurada acima de R\$700.000,00, valor máximo indenizável de até R\$70.000,00.

Para contratação do seguro com vigência plurianual, o valor máximo indenizável será calculado de acordo com o critério acima descrito, acrescido, proporcionalmente, do período de vigência que superar um ano, resultando num valor mais elevado.

Independentemente do número de peças reparadas em cada um dos eventos, o limite total de acionamento

cessará quando esgotar o valor total contratado, considerando a somatória dos valores indenizados durante a vigência.

36.4.1.4. Franquia

Será cobrada a franquia estipulada na apólice quando ocorrer a troca de uma peça coberta por esta cláusula.

A franquia deverá ser paga pelo segurado diretamente à oficina que reparou o veículo.

Para a troca do vidro do teto solar ou panorâmico, será aplicada a franquia estipulada para o para-brisa.

Para a troca de faróis de milha e neblina, será aplicada as franquias estipuladas para os faróis convencionais. Para a troca da tampa de vidro traseiro do porta malas, será aplicada a franquia estipulada para o vidro traseiro. Para a troca do brake light, será aplicada a franquia estipulada para a lanterna convencional.

Para a troca do farol de laser e matrix, será aplicada a franquia estipulada para o farol de xênon.

Para a troca da máquina de vidros será aplicada a franquia estipulada para os vidros laterais.

Não haverá franquia para:

- **Reparo do para-brisa;**
- **Troca da lente do retrovisor;**

Quando mais de uma peça for avariada, será cobrada a franquia de maior valor.

36.4.1.5. Execução dos serviços

O segurado deverá solicitar os serviços exclusivamente à Central de Atendimento, a qual indicará a oficina que executará o trabalho. A seguradora autorizará o serviço somente se sinistro ocorrer no período de vigência da apólice.

36.4.1.6. Exclusão do reembolso

Em nenhuma hipótese, haverá reembolso de gastos relativos a serviços organizados, contratados e/ou executados por terceiros.

36.4.1.7. Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

36.4.2. CLÁUSULA 76R – DANOS A VIDROS E RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS – LIVRE ESCOLHA

36.4.2.1 Riscos cobertos

Mediante pagamento de prêmio adicional, em caso de quebra ou trinca, a seguradora garantirá a troca:

- a) do(s) vidro(s) para brisa, lateral(is), traseiro, solar e panorâmico, incluindo a película de controle solar comum;
- b) da(s) lente(s), base(s) e capa(s) do(s) retrovisor(es) externo(s);
- c) da(s) lanterna(s) e do(s) farol(óis) (principal(is), de milha e de neblina), inclusive break light;
- d) vidro(s) modificado(s) e/ou acrílico(s) exclusivamente para veículos da categoria 98 (vide **tabela B – Categorias Tarifárias**).

No caso do para-brisa, a seguradora vai trocá-lo se ocorrer a quebra. Caso ocorra apenas a trinca, a companhia poderá repará-lo ou trocá-lo, observando o procedimento indicado pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.

A peça quebrada será substituída por outra nova de reposição original, distribuída por concessionárias, fabricantes ou representantes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Caso a peça não seja mais comercializada, a seguradora pagará o valor correspondente ao preço de uma peça semelhante, existente no mercado brasileiro.

Na hipótese de veículos envelopados, a seguradora não cobrirá o reenvelopamento se a peça não se alinhar com a guarnição e a moldura, após a substituição.

No caso de veículos adaptados, a peça será substituída, necessariamente, por outra de reposição original. Esta cláusula não poderá ser contratada para veículos que apresentarem peças avariadas na vistoria prévia. Esta

cláusula não garante carro reserva e desconto na franquia.

36.4.2.2. Riscos excluídos

- a) vidros instalados em capotas, em veículos transformados (exceto veículos da categoria 98 – vide tabela B – Categorias Tarifárias) e/ou carrocerias especiais;
- b) películas de controle solar nos vidros para-brisa ou película antivandalismo;
- c) riscos, infiltrações, manchas e arranhões nos vidros, retrovisores e faróis;
- d) desgaste natural pelo tempo de uso ou pela falta de manutenção;
- e) danos à lataria em razão da quebra dos vidros, do retrovisor, do farol, lanterna ou máquina de vidros;
- f) retrovisores internos;
- g) itens não originais: vidro, retrovisor com seta, farol, lanterna e lâmpada de *tunning* ou laser, lâmpada de xênon e/ou led;
- h) faróis e lanternas auxiliares (milha) ou de neblina (dianteiro e traseiro), exceto itens de série;
- i) troca exclusiva de lâmpadas;
- j) motor de regulagem do farol;
- k) casos em que os danos à lataria impeçam o encaixe da peça;
- l) roubo ou furto exclusivo da peça (o serviço não será realizado se a peça não estiver instalada no veículo);
- m) casos em que não haja nexo causal entre os danos apurados e as circunstâncias do sinistro.
- n) veículos especiais e/ou transformados (aqueles modificados do projeto original e Off Roads); exceto veículos da categoria 98 (vide tabela B – Categorias Tarifárias)
- o) componentes como canaletas, pestanas, frisos, hastes de alumínio, interruptores, máquina de elevação de vidro, além de outros não descritos;
- p) danos a sensores ou mecanismos que não façam parte do vidro;
- q) danos a suportes, revestimentos ou estruturas que não façam parte de faróis, lanternas ou retrovisores;
- r) danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito);
- s) danos causados, direta ou indiretamente, por terremotos, desordem, incêndios, fraudes, atos de inimigo público, guerras, ameaça de guerra, invasão, rebelião, terrorismo, revolução e situações correlatas;
- t) faróis e peças adaptadas e/ou transformadas de outros veículos;
- u) peças danificadas em eventos relacionados às práticas desportivas por parte do segurado, bem como a participação do veículo segurado em competições, apostas ou provas de velocidade, rchas, *rallies* ou corridas;
- v) peças sem laudo de blindagem emitido pelo DETRAN ou que estejam fora das normais legais de blindagem;
- w) sensores de estacionamento ou câmeras;
- x) Recalibração dos sensores ADAS, exceto para os itens cobertos por esta cláusula e desde que o veículo não tenha apresentado desconfiguração antes da troca do para-brisa, passando a exibir o alerta no painel após a substituição;
- y) serviços efetuados sem prévia autorização;
- z) substituição dos componentes elétricos, eletrônicos, manuais e carenagem, bem como qualquer outro dispositivo integrante do conjunto de retrovisores, faróis e lanternas;
- aa) veículos em processo de atendimento de sinistro;
- bb) danos ocasionados pelo reboque inadequado do veículo;
- cc) despesas com o deslocamento do veículo para reparo de qualquer peça;

- dd) prejuízo financeiro pela paralização do veículo segurado durante o período de realização do serviço;
- ee) vandalismo, motim, desordem, agravamento do dano e/ ou mau uso do equipamento;
- ff) emblemas, limpador de vidros, trincos, maçanetas, fechaduras, braços do porta-malas, amortecedores e outros acessórios acoplados a tampa traseira;
- gg) avarias preexistentes à contratação do seguro nos riscos que seriam cobertos pela presente cláusula.

36.4.2.3. Riscos excluídos de máquina de vidros

- a) Realização de qualquer tipo de manutenção preventiva (aplicação de lubrificante);
- b) Substituição da fiação, componentes elétricos, módulo, chicote, plug conector;
- c) Mecanismos manuais que não façam parte da peça a ser trocada, bem como fechaduras, forros de porta, presilhas, entre outros;
- d) Máquina de vidros de teto solar e vigia;
- e) Peça com movimentação lenta;
- f) Veículos blindados;
- g) Veículos com mais de 15 anos de fabricação;
- h) Veículos das categorias tarifárias de 40 a 99 (vide tabela B – Categorias tarifárias);
- i) Danos existentes na máquina de vidros antes da contratação do seguro;
- j) Sinistro em processo de atendimento na perda parcial;
- k) Troca ou reparo da máquina de vidro quando houver danos à lataria que impeçam a realização do serviço
- l) A retirada exclusiva da peça sem a aplicação do serviço, mesmo que o veículo esteja em trabalho de funilaria;
- m) Danos causados por atos ou fatos descritos como não indenizáveis na cláusula Prejuízos Gerais não Indenizáveis;
- n) Serviços, reparos, substituição total ou parcial sem autorização prévia da seguradora;
- o) Os danos causados a máquina de vidros por objetos transportados pelo veículo segurado ou nele fixados.

36.4.2.4. Limites de utilização

Tendo como parâmetro a contratação do seguro com vigência anual, o valor máximo de indenização será até o limite total contratado, conforme o valor de importância segurada do veículo e disponibilizado no ato da contratação do seguro (conforme valor que consta na apólice/proposta), sendo:

- Veículos com importância segurada de até R\$50.000,00, valor máximo indenizável de até R\$10.000,00;
- Veículos com importância segurada de R\$50.000,01 a R\$100.000,00, valor máximo indenizável de até R\$15.000,00;
- Veículos com importância segurada de R\$100.000,01 a R\$250.000,00, valor máximo indenizável de até R\$25.000,00;
- Veículos com importância segurada de R\$250.000,01 a R\$700.000,00, valor máximo indenizável de até R\$50.000,00;
- Veículos com importância segurada acima de R\$700.000,00, valor máximo indenizável de até R\$70.000,00.

Para contratação do seguro com vigência plurianual, o valor máximo indenizável será calculado de acordo com o critério acima descrito, acrescido, proporcionalmente, do período de vigência que superar um ano, resultando num valor mais elevado.

Independentemente do número de peças reparadas em cada um dos eventos, o limite total de acionamento cessará quando esgotar o valor total contratado, considerando a somatória dos valores indenizados durante a vigência.

36.4.2.5. Franquia

Será cobrada a franquia estipulada na apólice quando ocorrer a troca de uma peça coberta por esta cláusula.

A franquia será descontada do valor a ser reembolsado.

Para a troca do vidro do teto solar ou panorâmico, será aplicada a franquia estipulada para o para-brisa.

Para a troca de faróis de milha e neblina, será aplicada as franquias estipuladas para os faróis convencionais.

Para a troca da tampa de vidro traseiro do porta malas, será aplicada a franquia estipulada para o vidro traseiro.

Para a troca do brake light, será aplicada a franquia estipulada para a lanterna convencional.

Para a troca do farol de laser e matrix, será aplicada a franquia estipulada para o farol de xênon.

Para a troca da máquina de vidros será aplicada a franquia estipulada para os vidros laterais.

Não haverá franquia para:

- **Reparo do para-brisa;**
- **Troca da lente do retrovisor;**

Quando mais de uma peça for avariada, será cobrada a franquia de maior valor.

36.4.2.6. Execução dos serviços

O serviço poderá ser executado por uma oficina referenciada, indicada pela seguradora, ou por uma oficina de livre escolha do segurado. Em ambas as hipóteses, o segurado deverá comunicar o sinistro à companhia por meio dos canais de comunicação (Central de Atendimento). O serviço somente será autorizado se o sinistro ocorrer no período de vigência da apólice.

36.4.2.7. Solicitação de reembolso

A seguradora liberará o reembolso exclusivamente após o recebimento das fotos dos danos reclamados, da nota fiscal, que deverá ser de empresa regularizada para a prestação do serviço e estar em nome do segurado, além da entrega da peça avariada. Se assim não o for, o segurado perderá o direito ao reembolso.

36.4.2.8. Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

36.4.3. CLÁUSULA 78S – DANOS A VIDROS – REDE REFERENCIADA

36.4.3.2. Riscos cobertos

Mediante pagamento de prêmio adicional, em caso de quebra ou trinca, a seguradora garantirá a troca:

a) o(s) vidro(s) para-brisa, lateral(is), traseiro, incluindo a película de controle solar comum.

No caso do para-brisa, a seguradora vai trocá-lo se ocorrer a quebra. Caso ocorra apenas a trinca, a companhia poderá repará-lo ou trocá-lo, observando o procedimento indicado pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.

A peça quebrada será substituída por outra nova de reposição original, distribuída por concessionárias, fabricantes ou representantes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Caso a peça não seja mais comercializada, a seguradora pagará o valor correspondente ao preço de uma peça semelhante, existente no mercado brasileiro.

Na hipótese de veículos envelopados, a seguradora não cobrirá o reenvelopamento se a peça não se alinhar com a guarnição e a moldura, após a substituição.

No caso de veículos adaptados, a peça será substituída, necessariamente, por outra de reposição original. Esta cláusula não poderá ser contratada para veículos que apresentarem peças avariadas na vistoria prévia. Esta cláusula não garante carro reserva e desconto na franquia.

36.4.3.3. Riscos excluído

- a) vidros instalados em capotas, em veículos transformados e/ou carrocerias especiais;
- b) películas de controle solar nos vidros para-brisa ou película antivandalismo;
- c) riscos, infiltrações, manchas e arranhões nos vidros;
- d) desgaste natural pelo tempo de uso ou pela falta de manutenção;
- e) danos à lataria em razão da quebra dos vidros ou máquina de vidros;
- f) retrovisores internos;
- g) casos em que os danos à lataria impeçam o encaixe da peça;
- h) roubo ou furto exclusivo da peça (o serviço não será realizado se a peça não estiver instalada no veículo);
- i) peças genuínas (com logomarca da montadora);
- j) casos em que não haja nexo causal entre os danos apurados e as circunstâncias do sinistro.
- k) veículos especiais e/ou transformados (aqueles modificados do projeto original e Off Roads);
- l) componentes como canaletas, pestanas, frisos, hastes de alumínio, interruptores, máquina de elevação de vidro, além de outros não descritos;
- m) danos a sensores ou mecanismos que não façam parte do vidro;
- n) danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito);
- o) danos causados, direta ou indiretamente, por terremotos, desordem, incêndios, fraudes, atos de inimigo público, guerras, ameaça de guerra, invasão, rebelião, terrorismo, revolução e situações correlatas;
- p) peças danificadas em eventos relacionados às práticas desportivas por parte do segurado, bem como a participação do veículo segurado em competições, apostas ou provas de velocidade, rachas, rallies ou corridas;
- q) peças sem laudo de blindagem emitido pelo DETRAN ou que estejam fora das normais legais de blindagem;
- r) sensores de estacionamento ou câmeras;
- s) Recalibração dos sensores ADAS, exceto para os itens cobertos por esta cláusula e desde que o veículo não tenha apresentado desconfiguração antes da troca do para-brisa, passando a exibir o alerta no painel após a substituição;
- t) serviços efetuados sem prévia autorização;
- u) veículos em processo de atendimento de sinistro;
- v) danos ocasionados pelo reboque inadequado do veículo;
- w) despesas com o deslocamento do veículo para reparo de qualquer peça;
- x) prejuízo financeiro pela paralização do veículo segurado durante o período de realização do serviço;
- y) vandalismo, motim, desordem, agravamento do dano e/ ou mau uso do equipamento
- z) emblemas, limpador de vidros, trincos, maçanetas, fechaduras, braços do porta-malas, amortecedores e outros acessórios acoplados a tampa traseira.
- aa) avarias preexistentes à contratação do seguro nos riscos que seriam cobertos pela presente cláusula.

36.4.3.4. Riscos excluídos de máquina de vidros

- a) Realização de qualquer tipo de manutenção preventiva (aplicação de lubrificante);
- b) Substituição da fiação, componentes elétricos, módulo, chicote, plug conector;
- c) Mecanismos manuais que não façam parte da peça a ser trocada, bem como fechaduras, forros de porta, presilhas, entre outros;
- d) Máquina de vidros de teto solar e vigia;
- e) Peça com movimentação lenta;

- f) Veículos blindados;
- g) Veículos com mais de 15 anos de fabricação;
- h) Veículos das categorias tarifárias de 40 a 99 (vide tabela B – Categorias tarifárias);
- i) Danos existentes na máquina de vidros antes da contratação do seguro;
- j) Sinistro em processo de atendimento na perda parcial;
- k) Troca ou reparo da máquina de vidro quando houver danos à lataria que impeçam a realização do serviço
- l) A retirada exclusiva da peça sem a aplicação do serviço, mesmo que o veículo esteja em trabalho de funilaria;
- m) Danos causados por atos ou fatos descritos como não indenizáveis na cláusula Prejuízos Gerais não Indenizáveis;
- n) Serviços, reparos, substituição total ou parcial sem autorização prévia da seguradora;
- o) Os danos causados a máquina de vidros por objetos transportados pelo veículo segurado ou nele fixados.

36.4.3.5. Limites de utilização

Tendo como parâmetro a contratação do seguro com vigência anual, o valor máximo de indenização será até o limite total contratado, conforme o valor de importância segurada do veículo e disponibilizado no ato da contratação do seguro (conforme valor que consta na apólice/proposta), sendo:

- Veículos com importância segurada de até R\$50.000,00, valor máximo indenizável de até R\$10.000,00;
- Veículos com importância segurada de R\$50.000,01 a R\$100.000,00, valor máximo indenizável de até R\$15.000,00;
- Veículos com importância segurada de R\$100.000,01 a R\$250.000,00, valor máximo indenizável de até R\$25.000,00;
- Veículos com importância segurada de R\$250.000,01 a R\$700.000,00, valor máximo indenizável de até R\$50.000,00;
- Veículos com importância segurada acima de R\$700.000,00, valor máximo indenizável de até R\$70.000,00.

Para contratação do seguro com vigência plurianual, o valor máximo indenizável será calculado de acordo com o critério acima descrito, acrescido, proporcionalmente, do período de vigência que superar um ano, resultando num valor mais elevado.

Independentemente do número de peças reparadas em cada um dos eventos, o limite total de acionamento cessará quando esgotar o valor total contratado, considerando a somatória dos valores indenizados durante a vigência.

36.4.3.6. Franquia

Será cobrada a franquia estipulada na apólice quando ocorrer a troca de uma peça coberta por esta cláusula. Quando mais de uma peça for avariada, será cobrada a franquia de maior valor.

A franquia deverá ser paga pelo segurado diretamente à oficina que reparou o veículo.

Para a troca de máquina de vidros, será aplicada a franquia estipulada para vidros laterais.

36.4.3.7. Execução dos serviços

O segurado deverá solicitar os serviços exclusivamente à Central de Atendimento, a qual indicará a oficina que executará o trabalho. A seguradora autorizará o serviço somente se sinistro ocorrer no período de vigência da apólice.

36.4.3.8. Exclusão do reembolso

Em nenhuma hipótese, haverá reembolso de gastos relativos a serviços organizados, contratados e/ou

executados por terceiros.

36.4.3.9. Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

36.4.4. CLÁUSULA 78R – DANOS A VIDROS – LIVRE ESCOLHA

36.4.4.2. Riscos cobertos

Mediante pagamento de prêmio adicional, em caso de quebra ou trinca, a seguradora garantirá a troca:

a) o(s) vidro(s) para-brisa, lateral(is), traseiro, incluindo a película de controle solar comum.

No caso do para-brisa, a seguradora vai trocá-lo se ocorrer a quebra. Caso ocorra apenas a trinca, a companhia poderá repará-lo ou trocá-lo, observando o procedimento indicado pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.

A peça quebrada será substituída por outra nova de reposição original, distribuída por concessionárias, fabricantes ou representantes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Caso a peça não seja mais comercializada, a seguradora pagará o valor correspondente ao preço de uma peça semelhante, existente no mercado brasileiro.

Na hipótese de veículos envelopados, a seguradora não cobrirá o reenvelopamento se a peça não se alinhar com a guarnição e a moldura, após a substituição.

No caso de veículos adaptados, a peça será substituída, necessariamente, por outra de reposição original.

Esta cláusula não poderá ser contratada para veículos que apresentarem peças avariadas na vistoria prévia.

Esta cláusula não garante carro reserva e desconto na franquia.

36.4.4.3. Riscos excluídos

- a) vidros instalados em capotas, em veículos transformados e/ou carrocerias especiais;**
- b) películas de controle solar nos vidros para-brisa ou película antivandalismo;**
- c) riscos, infiltrações, manchas e arranhões nos vidros;**
- d) desgaste natural pelo tempo de uso ou pela falta de manutenção;**
- e) danos à lataria em razão da quebra dos vidros ou máquina de vidros;**
- f) retrovisores internos;**
- g) casos em que os danos à lataria impeçam o encaixe da peça;**
- h) roubo ou furto exclusivo da peça (o serviço não será realizado se a peça não estiver instalada no veículo);**
- i) casos em que não haja nexo causal entre os danos apurados e as circunstâncias do sinistro.**
- j) veículos especiais e/ou transformados (aqueles modificados do projeto original e Off Roads);**
- k) componentes como canaletas, pestanas, frisos, hastes de alumínio, interruptores, máquina de elevação de vidro, além de outros não descritos;**
- l) danos a sensores ou mecanismos que não façam parte do vidro;**
- m) danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito);**
- n) danos causados, direta ou indiretamente, por terremotos, desordem, incêndios, fraudes, atos de inimigo público, guerras, ameaça de guerra, invasão, rebelião, terrorismo, revolução e situações correlatas;**
- o) peças danificadas em eventos relacionados às práticas desportivas por parte do segurado, bem como a participação do veículo segurado em competições, apostas ou provas de velocidade, rachas, *rallies* ou corridas;**
- p) peças sem laudo de blindagem emitido pelo DETRAN ou que estejam fora das normais legais de blindagem;**
- q) sensores de estacionamento ou câmeras;**
- r) Recalibração dos sensores ADAS, exceto para os itens cobertos por esta cláusula e desde que o veículo não**

tenha apresentado desconfiguração antes da troca de para-brisa, passando a exibir o alerta no painel após a substituição;

- s) serviços efetuados sem prévia autorização;
- t) veículos em processo de atendimento de sinistro;
- u) danos ocasionados pelo reboque inadequado do veículo;
- v) despesas com o deslocamento do veículo para reparo de qualquer peça;
- w) prejuízo financeiro pela paralização do veículo segurado durante o período de realização do serviço;
- x) vandalismo, motim, desordem, agravamento do dano e/ ou mau uso do equipamento;
- y) emblemas, limpador de vidros, trincos, maçanetas, fechaduras, braços do porta-malas, amortecedores e outros acessórios acoplados a tampa traseira;
- z) avarias preexistentes à contratação do seguro nos riscos que seriam cobertos pela presente cláusula.

36.4.4.4. Riscos excluídos de máquina de vidros

- a) Realização de qualquer tipo de manutenção preventiva (aplicação de lubrificante);
- b) Substituição da fiação, componentes elétricos, módulo, chicote, plug conector;
- c) Mecanismos manuais que não façam parte da peça a ser trocada, bem como fechaduras, forros de porta, presilhas, entre outros;
- d) Máquina de vidros de teto solar e vigia;
- e) Peça com movimentação lenta;
- f) Veículos blindados;
- g) Veículos com mais de 15 anos de fabricação;
- h) Veículos das categorias tarifárias de 40 a 99 (vide tabela B – Categorias tarifárias);
- i) Danos existentes na máquina de vidros antes da contratação do seguro;
- j) Sinistro em processo de atendimento na perda parcial;
- k) Troca ou reparo da máquina de vidro quando houver danos à lataria que impeçam a realização do serviço
- l) A retirada exclusiva da peça sem a aplicação do serviço, mesmo que o veículo esteja em trabalho de funilaria;
- m) Danos causados por atos ou fatos descritos como não indenizáveis na cláusula Prejuízos Gerais não Indenizáveis;
- n) Serviços, reparos, substituição total ou parcial sem autorização prévia da seguradora;
- o) Os danos causados a máquina de vidros por objetos transportados pelo veículo segurado ou nele fixados.

36.4.4.5. Limites de utilização

Tendo como parâmetro a contratação do seguro com vigência anual, o valor máximo de indenização será até o limite total contratado, conforme o valor de importância segurada do veículo e disponibilizado no ato da contratação do seguro (conforme valor que consta na apólice/proposta), sendo:

- Veículos com importância segurada de até R\$50.000,00, valor máximo indenizável de até R\$10.000,00;
- Veículos com importância segurada de R\$50.000,01 a R\$100.000,00, valor máximo indenizável de até R\$15.000,00;
- Veículos com importância segurada de R\$100.000,01 a R\$250.000,00, valor máximo indenizável de até R\$25.000,00;

- Veículos com importância segurada de R\$250.001,00 a R\$700.000,00, valor máximo indenizável de até R\$50.000,00;
- Veículos com importância segurada acima de R\$700.000,00, valor máximo indenizável de até R\$70.000,00.

Para contratação do seguro com vigência plurianual, o valor máximo indenizável será calculado de acordo com o critério acima descrito, acrescido, proporcionalmente, do período de vigência que superar um ano, resultando num valor mais elevado.

Independentemente do número de peças reparadas em cada um dos eventos, o limite total de acionamento cessará quando esgotar o valor total contratado, considerando a somatória dos valores indenizados durante a vigência.

36.4.4.6. Franquia

Será cobrada a franquia estipulada na apólice quando ocorrer a troca de uma peça coberta por esta cláusula. Quando mais de uma peça for avariada, será cobrada a franquia de maior valor.

A franquia será descontada do valor a ser reembolsado.

Para a troca de máquina de vidros, será aplicada a franquia estipulada para vidros laterais.

36.4.4.7. Execução dos serviços

O serviço poderá ser executado por uma oficina referenciada, indicada pela seguradora, ou por uma oficina de livre escolha do segurado. Em ambas as hipóteses, o segurado deverá comunicar o sinistro à companhia por meio dos canais de comunicação (Central de Atendimento). O serviço somente será autorizado se o sinistro ocorrer no período de vigência da apólice.

36.4.4.8. Solicitação de reembolso

A seguradora liberará o reembolso exclusivamente após o recebimento das fotos dos danos reclamados, da nota fiscal, que deverá ser de empresa regularizada para a prestação do serviço e estar em nome do segurado, além da entrega da peça avariada. Se assim não o for, o segurado perderá o direito ao reembolso.

36.4.4.9. Reintegração

Não é permitida a reintegração desta cláusula.

36.5. CLÁUSULA 104 - EXTENSÃO DE PERÍMETRO

36.5.1. Riscos cobertos

Esta cobertura garante, mediante pagamento de prêmio adicional, o atendimento em caso de sinistro ocorrido para cobertura de Casco e/ou RCF-V, até os limites estipulados na apólice, nos países: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

Em caso de roubo/furto, além do boletim de ocorrência do país onde ocorreu o sinistro e demais documentos exigidos, o segurado deverá apresentar o boletim de ocorrência registrado no Brasil com a inserção de queixa, para o devido bloqueio do veículo.

O atendimento se estende, quando contratadas, às cláusulas de vidros (76, 76R, 78S ou 78R), cuja indenização será exclusivamente através de reembolso, respeitando os limites contratados. É obrigatório enviar a Nota Fiscal, fotos da peça(s) danificada(s) e fotos do veículo, com identificação da placa.

O veículo segurado poderá ser reparado no país onde ocorrer o sinistro ou ser removido para o Brasil, conforme avaliação da Seguradora.

Quando necessário trazer o veículo segurado para o Brasil, será utilizado o serviço de guincho até o limite de km especificado na apólice para sinistros indenizáveis.

Quando tratar-se de atendimento de terceiros na cobertura de RCF-V, a indenização será a 2º risco da

contratação do seguro obrigatório RCTR-VI (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviários em Viagem Internacional – Carta Azul) ou do seguro obrigatório de Carta Verde, ou seja, estes seguros respondem primeiro quanto à indenização, e o que faltar, se for o caso, poderá ser indenizado na cobertura de RCF deste seguro, desde que devidamente coberto.

O reparo do veículo do terceiro será realizado no local do sinistro. **Estão excluídos desta cobertura os gastos com a locomoção do terceiro de um local para o outro.**

Havendo reembolso de despesas com tradução no exterior, os encargos de tradução serão de responsabilidade da Seguradora

36.5.2 Riscos excluídos

- a) Demais serviços e/ou coberturas contratadas na apólice;**
- b) Despesas com a locomoção, hospedagem do segurado e/ou passageiros que não mencionadas nesta cobertura;**
- c) Danos e atendimentos ocorridos em outros Países, que não a Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.**

36.5.3 Documentação solicitada em caso de sinistro fora do país

A documentação para análise de sinistro no exterior, segue o mesmo modelo de documentos exigidos em caso de sinistro (RCF-V e/ou Casco), conforme descritos em Entrega de Documentos Básicos para análise de sinistro – Automóvel (capítulo 14) e, Entrega de Documentos Básicos para a análise do sinistro – RCF-V (capítulo 17), quando houver, respeitando a legislação vigente de cada país.

36.5.4 Documentação exigida para remoção de veículos fora do país

Se o veículo segurado não for reparado no país onde ocorreu o sinistro, o mesmo poderá ser removido para o Brasil, respeitando o limite de Km especificado na apólice para sinistros indenizáveis.

36.5.4.1 Execução dos serviços

Para o segurado que esteja em território nacional, a Central de Atendimento do Brasil será através do telefone (11) 3366-3344 ou 0800-777-2437. Para o segurado que esteja em território estrangeiro, deverá ser contatado a Central de Atendimento Mercosul, através do telefone (11) 3366-3189 ou WhatsApp (11) 3003-9303.

36.5.4.2 Documentos necessários em cada situação:

36.5.4.2.1 Quando o segurado não acompanhar a remoção:

a) Documentos básicos:

- CRLV original;
- Chaves do veículo;
- Certificado original e vigente do seguro Carta Verde ou Azul (RCTR-VI);
- Cópia do RG e CPF do proprietário e/ou representante legal;
- Cópia do Passaporte (caso tenha ingressado no país com este documento);
- Carta de Autorização de Transporte original que deverá ser assinada e reconhecida por verdadeiro no cartório;
- Caso tenha sido fornecido na aduana, apresentar o documento de imigração com a placa do veículo que comprove o ingresso regular no país.

b) Casos de acidentes com ou sem terceiros:

- É necessário o Boletim de Ocorrência, se não possuir, deve fazer uma declaração do ocorrido e registrá-la em cartório;
- Carta de Autorização de Transporte original, que deverá ser assinada e reconhecida por verdadeiro no cartório.

c) Se o proprietário for Pessoa Jurídica:

- Cópia do contrato social.

36.5.4.2.2 Quando o cliente **acompanha a remoção**, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- Documentos originais do veículo segurado;
- Documentos pessoais (RG ou Passaporte);
- Documentos do seguro que foram apresentados na aduana no ingresso, seja o Seguro Carta Verde ou Carta Azul (RCTR-VI).

36.5.4.2.3 Validação dos documentos:

Após providenciar os documentos e fotos do ocorrido, será necessário enviá-los para a Central de Atendimento, através do e-mail: tratativa.servicos@portoseguro.com.br. Depois da realização das validações, será liberado os tramites do guincho para a retirada do veículo no país onde ocorreu o sinistro.

36.5.4.2.4 Em ambas as situações (37.5.4.2.1 e 37.5.4.2.2), esses documentos estão sujeitos a alterações, conforme a legislação vigente de cada país.

36.6. CLÁUSULA 111 – EXTENSÃO DE COBERTURA PARA VEÍCULOS REBOCADOS

36.6.1. Riscos cobertos

Mediante pagamento de prêmio adicional, a seguradora garantirá ao segurado o reembolso das quantias que pagar a terceiros, por decisão judicial cível transitada em julgado (não decorrente de revelia) ou acordo judicial ou extrajudicial autorizado previamente pela seguradora, em decorrência dos danos causados ao veículo rebocado — automotor de via terrestre de propriedade de terceiros em poder do segurado —, ou a terceiros, causados pelo veículo rebocado durante a operação de reboque - se caracterizada a responsabilidade civil do segurado - , nas seguintes situações:

- a) quando o prestador de serviço estiver operando o guincho ou o veículo para coloca-lo na plataforma ou retirá-lo;
- b) durante o transporte do veículo rebocado até o destino;
- c) Para efeitos desta cláusula, operação de reboque é a prestação de serviço técnico-profissional, na qual o reboque utilizado deve ser apropriado para esse fim.

Quando contratada esta cláusula, não se aplica para as situações acima previstas, a exclusão prevista em “Prejuízos Não indenizáveis” para a prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo segurado.

36.6.2. Riscos excluídos

Esta cláusula não cobrirá:

- a) roubo ou furto do veículo rebocado;
- b) avarias preexistentes no veículo que será rebocado;
- c) danos causados a terceiros pelo veículo rebocado, quando não estiver em operação de reboque;
- d) danos ao veículo rebocado, decorrentes da inobservância dos procedimentos de reboque;

d1) inobservância ao devido procedimento de rebocar com o guincho plataforma leve ou pesada: deixar de utilizar o cabo redutor para puxar e posicionar o veículo sobre a plataforma; deixar de utilizar amarração das quatro cintas no veículo rebocado; transportar o veículo sem os ganchos devidamente presos e o cabo de aço esticado para firmeza e segurança do transporte; deixar de utilizar equipamentos adequados ou fazer uso de equipamentos em mau estado de conservação;

d2) inobservância ao devido procedimento de rebocar com o guincho lança pesado: rebocar o veículo sem desmontar o cardan (caso o cardan não seja removido o veículo poderá sofrer danos em todo o seu sistema de transmissão incluindo caixa de câmbio). Em caso de pane, quando o cardan é removido, a montagem será de responsabilidade do segurado; não desativar sistema de freio de ar (este processo é necessário pois durante a remoção pode ocorrer vazamento de ar e ocasionar o travamento automático); não verificar o sistema de transmissão (ponta de eixo quebrada e/ou diferencial se colocados em movimento durante a

remoção irá ocasionar danos irreversíveis);

- a) Perda, desaparecimento, roubo ou furto de componentes, itens de série, acessórios do veículo rebocado ou de objetos que estavam no veículo rebocado e foram retirados para o transporte.**
- b) Danos ocasionados na condução do veículo antes de iniciar a operação de reboque ou ocorridos após a conclusão da operação. Danos sem relação com a operação de reboque.**
- c) Danos decorrentes da execução de serviços de manutenção ou conserto do veículo rebocado.**

36.6.3. Limite máximo de indenização

O limite máximo de indenização será a verba contratada para cobrir Danos Materiais, Corporais e/ou Garantia Única.

36.6.4. Franquia

A seguradora deduzirá do valor total do(s) dano(s), referente(s) ao(s) carro(s) rebocado(s), a franquia obrigatória estipulada na apólice para esta cláusula. Essa dedução será efetuada por evento e por veículo rebocado.

O segurado poderá contratar esta cobertura sem aplicação da franquia mencionada.

36.7. CLÁUSULA 112 – EXTENSÃO DE COBERTURA DE RCF-DANOS CORPORAIS A DIRIGENTES, SÓCIOS, EMPREGADOS E PREPOSTOS

36.7.1. Riscos cobertos

Mediante pagamento de prêmio adicional, a seguradora garantirá ao segurado o reembolso dos valores que o segurado vier a pagar, por decisão judicial cível transitada em julgado (não decorrente de revelia) ou acordo judicial ou extrajudicial autorizado previamente pela seguradora, - em razão de morte, invalidez temporária ou permanente e despesa com assistência médico-hospitalar dos dirigentes, sócios, empregados e prepostos da empresa segurada e, ainda, as pessoas que dela dependam economicamente, em decorrência de acidente involuntário causado pelo veículo segurado, ou por reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente.

Esta cláusula não cobrirá danos decorrentes de sinistros ocorridos dentro das propriedades do segurado ou em locais ocupados por ele.

Aplica-se a esta cláusula as mesmas exclusões de cobertura previstas para a cobertura Casco e RCF-V.

36.7.2. Limite máximo de indenização

O limite máximo de indenização será a verba contratada na apólice para os Danos Corporais.

36.8. CLÁUSULA 115 – EXTENSÃO DE COBERTURA DE RCF – DANOS MATERIAIS A DIRIGENTES, SÓCIOS, EMPREGADOS E PREPOSTOS

36.8.1. Riscos cobertos

Mediante pagamento de prêmio adicional, a seguradora garantirá ao segurado o reembolso dos valores que o segurado vier a pagar, por decisão judicial cível transitada em julgado (não decorrente de revelia) ou acordo judicial ou extrajudicial autorizado previamente pela seguradora, - em razão de danos a bens patrimoniais/materiais, dos dirigentes, sócios, empregados e prepostos da empresa segurada e, ainda, as pessoas que dela dependam economicamente, em decorrência de acidente involuntário causado pelo veículo segurado, ou por reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente.

Esta cláusula não cobrirá danos decorrentes de sinistros ocorridos dentro das propriedades do segurado ou em locais ocupados por ele.

Aplica-se a esta cláusula as mesmas exclusões de cobertura previstas para a cobertura Casco e RCF-V.

36.8.2. Limite máximo de indenização

O limite máximo de indenização será a verba contratada na apólice para cobertura contratada para os Danos Materiais.

36.9. CLÁUSULA 20 N – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Garante o pagamento do valor contratado, exclusivamente no caso de indenização integral do veículo segurado, sendo indenizável nas seguintes situações:

- a) Roubo ou furto quando não houver a localização do veículo;
- b) Indenização integral do veículo segurado em que a propriedade do salvado seja transferida à seguradora.

36.10. CLÁUSULA 997 – BENEFICIÁRIA

Esta cláusula é inclusa na apólice a pedido do corretor e identifica os veículos que estão alienados a quem será o beneficiário em caso de sinistro de Indenização Integral. Como beneficiário deverá ser informado a Pessoa Jurídica que é responsável pelo empréstimo do capital ao Segurado.

Nos casos de endossos exclusivos para inclusão desta cláusula, não haverá movimento de prêmio. Basta incluir a proposta no Corretor Online (COL).

TODOS OS OUTROS TERMOS, EXCLUSÕES E CONDIÇÕES DESTA APÓLICE OU CONDIÇÃO PERMANECEM INALTERADOS

ANEXOS:

A - TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE

INVALIDEZ PERMANENTE		DISCRIMINAÇÃO	(%)*
TOTAL		Perda Total da visão de ambos os olhos	100
		Perda Total do uso de ambos os membros superiores	100
		Perda Total do uso de ambos os membros inferiores	100
		Perda Total do uso de ambas as mãos	100
		Perda Total do uso de um membro superior e um membro inferior	100
		Perda Total do uso de uma das mãos e um dos pés	100
		Perda Total do uso de ambos os pés	100
		Alienação mental total incurável	100
PARCIAL	DIVERSAS	Perda Total da visão de um olho	30
		Perda Total da visão de um olho, quando o Segurado já não tiver a outra vista	70
		Surdez total incurável de ambos os ouvidos	40
		Surdez total incurável de um dos ouvidos	20
		Mudez incurável	50
	MEMBROS SUPERIORES	Fratura não consolidada do maxilar inferior	20
		Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral	20
		Imobilidade do segmento torácico-lombo-sacro da coluna vertebral	25
		Perda Total do uso de um dos membros superiores	70
		Perda Total do uso de uma das mãos	60
		Fratura não consolidada de um dos úmeros	50
		Fratura não consolidada de um dos segmentos radioulnares	30
		Anquilose total de um dos ombros	25
		Anquilose total de um dos cotovelos	25
		Anquilose total de um dos punhos	20
		Perda Total do uso de um dos polegares, inclusive metacarpiano	25
		Perda Total do uso de um dos polegares, exclusive metacarpiano	18
		Perda Total do uso da falange distal do polegar	9
		Perda Total do uso de um dos dedos indicadores	15
		Perda Total de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios	12
		Perda Total do uso de um dos dedos anulares	9

MEMBROS INFERIORES	Perda Total do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar: indenização equivalente a 1/3 do valor do dedo respectivo.	
	Perda Total do uso de um dos membros inferiores	70
	Perda Total do uso de um dos pés	50
	Fratura não consolidada de um fêmur	50
	Fratura não consolidada de um dos segmentos tíbio peroneiros	25
	Fratura não consolidada da rótula	20
	Fratura não consolidada de um pé	20
	Anquilose total de um dos joelhos	20
	Anquilose total de um dos tornozelos	20
	Anquilose total de um quadril	20
	Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos e de uma parte do mesmo pé	25
	Amputação do primeiro dedo	10
	Perda Total do uso de uma falange do primeiro dedo: indenização equivalente a 1/2;	
	Perda Total do uso de uma falange dos demais dedos: indenização equivalente a 1/3 do dedo	
	Amputação de qualquer outro dedo	3
	Encurtamento de um dos membros inferiores	
	- de 5 (cinco) centímetros ou mais	15
	- de 4 (quatro) centímetros	10
	- de 3 (três) centímetros	6
	- menos de 3 (três) centímetros: sem indenização	

*Para as garantias de Acidente Pessoal por Passageiro (APP) e Acidente Pessoal por Tripulante (APP – Tripulante), o percentual da tabela será aplicado sobre o Capital Segurado contratado. Para as garantias de Danos Corporais a Terceiros (DCT) e RCF – Passageiros – Danos Corporais, o percentual da Tabela será aplicado sobre o valor apurado de indenização, respeitando o limite contratado.

B - TABELA DE CATEGORIAS TARIFÁRIAS

Código Categoria Tarifária	Descrição da Categoria Tarifária
10	Passeio Nacional
11	Passeio Importado
14	Pick-ups Leves Nacionais – exceto Kombi e Saveiro (SUSEP 14A) Pick-ups Leves Nacionais – somente Kombi (SUSEP 14B) Pick-ups Leves Nacionais – somente Saveiro (SUSEP 14C)
15	Pick-ups Leves Importados
16	Modelos Esportivos Nacionais
17	Modelos Esportivos Importados
18	Modelos Especiais (Passeio) Nacionais
19	Modelos Especiais (Passeio) Importados
20	Pick-ups Pesadas Carga Nacionais
21	Pick-ups Pesadas Carga Importados
22	Pick-ups Pesadas Pessoas Nacionais
23	Pick-ups Pesadas Pessoas Importado
30	Bicicletas Motorizadas, Motocicletas, Motonetas com Reboque ou SIDE-CAR, VESPACAR Nacionais

31	Bicicletas Motorizadas, Motocicletas, Motonetas com Reboque ou SIDE-CAR, VESPACAR Importados
40	Caminhões Leves Nacionais (até 6,9 ton.)
41	Caminhões Leves Importados (até 6,9 ton.)
42	Caminhões Pesados Nacionais (acima de 7 ton. – inclusive)
43	Caminhões Pesados Importados (acima de 7 ton. – inclusive)
50	Rebocadores Nacionais
51	Rebocadores Importados
52	Reboques e Semi-Reboques Nacionais
53	Reboques e Semi-Reboques Importados
58	Ônibus e Micro-ônibus com Cobrança de Frete Nacionais (exceto urbano com linha regular)
59	Ônibus e Micro-ônibus com Cobrança de Frete Importados (exceto urbano com linha regular)
60	Ônibus e Micro-ônibus com Cobrança de Frete Nacionais (urbano com linha regular)
61	Ônibus e Micro-ônibus com Cobrança de Frete Importados (urbano com linha regular)
62	Ônibus e Micro-ônibus sem Cobrança de Frete Nacionais
63	Ônibus e Micro-ônibus sem Cobrança de Frete Importados
68	Tratores e Máquinas de Uso Urbano Nacionais
69	Tratores e Máquinas de Uso Urbano Importados
70	Tratores e Máquinas de Uso Rural Nacionais
71	Tratores e Máquinas de Uso Rural Importados
72	Guinchos Nacionais (carro socorro)
73	Guinchos Importados (carro socorro)
76	Test Drive
80	Táxi Nacionais
81	Táxi Importados
82	Lotação, Transporte Solidário Nacionais
83	Lotação, Transporte Solidário Importados
84	Veículo Escolar Nacional (transporte escolar)
85	Veículo Escolar Importado (transporte escolar)
86	Viagem de Entrega dentro do Território Nacional – Nacional
87	Viagem de Entrega dentro do Território Nacional – Importado
88	Viagem de Entrega Exclusivamente para Países da América do Sul – Nacional
89	Viagem de Entrega Exclusivamente para Países da América do Sul – Importado
90	Locadoras Nacionais
91	Locadoras Importados
92	Veículos Funerários Nacionais
93	Veículos Funerários Importados
94	Ambulância

95	Autoescolas
96	Bombeiros
97	Policiamento
98	Outros (Serviços Especiais)
99	Chapa de Fabricante

0800 727 2726 (SAC - atendimento e reclamações) | 0800 727 8736 (SAC - atendimento exclusivo para deficientes auditivos) | 0800 727 1184 Ouvidoria. | 0800 701 5582 Ouvidoria (deficientes auditivos)